



COMUNE DI MALNATE (VA)



GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA, RISCOSSIONE E GESTIONE DELLA TARIFFA, NEL COMUNE DI MALNATE (VA)

CAPITOLATO SPECIALE CONTENENTE GLI ELEMENTI DELLA RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA



INDICE

PARTE I - CONDIZIONI GENERALI.....	4
1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE.....	4
1.1 Servizi complementari e analoghi.....	7
1.2 Modifiche all'oggetto della Concessione.....	7
2 AMBITO TERRITORIALE.....	7
3 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI.....	7
4 OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE.....	8
5 DURATA DELLA CONCESSIONE.....	9
6 IMPORTI CONTRATTUALI.....	9
7 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI, DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PIANO TARIFFARIO.....	11
8 REVISIONE DELL'IMPORTO DELLA CONCESSIONE.....	14
8.1 Variazione dei Servizi.....	14
8.2 Istruttoria delle Variazioni.....	15
9 POTERI DI CONTROLLO.....	16
10 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO.....	17
PARTE II – ONERI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO.....	18
11 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	18
12 SUBAPPALTO.....	18
13 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.....	19
14 RESPONSABILITÀ.....	20
14.1 Responsabile Tecnico.....	20
14.2 Controllo documentale, piani di lavoro e reportistica.....	20
14.3 Oneri e obblighi diversi a carico del Concessionario.....	23
14.4 Obblighi ed impegni del Committente.....	24
14.5 Responsabilità e garanzie assicurative.....	24
15 PERSONALE.....	25
16 NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.....	28
16.1 Oneri del Concessionario.....	28
16.2 DUVRI.....	28
16.3 Gestione della sicurezza nel corso dell'affidamento.....	29
16.4 Personale del Concessionario.....	29
16.5 Stato delle macchine, delle attrezzature e dei mezzi d'opera.....	30
16.6 Gestione emergenze.....	31
16.7 Infortuni o incidenti.....	31
16.8 Sanzioni.....	31
16.9 Subcontraenti.....	31
16.10 Sicurezza stradale.....	31
16.11 Impianti finali di destinazione.....	32
17 MEZZI.....	32
18 CANTIERE OPERATIVO.....	35
PARTE III – SERVIZI BASE.....	36
19 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.....	36
19.1 Caratteristiche generali del servizio di raccolta.....	36
19.2 Attrezzature in uso alle utenze e altri contenitori.....	39
19.3 Calendario di raccolta.....	40
19.4 Monitoraggio della qualità dei conferimenti e obbligo di segnalazione per conferimenti non conformi.....	40
20 RIFIUTO INDIFFERENZIATO.....	41
21 RIFIUTO ORGANICO.....	41
21.1 Compostaggio domestico.....	42
22 CARTA E CARTONI.....	42
23 IMBALLAGGI IN VETRO E METALLO.....	43
24 IMBALLAGGI IN PLASTICA.....	43
25 RACCOLTA DEI PRODOTTI SANITARI ASSORBENTI (PSA).....	44
26 ECOMOBILE.....	44
27 RACCOLTA DEGLI OLII ALIMENTARI ESAUSTI.....	44
28 RACCOLTA FARMACI SCADUTI E/O INUTILIZZATI E PILE ESAUSTE.....	44
29 RACCOLTA DEI TONER PRESSO LE UTENZE PUBBLICHE.....	45
30 RACCOLTA DEGLI ABITI USATI E RIFIUTI TESSILI.....	45



31	RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLE AREE MERCATALI.....	45
32	RACCOLTA E POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI NELLE AREE DEDICATE A EVENTI PUBBLICI.....	46
33	RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO I CIMITERI.....	46
34	RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI.....	47
35	PRONTO INTERVENTO.....	47
36	CENTRO DEL RIUSO.....	48
37	GESTIONE DELLA PIATTAFORMA COMUNALE DI CONFERIMENTO RIFIUTI.....	49
37.1	Premessa.....	49
37.2	Adeguamento della piattaforma comunale.....	49
37.3	Regolamentazione.....	50
37.4	Accessi.....	51
37.5	Modalità di conferimento.....	52
37.6	Modalità di deposito e movimentazione dei rifiuti.....	52
37.7	Norme di comportamento per soggetti autorizzati a operare all'interno della piattaforma.....	53
37.8	Personale di conduzione.....	53
37.9	Registrazione dei flussi.....	56
37.10	Procedure di sicurezza.....	56
37.11	Dotazioni e Attrezzature.....	57
37.12	Trasporto agli impianti di destinazione e trattamento dei rifiuti conferiti la piattaforma comunale di conferimento.....	57
38	TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.....	57
39	SERVIZI DI SPAZZAMENTO STRADE E AREE PUBBLICHE E A USO PUBBLICO.....	58
39.1	Servizio di pulizia manuale.....	58
39.2	Servizio di pulizia meccanizzata.....	60
39.3	Servizio di raccolta e asporto delle foglie.....	61
39.4	Sanificazione dei centri storici e dei portici.....	61
39.5	Servizio di raccolta rifiuti abbandonati.....	62
39.6	Servizi di pulizia aree mercatali.....	62
39.7	Servizi di pulizia per manifestazioni o iniziative pubbliche.....	62
39.8	Pulizia biologiche, pozzetti, bocche lupo e griglie.....	62
39.9	Taglio verde e diserbo cigli stradali.....	63
39.10	Potature.....	63
39.11	Servizio di smaltimento e/o recupero autorizzato dei rifiuti derivati dai servizi di Igiene urbana.....	64
40	INIZIATIVE DI RIDUZIONE E PREVENZIONE DEI RIFIUTI.....	64
41	PIANO DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AMBIENTALE.....	65
41.1	Obiettivi e modalità.....	65
41.2	Attività e forniture minime richieste.....	66
41.3	Piano annuale di comunicazione ed informazione.....	67
41.4	Materiali informativi da prevedere in tutte le annualità.....	67
41.5	Materiali informativi per il Periodo Transitorio.....	68
41.6	Incontri informativi dedicati alla Cittadinanza.....	68
41.7	Incontri educativi nelle scuole.....	69
41.8	Caratteristiche dei materiali.....	69
41.9	Valutazione del piano di comunicazione nell'offerta tecnica.....	70
41.10	Fondo per altre iniziative ambientali.....	70
42	CARTA DEI SERVIZI.....	71
43	GESTIONE DEL PERIODO TRANSITORIO.....	71
44	PARTE IV – SERVIZI OPZIONALI A DIRETTA CORRESPONSIONE DA PARTE DELL'UTENZA.....	72
44.1	Raccolta ingombranti e RAEE – servizio oneroso a richiesta.....	72
44.2	Raccolta scarti vegetali – servizio oneroso a richiesta.....	73
45	PARTE V – SERVIZI OPZIONALI.....	74
45	CANCELLAZIONE SCRITTE MURALI.....	74
46	MESSA IN SICUREZZA, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO AMIANTO.....	74
47	PARTE VI – PENALI E CONTROVERSIE.....	75
47	PENALI.....	75
48	PARTE VII – ALLEGATI.....	79
48	ALLEGATO 1 - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA.....	79
48	ALLEGATO 1.1 - SPAZZAMENTO MECCANIZZATO.....	79
48	ALLEGATO 1.2 - DATI RIFIUTI O.R.SO. 2018-2021.....	79
48	ALLEGATO 1.3 - SPECIFICHE TECNICHE FORNITURE.....	79
48	ALLEGATO 2 - GESTIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE.....	79
48	ALLEGATO 3 - DUVRI PRELIMINARE.....	79
48	ALLEGATO 4 - ELENCO PREZZI UNITARI.....	79
48	ALLEGATO 5 - MODELLO DI LIBERATORIA.....	79



ALLEGATO 6 - ELENCO DEL PERSONALE.....	79
ALLEGATO 7 - PEF QUADRIENNALE.....	79
ALLEGATO 8 - PIANO TARIFFARIO.....	79

PARTE I - Condizioni generali

1 Oggetto dell'affidamento in concessione

1. L'affidamento in concessione riguarda il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo delle attività di raccolta, trasporto, smaltimento/avvio a recupero, gestione e riscossione della tariffa a corrispettivo, gestione del rapporto con l'utenza, gestione della Piattaforma ecologica, spazzamento e lavaggio strade e altri servizi di igiene urbana a ridotto impatto ambientale, in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione [Pan Gpp]* e del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 giugno 2022 recante «*Criteri ambientali minimi per affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani*» [CAM] nel territorio del comune di Malnate (VA) e ai sensi delle deliberazioni ARERA in ordine alla tariffa regolata ("MTR": Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e s.m.i.).
2. In ragione dell'affidamento dei servizi previsti dal presente Capitolato, ai fini della regolazione ARERA, il Concessionario si configura come "Gestore" del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per le attività sopra specificate e garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi previsti in capo allo stesso.
3. Il Concessionario, in qualità di Gestore, è tenuto al rispetto della disciplina regolatoria vigente nel periodo di espletamento della Concessione, nonché di eventuali ulteriori specifiche deliberate dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) ai sensi della regolazione ARERA. Per regolazione ARERA si intende in particolar modo MTR, "TITR": Deliberazione ARERA 444/2019 e s.m.i..) e qualità regolata ("TQRif": Deliberazione 18 gennaio 2022 ARERA 15/2022/R/Rif e s.m.i.)
4. Poiché la durata dalla concessione è superiore alla durata del secondo periodo regolatorio, con MTR si vuole intendere il Metodo Tariffario per i Rifiuti vigente e i metodi tariffari e i criteri di *unbundling* contabile che l'Autorità ARERA ha in programma di deliberare in seguito. Ai fini della regolazione della qualità, ai sensi dell'allegato A art. 3 del TQRif, si precisa che lo schema regolatorio deliberato per la gestione è lo SCHEMA III. Tale schema resterà invariato fino all'anno 2025 e potrà subire incrementi nel/i periodo/i regolatorio/i seguenti. Pertanto tutti i servizi espletati all'interno della concessione dovranno essere oggetto di registrazione, monitoraggio, misurazione e rendicontazione all'interno di un gestionale di tracciamento che consenta la produzione di registri conformi a quanto previsto dalla regolazione di ARERA.
5. Il servizio di gestione ambientale integrata dei rifiuti urbani si compone di Servizi Base, Servizi Onerosi per le singole Utenze richiedenti e Servizi Opzionali:
 - Servizi Base: servizi essenziali oggetto di affidamento;
 - Servizi Onerosi attivabili per singola Utenza: servizi a corresponsione delle singole Utenze richiedenti il servizio;
 - Servizi Opzionali: la cui attivazione può essere richiesta dal Committente.
6. Costituiscono Servizi Base da espletarsi secondo le modalità previste dal presente Capitolato, dal Regolamento Comunale del servizio di igiene urbana approvato con atto deliberativo n. 30 del



19.7.2021 e dal Regolamento per la disciplina del corrispettivo rifiuti in luogo della TARI approvato con atto deliberativo n. 31 del 19.7.2021:

- a. Raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;
- b. Gestione della tariffa puntuale a corrispettivo con misurazione volumetrica puntuale: contabilizzazione degli svuotamenti del rifiuto indifferenziato con tecnologia RFID e di altri servizi minori, emissione, riscossione, gestione dell'insoluto, come da dettaglio di cui al presente Capitolato Speciale (CSA) e dell'Allegato 2;
- c. Gestione del rapporto con gli utenti, inclusa la gestione dello Sportello fisico, dello sportello online dispositivo, del numero verde e del sito web, come da dettaglio di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e dell'Allegato 2;
- d. Trasporto e smaltimento/avvio a recupero dei rifiuti urbani, con individuazione degli impianti intermedi e/o finali da parte del Concessionario;
- e. Gestione tecnico-operativa e ottimizzazione della piattaforma comunale di conferimento rifiuti;
- f. Fornitura, manutenzione, riparazione di attrezzature per la raccolta, l'igiene urbana e la piattaforma comunale di conferimento rifiuti;
- g. Raccolta dei PSA – Prodotti Sanitari Assorbenti;
- h. Raccolta dei farmaci scaduti o inutilizzati e delle pile esauste;
- i. Raccolta dei toner presso gli uffici pubblici;
- j. Raccolta degli olii vegetali esausti;
- k. Servizio ecomobile;
- l. Raccolta differenziata, spazzamento e pulizia delle aree mercatali;
- m. Raccolta differenziata, spazzamento e pulizia presso eventi, sagre e manifestazioni;
- n. Raccolta differenziata presso i cimiteri;
- o. Rimozione dei rifiuti abbandonati fino a 5 mc;
- p. Organizzazione del cantiere operativo;
- q. Controllo e monitoraggio qualitativo dei rifiuti ai fini dell'incremento dell'avvio recupero;
- r. Spazzamento manuale, meccanizzato, svuotamento, manutenzione e gestione dei cestini e altri servizi di igiene urbana;
- s. Tracciabilità, rendicontazione e reportistica sul servizio;
- t. Gestione del Periodo Transitorio;
- u. Calcolo e rendicontazione dei driver alla base del calcolo del Piano Economico Finanziario ai sensi dell'MTR ARERA;
- v. Predisposizione del Piano Economico Finanziario in conformità con le disposizioni regolatorie ARERA, nonché dell'*unbundling* contabile ove richiesto;
- w. Rendicontazione di indicatori e standard di qualità in conformità con le deliberazioni ARERA in ordine alla Qualità regolata, alle disposizioni dell'ETC e a quanto previsto dalla Carta dei Servizi;
- x. Piano di comunicazione e informazione degli utenti;
- y. Piano di prevenzione dei rifiuti, inclusa l'ottimizzazione del compostaggio domestico;
- z. Elaborazione della Carta dei Servizi;
- aa. Servizio di Pronto intervento h24.

7. Tutti i servizi di cui al comma precedente sono a intendersi come servizi "a corpo".

8. Tutti i servizi in concessione riferibili alle attività sopra esposte, assunti tenendo conto del diritto di privativa ai sensi del primo comma dell'art. 198 del D.Lgs. n.152/06, saranno delegati al Concessionario sottoscrittore, ai sensi dell'art. 113, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n.267/00 e s.m.i.



9. Costituiscono Servizi Onerosi attivabili per singola Utenza:

- a. Raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti e dei RAEE a chiamata;
- b. Raccolta domiciliare del verde a chiamata o servizio annuale.

10. Costituiscono Servizi Opzionali gli ulteriori servizi indicati nella Parte V del presente Capitolato che saranno oggetto di negoziazione con il Concessionario e saranno attivati a seguito di richiesta scritta da parte del Committente. Il Concessionario dovrà produrre un'offerta tecnico-economica basata su turni di lavoro di mezzi e personale con dettaglio delle tipologie di mezzi, dei livelli di inquadramento e delle attrezzature utilizzate. La congruità dell'offerta del Concessionario all'*Allegato 4 - Elenco prezzi unitari*, o a prezzi regolati in via ufficiale o prezzi di mercato se non presenti all'interno dell'elenco prezzi unitari, sarà valutata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il Committente si riserva la facoltà di affidare all'esterno ad altri soggetti tali servizi opzionali.

11. Ai fini della liquidazione, eventuali servizi opzionali dovranno preventivamente essere quantificati con preventivo e poi autorizzati dal Committente, mentre le modifiche ai Servizi Base dovranno essere autorizzate e formalizzate con specifico provvedimento da parte del Committente. In ogni caso non sarà autorizzata la riscossione di importi relativi a servizi svolti in difformità dal presente Capitolato o senza preventiva richiesta o autorizzazione formale da parte del Committente. Resta fermo quanto stabilito dalle Linee guida ANAC, dai Decreti attuativi e dalla normativa vigente.

12. I servizi oggetto di concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali in materia di igiene e sanità pubblica e costituiscono attività di pubblico interesse, per cui non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale, il Committente potrà sostituirsi al Concessionario per l'esecuzione d'ufficio, con rivalsa di spese e danni.

13. Lo stato di manutenzione delle strade, le condizioni climatiche, la presenza e la permanenza di neve e la presenza di cantieri stradali non possono essere motivo di ritardo o interruzione del servizio pubblico, né possono essere addotte dal Concessionario come cause per l'imputazione di maggiori costi. Fanno eccezione comprovati casi di forza maggiore, di cui all'art. 1218 del Codice civile, o la sussistenza di condizioni oggettive in cui non è possibile garantire le norme sulla sicurezza per gli addetti.

14. Dovendo assicurare la continuità con l'attuale gestione, saranno fin da subito trasferiti al Concessionario, che in tale senso si obbliga a garantirli fino a conclusione del Periodo Transitorio, i servizi erogati dal Gestore uscente, senza pretesa alcuna di costi aggiuntivi.

15. Il presente Capitolato costituirà parte integrante del contratto tra il Comune e il Concessionario.

16. Il dettaglio delle singole attività, le caratteristiche e modalità operative e tecniche di svolgimento, le tipologie, i luoghi e i livelli qualitativi e quantitativi prestazionali richiesti sono dettagliati nel presente Capitolato e suoi Allegati.

17. Tutti i dati negli allegati sono riferiti all'assimilazione dei rifiuti speciali assimilabili per qualità come determinata o variata con i Regolamenti Comunali per la gestione dei rifiuti o quello per la gestione della tariffa. A partire dal 1° gennaio 2021, con l'entrata in vigore della modifica al D. Lgs. 152/2006 dettata dal D. Lgs. 116/2020, di fatto è venuto meno il concetto di assimilazione e quindi i servizi di cui si tratta dovranno essere resi per i soli rifiuti urbani definiti da tale modifica normativa.



1.1 Servizi complementari e analoghi

1. Il Committente si riserva la facoltà di affidare mediante procedura servizi complementari e analoghi al medesimo Concessionario nel caso in cui, a causa di circostanze imprevedute, siano diventati necessari per assicurare il servizio all'utenza oppure, senza previa pubblicazione di un bando di gara nel caso in cui i nuovi servizi siano consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati con il Contratto.
2. Il corrispettivo per tali servizi sarà di volta in volta concordato con il Comune sulla base di specifici progetti tecnico-economici che il Concessionario dovrà predisporre a sua cura e spese e che dovranno essere appositamente autorizzati dal RUP e dal DEC, sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara ove disponibili.

1.2 Modifiche all'oggetto della Concessione

1. L'organizzazione del servizio potrà essere modificata, nei limiti e secondo le clausole del presente CSA, per rispondere alle esigenze del Committente, di norma in sede di approvazione del Piano Finanziario. In questo caso il PEF dovrà contenere la descrizione delle eventuali modifiche introdotte, degli eventuali costi previsionali da includere e il criterio di calcolo degli stessi, così da rendere agevole la verifica di congruità e la successiva verifica degli scostamenti in sede di rendicontazione a consuntivo.

2 Ambito territoriale

1. Il territorio da servire è costituito dall'intera estensione del comune di Malnate (VA).

3 Definizioni e abbreviazioni

1. La Concessione fa riferimento alle definizioni, applicabili al caso, del D. Lgs. n. 152/2006 (in seguito anche "Decreto" o "TUA") e s.m.i.
2. "Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente" (di seguito "ARERA"): Autorità amministrativa indipendente per la gestione dei mercati regolati, tra cui i rifiuti urbani.
3. "Autorità nazionale anticorruzione" (di seguito "ANAC"): Autorità amministrativa indipendente per l'anticorruzione.
4. "Codice dei contratti pubblici" o "Codice": il D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.
5. "Committente" o "Comune": colui che affida in concessione i servizi.
6. "Concessionario" o "Impresa" o "Gestore": l'Impresa o il raggruppamento di Imprese che risulterà affidatario della Concessione.
7. "Contratto di servizio": il contratto stipulato tra il Comune e l'aggiudicatario.
8. "Direttore dell'esecuzione del contratto" (di seguito "DEC"): il Direttore che controlla la corretta esecuzione dell'affidamento.
9. "Disservizio": la mancata o ritardata raccolta effettuata su un singolo Utente dovuta a negligenza del gestore e non a errori commessi nell'esposizione dei rifiuti da parte degli utenti.
10. "ETC": Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolazione ARERA. Attualmente l'ETC del territorio oggetto dei servizi del presente Capitolato è il Comune di Malnate.



11. "MTR": Metodo Tariffario Rifiuti secondo deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e s.m.i.. Poiché la durata della concessione è superiore alla durata del secondo periodo regolatorio, con il termine MTR si vuole intendere il Metodo Tariffario per i Rifiuti vigente e i metodi che l'Autorità ARERA vorrà deliberare in seguito.
12. "PEF": Piano economico finanziario redatto secondo quanto previsto da ARERA nel MTR.
13. "Periodo transitorio": indica il periodo avente termine massimo decorrente dal verbale di consegna del servizio entro il quale il Concessionario dovrà perfezionare il subentro a titolo definitivo nel servizio di gestione dei rifiuti e nelle attività ricomprese nel perimetro oggetto di concessione, così come definito dal presente Capitolato.
14. "Responsabile Unico del Procedimento" (di seguito anche "RUP"): il responsabile incaricato della procedura di affidamento.
15. "Servizio di raccolta e trasporto non effettuato puntualmente": un disservizio reiterato (es: mancata raccolta di rifiuto conforme al medesimo Utente per la medesima frazione di rifiuto nell'arco di 3 mesi, salvo differente definizione da parte di ARERA); o qualunque altro servizio non effettuato secondo quanto previsto dal Programma delle Attività di raccolta e trasporto (es.: mancata raccolta di una frazione su una via).
16. "TITR": Deliberazione ARERA 444/2019 e s.m.i.
17. "TQRif": Deliberazione 18 gennaio 2022 ARERA 15/2022/R/Rif e s.m.i.
18. "Unbundling": separazione contabile dei costi secondo quanto disciplinato da ARERA.
19. "Utenza domestica" (di seguito anche "UD"): civile abitazione.
20. "Utenza non domestica food" (di seguito anche "UND food"): UND con produzione di rifiuti organici superiore a quella di un'utenza non domestica e necessitante di contenitori dedicati per la RD dei rifiuti organici, gestibili con i mezzi utilizzati per il circuito ordinario di raccolta.
21. "Utenza non domestica grande produttore" (di seguito anche "grande UND"): UND con produzione di rifiuti, per alcune o tutte le categorie raccolte porta a porta, superiore a quella di una UND media e necessitante di contenitori e servizi dedicati di grandi dimensioni, non direttamente gestibili con i mezzi utilizzati per il circuito ordinario di raccolta (ad esempio presse, cassoni scarrabili, etc.).
22. "Utenza non domestica ordinaria" (di seguito anche "UND ordinaria"): UND con produzione di rifiuti, per alcune o tutte le categorie raccolte porta a porta, analoga a quella di un'utenza domestica.
23. Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
24. Tariffa: TARI (tariffa rifiuti), così come introdotta dall'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, in forma di corrispettivo, come previsto dall'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
25. Utenza non domestica (di seguito anche "UND"): attività produttrice di rifiuti urbani secondo quanto previsto dall'allegato L-quinquies del Decreto;

4 Obiettivi della Concessione

1. Il Comune di Malnate



- a. intende alzare progressivamente le performance ambientali sin qui raggiunte in tema di differenziazione e riduzione dei rifiuti non riciclabili e mantenere l'imputazione dei costi per singole Utenze secondo principi di equità, in virtù della tariffa corrispettiva applicata fin dal 2013;
- b. intende innalzare le performance qualitative, in tema di purezza merceologica delle frazioni raccolte, in modo da conseguire gli obiettivi di avvio a riciclo stabiliti dalla programmazione regionale e nel TUA;
- c. intende innalzare la qualità dei servizi offerti agli Utenti, nel rispetto delle disposizioni ARERA.

5 Durata della Concessione

1. La durata della concessione è di anni 5 (cinque) più 1 di rinnovo condizionato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. La Concessione potrà essere rinnovata per 1 anno, entro la scadenza del 4° anno di affidamento, purché non siano state comminate penali oltre il 5% del valore del contratto annuale nel periodo di affidamento trascorso.
2. Alla scadenza naturale o in caso di risoluzione anticipata del contratto, il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle condizioni disciplinate nel contratto stesso, fino all'effettivo subentro in servizio da parte del nuovo Gestore.
3. In caso di squilibri finanziari, derivanti da mutamenti delle norme legislative, regolamentari o di regolazione, si potrà procedere alla revisione del Piano economico-finanziario e del presente Contratto di servizio, anche mediante l'estensione della durata del periodo dell'affidamento, in relazione al successivo art. 7, cui si rinvia.
4. In caso di squilibri finanziari, derivanti dall'approvazione di norme legislative regolamentari o di regolazione, che comportino un adeguamento del corrispettivo, la determinazione delle nuove condizioni di equilibrio potrà comportare anche la proroga del termine di scadenza dell'affidamento.
5. In ogni altro caso, il presente Contratto non è né prorogabile, né rinnovabile, salvo diversa disposizione comunitaria e/o di legge.
6. Il servizio potrà essere attivato per ragioni di urgenza a far data dal giorno successivo all'aggiudicazione definitiva, efficace ai sensi dei commi 8 e 13 dell'Articolo 32 del Codice dei contratti pubblici, in pendenza della stipulazione del contratto.

6 Importi contrattuali

1. Gli importi a base d'asta della concessione sono di seguito riportati:

Rif.	Base d'asta	5 ANNI	1 ANNO Eventuale rinnovo
A	Totale importo a base d'asta (IVA escl. ed escl. on. sic. non sog. rib.)	€ 8.675.902,30	€ 1.702.728,68 ¹
B	Oneri della sicurezza per DUVRI preliminare	€ 1.750,00	€ 350,00
C	Totale importo (IVA esclusa) C=A+B	€ 8.677.652,30	€ 1.703.078,68
D	Costo della manodopera	€ 4.292.564,45	€ 863.864,64
E	Incidenza del costo della manodopera (%)	49%	51%

¹ Importo a cui sono stati detratti gli oneri finanziari degli ammortamenti conclusi nei 5 anni



2. Il valore complessivo stimato dei servizi offerti in concessione, ai sensi del comma 4 dell'art. 35 del Codice dei contratti pubblici per i 5 anni di durata dell'affidamento, di rinnovo di ulteriore 1 anno e di eventuale proroga tecnica di 6 mesi, è pari a €11.246.221,21. La manodopera su questo valore è pari a € 5.588.361,40.

Rif.	Valore complessivo stimato	TOTALE APPALTO
F	Valore totale complessivo dei servizi (IVA esclusa) - 5 anni	€ 8.675.902,30
G	Valore totale complessivo dei servizi (IVA esclusa) - eventuale rinnovo 1 anni	€ 1.702.728,68
H	Eventuale proroga tecnica di 6 mesi	€ 867.590,23
I	Valore totale complessivo stimato dei servizi della concessione ai sensi del c. 4 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. (IVA esclusa) I=F+G+H	€ 11.246.221,21 ²
L	Costo della manodopera su I	€ 5.588.361,40

3. I Servizi Opzionali sono specificatamente previsti alla Parte V del presente Capitolato.
4. Gli importi determinati sulla base delle risultanze di gara sono da intendersi onnicomprensivi della remunerazione e di tutti gli oneri necessari, diretti e indiretti, all'espletamento dei servizi a perfetta regola d'arte, a esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, se dovuta, nella misura di legge.
5. Gli importi sono stati determinati sulla base di analisi puntuali effettuate sulle caratteristiche socio-territoriali, produttive e demografiche del Comune di Malnate. Tali elaborazioni sono state definite sulla base di dati ufficiali comunali (elenchi TARI, dati di dettaglio sulle produzioni di rifiuto, toponomastica, etc.) o di altri Enti sovracomunali (dati regionali sui rifiuti, etc.). Oltre a ciò sono state elaborate le Banche dati ufficiali dell'ISTAT e dell'ISPRA. Le grandezze e le analisi riportate all'Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa al presente Capitolato, sebbene dettagliatamente analitiche, devono essere considerate meramente rappresentative del contesto di riferimento e non esimono le Imprese che intendono partecipare alla gara dall'effettuare proprie valutazioni e analisi di dettaglio. I dati sulla produttività delle squadre di lavoro e le densità delle varie tipologie di rifiuto sono state ricavate da documenti ufficiali di riferimento quali ANPA "Definizione di standard tecnici" del 2001 e ISPRA "Analisi tecnico-economica della gestione integrata dei rifiuti urbani di igiene urbana" del 2009 e da prassi operative consolidate.
6. Le rappresentazioni dei dati riportati nel presente Capitolato e negli allegati non esimono i partecipanti alla procedura di affidamento dall'effettuare ulteriori analisi sul campo per garantire la coerenza tecnico-economica dell'Offerta. In ragione di ciò, non potranno essere richieste integrazioni contrattuali o imputati maggiori costi per errate valutazioni rispetto alle caratteristiche del territorio oggetto del presente affidamento. Rimane a carico dei concorrenti provvedere a una verifica preliminare delle modalità operative della gestione attuale.
7. L'importo della concessione avrà l'obbligo del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e di quanto previsto dalla Regolazione del settore introdotta da ARERA, come di seguito dettagliato.

7 Definizione dei rapporti economici, del piano economico finanziario e del piano tariffario

1. Il Comune di Malnate affida in concessione il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con riscossione della tariffa a corrispettivo dalle Utenze. Pertanto gli importi offerti in sede di gara non



costituiscono una obbligazione di pagamento del Committente, ma rappresentano esclusivamente il valore massimo della concessione.

2. Gli importi risultanti ad esito di gara saranno recepiti, a mezzo di una revisione infra-periodo, all'interno del Piano Economico Finanziario, in quanto gli importi offerti sono calcolati prevedendo un subentro di gestione e una modifica del perimetro e del livello di qualità della stessa. In ragione di ciò sarà possibile applicare nel PEF di revisione infra-periodo, ove necessario, le componenti QL, PG, nei limiti previsti dalla norma, per dare capienza adeguata ai nuovi costi. La motivata richiesta di revisione infra-periodo dovrà essere concordata con il Committente e predisposta a cura del Concessionario secondo le modalità e le procedure previste da ARERA. In presenza di subentro di nuovo Gestore, nei primi due esercizi, non essendo possibile basare il PEF su bilanci dell'anno a-2", sarà considerata unica fonte contabile certa per la redazione del PEF, la quotazione economica derivante dall'applicazione dei prezzi di gara.
3. Qualora il subentro dovesse avvenire nel corso di esercizio, il Concessionario fin d'ora accetta che il ricavo previsto per la corrispondente frazione di esercizio del primo anno sarà pari al totale del PEF vigente per il corrispondente anno (al netto dei CARC, delle componenti di conguaglio e delle altre componenti che il Committente vorrà riconoscere di esclusiva pertinenza del gestore uscente), con riferimento all'allegato 7, riproporzionato pro die al periodo effettivo di gestione del nuovo Concessionario. Le eventuali componenti di natura previsionale inserite nel PEF con riferimento all'avvicendamento della concessione saranno di esclusiva competenza del Concessionario entrante. Il Concessionario uscente, una volta effettuata l'emissione delle bollette, riverserà al Concessionario entrante la quota di PEF ad esso spettante ai sensi del presente comma, non oltre il termine ultimo del 31 dicembre dell'anno di avvicendamento. La successiva bollettazione di eventuali quote di conguaglio seguirà le medesime regole di ripartizione tra il Concessionario uscente e il subentrante fatto salvo che, qualora i suddetti importi dovessero essere fatturati dal Concessionario entrante, quest'ultimo avrà cura di riversare al Concessionario uscente quanto di competenza non oltre il termine ultimo del 31 dicembre dell'anno di fatturazione.
4. Il Concessionario ha valutato tutte le voci di costo riconosciute dal Committente nel presente CSA e le ha ritenute adeguate e comprensive di tutte le poste economiche necessarie al corretto espletamento del servizio e al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, ha altresì preso atto del PEF quadriennale vigente, rispetto al quale è necessario verificare il rispetto del limite di *price-cap* previsto dal MTR e rispetto al quale è commisurato il ricavo in caso di subentro in corso d'anno. Ha pertanto preso atto di tale importo nel formulare la sua offerta, che considera remunerativa. Ha analizzato il vigente piano tariffario (allegato 8) e le modalità di calcolo della tariffa vigenti, ha preso atto che il servizio sarà remunerato esclusivamente attraverso le tariffe pagate dagli utenti finali e accetta che nessun onere di pagamento diretto o indiretto incombe o incomberà sul Committente. Si sottolinea che l'approvazione finale del PEF compete ad ARERA. In caso di modifiche di ARERA sul PEF, per le parti di PEF di competenza del Gestore, in aumento o diminuzione, gli eventuali conguagli saranno applicati e riscossi dal Gestore, secondo le modalità previste da ARERA, senza possibilità alcuna di rivalsa sul Committente.
5. Fatto salvo quanto indicato nei commi precedenti per il primo periodo di concessione, in caso di subentro di nuovo Gestore, i servizi oggetto della concessione, da svolgere con le modalità previste nel presente capitolato, saranno compensati con l'inserimento dei costi efficienti nel piano economico finanziario predisposto dal Concessionario secondo il metodo MTR ARERA, in presenza di fonti contabili certe quali il bilancio di esercizio dell'anno a-2". Resta inteso che:



- a. nel presente CSA, sono presenti valori remunerati a canone ed eventuali valori remunerati a quantità. I primi saranno remunerati in relazione al valore assoluto offerto in sede di gara al netto del ribasso. I secondi saranno pari al prodotto tra prezzo unitario esito della gara e quantità effettive. In ciascun "anno a" il Concessionario effettuerà il calcolo del PEF grezzo dell'"anno a" ai sensi dell'MTR sulla base delle risultanze di bilancio per l'"anno a-2". Il Concessionario provvederà altresì a effettuare il calcolo del PEF sulla base dei valori offerti in sede di gara per l'"anno a" utilizzando per i servizi "a misura" le quantità consuntivate nell'"anno a-2";
 - b. nel caso il valore complessivo del piano finanziario calcolato secondo la metodologia MTR di ARERA dovesse risultare superiore rispetto al corrispettivo calcolato sulla base delle tariffe offerte in sede di gara, essendo il PEF ARERA da intendersi quale vincolo di corrispettivo massimo applicabile, si procederà a inserire nel PEF una rinuncia per l'importo corrispondente alla differenza tra i due;
 - c. nel caso il valore complessivo del piano finanziario calcolato secondo la metodologia MTR di ARERA dovesse risultare inferiore rispetto al corrispettivo calcolato sulla base delle tariffe offerte in sede di gara, si procederà ad applicare il PEF ARERA, poiché lo stesso è da intendersi quale vincolo di corrispettivo massimo applicabile in forza di legge. E' fatta salva la verifica dell'equilibrio economico – finanziario da calcolarsi per il perimetro dei servizi oggetto del presente CSA. Nel caso la verifica di equilibrio dovesse risultare negativa, il Gestore avrà facoltà di sottoporre alla valutazione del Committente un'istanza di superamento, o analoga procedura prevista dal MTR in vigore.
6. Nell'ambito della Regolazione ARERA il Concessionario, in qualità di Gestore integrato del servizio rifiuti, sottoporrà al Committente, nei modi, nei tempi e con la cadenza previsti dalla regolazione ARERA, il Piano Economico Finanziario della Gestione, dando analitica evidenza degli esiti della procedura di calcolo di cui al precedente comma. L'Ente Territorialmente Competente provvederà alla verifica di completezza, congruità e alla validazione dello stesso, previa eventuale integrazione del PEF con i costi di competenza del Comune. La redazione del Piano Finanziario-MTR ARERA, ivi incluse eventuali revisioni infra-periodo, dovrà essere predisposta e trasmessa al Committente con tempistiche utili a consentire la determinazione delle Tariffe di Igiene Ambientale.
7. Il Piano Finanziario presentato dal Concessionario, validato dall'ETC e approvato da ARERA, costituisce per finalità, caratteristiche e contenuti, elemento di riferimento *ex lege* nella definizione dei rapporti economici per le componenti in esso contenute.
8. Il Piano Economico Finanziario del Concessionario, in qualità di Gestore integrato del servizio rifiuti urbani, dovrà contenere tutte le singole voci di costo previste e indicate dal Metodo Tariffario Rifiuti di ARERA, dovrà essere riclassificato secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente, riconciliato con la contabilità complessiva del Gestore e/o con le fonti contabili certe anche mediante *unbundling* contabile ove previsto. Il PEF sarà accompagnato da una relazione di supporto e accompagnamento che commenterà tutti gli elementi caratteristici, i dati utilizzati per i conteggi, i driver e conterrà i prospetti di quadratura e raffronto, la relazione relativa all'equilibrio economico-finanziario della gestione, la dichiarazione di veridicità e ogni altro elemento ritenuto utile dall'ETC e da ARERA ai fini della validazione e approvazione. Il suddetto piano, per trasparenza ed esigenza di calcolo tariffario, dovrà essere redatto dando separata evidenza delle poste di costo relative ai servizi base, ai servizi a corresponsione diretta e a eventuali servizi esterni al perimetro regolato. Dovrà dare evidenza del



calcolo delle eventuali rinunce e della ripartizione delle stesse nelle differenti voci di costo che compongono il PEF.

9. La proprietà dei rifiuti e dei beni raccolti sul territorio e nella piattaforma di raccolta è del Committente e - a seguito di delega specifica di convenzionamento ai consorzi di filiera Conai - il Concessionario può consegnare ai centri di recupero e incassare i relativi contributi per conto del Committente.
10. I proventi generati dall'alienazione sul libero mercato di rifiuti recuperabili o dalla corresponsione di contributi da parte del Conai, del CdC RAEE, del CdCNPA pile e di altri Consorzi Obbligatorî, a fronte del conferimento dei rifiuti a soggetti loro concessionari, saranno riscossi materialmente dal Concessionario e il loro ammontare sarà portato in detrazione sull'ammontare complessivo di ciascun piano finanziario annuale, secondo le modalità e con l'applicazione dei coefficienti previsti dal Metodo Tariffario Rifiuti di ARERA vigente.
11. Il Piano Finanziario è integrato dal contributo MIUR, che sarà corrisposto al gestore in detrazione all'ammontare complessivo del Piano stesso. L'ammontare del suddetto contributo è indicato in via presuntiva nell'estratto di Piano Finanziario quadriennale 2022-2025 allegato (allegato 8) al presente CSA.
12. L'organizzazione del servizio potrà essere modificata, nei limiti e secondo le clausole del presente CSA, per rispondere alle esigenze del Committente, di norma in sede di approvazione del Piano Finanziario. In questo caso il PEF dovrà contenere la descrizione delle eventuali modifiche introdotte, degli eventuali costi previsionali da includere e il criterio di calcolo degli stessi, così da rendere agevole la verifica di congruità e la successiva verifica degli scostamenti in sede di rendicontazione a consuntivo.
13. Entro 15 giorni dall'approvazione del PEF da parte dell'ETC, e comunque entro i termini e con le modalità previste da ARERA, il Concessionario dovrà presentare al Committente la proposta di Piano Tariffario.
14. In attesa di recepire indicazioni emanande da parte di ARERA in merito alle modalità di calcolo delle tariffe per gli utenti finali, l'importo del PEF sarà oggetto di commisurazione puntuale alle utenze in base ai quantitativi di rifiuti conferiti o ai servizi puntuali richiesti nell'anno a di riferimento, prevedendo indicativamente un acconto sulla base di una stima presuntiva e un conguaglio a seguito di consuntivazione a fine esercizio. Il conguaglio potrà essere fatturato in una con l'acconto dell'anno successivo, in caso si proceda all'emissione di una sola bolletta all'anno.
15. L'applicazione della tariffa puntuale presuppone l'identificazione dell'utenza e il conteggio degli svuotamenti e la gestione del dato è cruciale e delicata, poiché sottintende un onere economico per l'utente finale: è fatta richiesta al Gestore di certificare, mediante dichiarazione di veridicità del legale rappresentante, l'attendibilità della misura effettuata nei limiti di un errore consentito non superiore all'1%, ritenuto accettabile e fisiologico. A cura del Committente, saranno effettuate campagne a campione per la verifica del funzionamento del sistema e del rispetto della percentuale di errore. In caso si verificasse, nel corso di una di queste campagne, il non rispetto del margine di errore, il Committente provvederà all'applicazione delle penali previste.
16. Il Concessionario dovrà ottenere il corrispettivo esclusivamente attraverso la riscossione della tariffa dagli Utenti finali, cui provvederà direttamente. I ricavi da Tariffa sono di competenza del Concessionario per la corrispondente parte di PEF. Il Committente si riserva di inserire importi nella parte di PEF relativa al Comune, per servizi erogati o costi sostenuti direttamente dallo stesso, i quali,



ancorché riscossi dal Concessionario, dovranno essere riversati al Comune. Il Concessionario dovrà procedere all'accertamento e riscossione conformemente alle modalità previste nei vigenti Regolamenti Comunali e secondo le tariffe che stabilirà l'Ente Territoriale competente, su proposta del Concessionario, in coerenza col PEF approvato, fatte salve le disposizioni in materia emanande dall'Autorità ARERA e l'approvazione delle entrate tariffarie da parte della stessa Autorità.

- 17.Eventuali controversie tra l'utenza e il Concessionario inerenti l'interpretazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa dovranno essere risolte acquisendo il parere vincolante del Committente e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'Autorità ARERA.

8 Revisione dell'importo della concessione

1. Nessun adeguamento in aumento o in diminuzione del corrispettivo può essere riconosciuto per il primo anno di concessione.
2. Il Committente procederà all'adeguamento del corrispettivo, a partire dal secondo anno contrattuale, facendo riferimento alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), rilevato dall'ISTAT.
3. Resta inteso che le variazioni di prezzo saranno recepite nel PEF nei limiti consentiti dall'applicazione del metodo tariffario.
4. Non saranno oggetto di revisione i costi finanziari di ammortamento delle attrezzature e dei mezzi e l'utile d'impresa. Ne consegue che il canone da assoggettare a revisione è il 93% del valore di contratto.
5. Resta inteso che non sono consentite revisioni dell'importo riferite a qualsiasi altro parametro, tra cui, a mero titolo esemplificativo, l'incremento della popolazione, l'adeguamento contrattuale del personale adibito al servizio, l'aumento del costo del carburante, fermo restando quanto stabilito dal presente capitolato.

8.1 Variazione dei Servizi

1. Il Concessionario si impegna ad aumentare, estendere o variare anche in diminuzione, su richiesta del Committente, i servizi indicati nel presente Capitolato.
2. Le variazioni dei servizi che comportano aumento o diminuzione dell'importo della concessione, purché nei limiti consentiti dalle disposizioni legislative in materia, comportanti maggiori o minori prestazioni, sia di personale, sia di mezzi, sono accertate su base annuale, in riferimento al servizio e all'importo in essere, riferito al momento della richiesta di adeguamento del servizio stesso.
3. L'adeguamento dei servizi si effettua su richiesta del Committente e sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria prodotta dal Concessionario, la cui congruità sarà validata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto; dovrà quindi essere oggetto di approvazione da parte del Committente o del Responsabile unico del procedimento. La scheda di analisi di costo e l'eventuale calcolo di poste previsionali da inserire nel PEF dovrà essere dettagliata e contenere tutti gli elementi e le procedure necessarie per garantire la successiva verifica a congruaggio degli importi sostenuti.



4. Nel caso in cui dovesse essere necessario introdurre nell'affidamento servizi diversi o aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti e/o non presenti all'*Allegato 4 - Elenco prezzi unitari*, per la loro valutazione i prezzi saranno fissati in contraddittorio tra le parti.
5. Il Concessionario potrà proporre al Committente, il quale si riserverà comunque ogni decisione al riguardo, variazioni sulle modalità esecutive dei servizi stessi, purché finalizzate alla loro razionalizzazione e al loro miglioramento.
6. Sono ammesse varianti (in aumento/diminuzione) necessitate, o rese opportune, dall'evoluzione tecnologica ovvero conseguenti alle risultanze dei piani di monitoraggio o dalle evoluzioni della normativa e regolazione vigenti, in riferimento particolare e non esclusivo alla regolazione della qualità tecnica e contrattuale. In tali casi il Committente, su istanza motivata del Concessionario, definirà con apposito atto aggiuntivo le conseguenti variazioni economiche in aumento o diminuzione.
7. Qualora gli sviluppi chilometrici dei percorsi intesi come nuove strade/piste ciclabili da sottoporre a spazzamento meccanizzato e manuale dovessero subire variazioni in misura non inferiore al 15%, in aumento o in diminuzione, si prenderanno in considerazione con apposito atto aggiuntivo.
8. Qualora i costi di smaltimento/trattamento per frazione di rifiuti presentino variazioni non inferiori, in aumento o in diminuzione, al 15% conseguenti a condizioni di mercato dimostrate in modo oggettivo, il corrispettivo relativo a tale servizio (determinato dall'estratto dell'ultimo PEF approvato) è aumentato o diminuito, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, mediante l'inserimento nel PEF di riferimento delle corrispondenti poste economiche.
9. Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di apportare modifiche e variazioni, temporanee e/o definitive, sui tempi e sulle modalità di esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento, a suo insindacabile giudizio. Qualora si trattasse di modifiche tali da comportare variazioni delle condizioni contrattuali, le stesse andranno rinegoziate e risolte con l'accordo di entrambi i contraenti.

8.2 Istruttoria delle Variazioni

1. Le variazioni previste sono operate sulla base di un'istruttoria condotta dal Committente tramite il DEC, che si dovrà concludere con un atto di approvazione e con inserimento delle relative poste economiche nel primo PEF utile.
2. Il Concessionario dovrà rispondere alle richieste del DEC, procedendo eventualmente all'elaborazione di relazioni tecnico-economiche nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta del DEC o del RUP.
3. Il servizio dovrà essere variato, indicativamente entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'adozione dell'atto di approvazione.
4. L'aggiornamento dell'importo della concessione per modifiche dei servizi, in aumento, o in diminuzione, sarà liquidato mediante l'inserimento nel PEF di riferimento delle corrispondenti poste economiche, con commisurazione al periodo di efficacia della modifica. Ove necessario e opportuno si procederà mediante una modifica infra-periodo.



9 Poteri di controllo

1. Il Committente individuerà, comunicandolo al Concessionario, all'interno della propria struttura, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche "RUP") che si avvale, per quanto riguarda il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile del contratto, del Direttore dell'esecuzione del contratto, cui saranno demandati i compiti di vigilanza e controllo nell'esecuzione del presente contratto di servizio ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi, con particolare riferimento agli standard previsti dallo schema regolatorio della qualità in vigore. Il RUP ed il DEC s'interfaceranno con il Referente Tecnico nominato dal Concessionario con qualifica di Responsabile Tecnico del servizio, stabilendo una linea di comunicazione diretta e preferenziale.
2. Il Concessionario dovrà agevolare in ogni modo il personale tecnico del Committente alla rilevazione dei dati statistici, dei tempi e dei metodi dei servizi eseguiti, accettando anche di essere accompagnato dal suddetto personale. Il RUP o il DEC potranno conseguentemente disporre, in qualsiasi momento e a loro discrezione, l'ispezione sui mezzi, i controlli sui collaudi delle attrezzature e delle macchine, il funzionamento delle pesche o la presenza dei certificati di conformità e la tenuta dei registri di carico e scarico al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente Capitolato. Il Concessionario deve altresì consentire il libero accesso, in ogni momento, allo Sportello, all'ufficio e ai locali del cantiere dei servizi o di ogni altro luogo destinato allo svolgimento del servizio, fornendo tutta la documentazione necessaria inerente ai servizi in concessione e i chiarimenti occorrenti.
3. Il RUP e il DEC provvederanno alla vigilanza e al controllo tramite le disposizioni e gli ordini di servizio che saranno immediatamente esecutivi.
4. In aggiunta al controllo operato dai soggetti di cui al comma 1, il Committente potrà richiedere attività di vigilanza e controllo anche attraverso il personale dei seguenti Enti:
 - a. Polizia Locale;
 - b. Dipendenti o incaricati dal Comune;
 - c. Agenzia Regionale Protezione Ambientale;
 - d. Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri;
 - e. Corpo Forestale Regionale;
 - f. A.T.S. territorialmente competente;
 - g. Direzione Provinciale del Lavoro.

Il personale appartenente agli Enti di cui sopra potrà, dopo aver svolto ogni controllo reputato necessario, inviare eventuali segnalazioni al Committente in base alle quali il Committente potrà emanare provvedimenti nei confronti del Concessionario.

5. Il Concessionario è tenuto a segnalare al Committente, tempestivamente, e comunque non oltre le 24 ore successive, le inadempienze o irregolarità o anomalie che si fossero verificate o si prevedessero nel servizio.
6. Il Concessionario dovrà essere inoltre disponibile a controlli sulle quantità dei rifiuti raccolti e differenziati, da effettuarsi a discrezione del Committente, che potrà affiancare un proprio incaricato nelle operazioni di raccolta, trasporto e pesatura dei rifiuti stessi, anche attraverso pesature intermedie; il Concessionario è sempre tenuto a esibire la documentazione comprovante l'avvenuta consegna a destinazione dei rifiuti raccolti (pesate degli impianti di stoccaggio, di trattamento o



smaltimento, bolle di consegna corredate da bindelli di pesata dei materiali destinati al recupero forniti dai recuperatori, formulari, ecc.).

7. È facoltà del Committente adottare tutti i sistemi tesi a verificare la veridicità delle attestazioni.

10 Risoluzione e recesso del contratto

1. Il Gestore incorrerà nella revoca della concessione anche ai sensi dell'Articolo 1456 del C.C., nei casi sottoelencati:
 - a. per la mancata assunzione del personale in forza al precedente Gestore nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 - *Personale* del presente Capitolato;
 - b. per abituali disservizi, servizi non effettuati puntualmente, negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e comunicate, che, a giudizio del Committente, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso;
 - c. per scioglimento, cessazione o fallimento del Concessionario;
 - d. per sospensione del servizio per 3 turni consecutivi di raccolta, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
 - e. per mancata o scorretta tenuta dei registri e documenti previsti dalla normativa in materia di rifiuti;
 - f. per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
 - g. per subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Committente;
 - h. per inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale o nel rispetto degli istituti fondamentali dei C.C.N.L. applicati;
 - i. per mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - j. in caso di mancato reintegro della cauzione definitiva nell'importo originario entro trenta giorni dalla escussione della stessa;
 - k. in tutte le altre ipotesi in cui la risoluzione ex Articolo 1456 del Codice civile è prevista nel Contratto;
 - l. l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'affidamento, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi come previsto all'Articolo 47 - *Penali* del CSA.
2. Verificandosi una o più delle sopra elencate violazioni il Committente procederà alla revoca della concessione con atto amministrativo, senza necessità di preventiva diffida. E' sempre consentito al Committente di procedere ai sensi dell'art. 1453 c.c.
3. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per responsabilità del Concessionario, la cauzione sarà incamerata dal Committente, in via parziale o totale fino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti allo stesso.
4. Qualora l'importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, il Committente ha facoltà di promuovere ogni iniziativa per il recupero del maggior danno.



5. E' sempre consentita al Committente la revoca anticipata della concessione giustificata dal prevalente interesse pubblico. In tali casi si fa riferimento all'art. 176 quarto comma D. lvo 50/2016 nelle parti applicabili, tenuto conto che la presente concessione non prevede l'esecuzione di opere.
6. Il Comune, inoltre, potrà recedere unilateralmente dal contratto, per motivi di opportunità, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche se sono iniziate le relative prestazioni. In tal caso, il Concessionario avrà diritto di percepire esclusivamente il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino già accettati dal RUP, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, ai sensi del Codice dei contratti pubblici, con esclusione di qualsiasi ulteriore pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

PARTE II – Oneri e responsabilità del Concessionario

11 Cauzione provvisoria e definitiva

1. I concorrenti, per essere ammessi alla gara, a corredo dell'offerta tecnica e dell'offerta economica dovranno produrre una garanzia provvisoria pari all'importo indicato nel Bando di gara e nei termini previsti dal Disciplinare di gara, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente.
2. La garanzia, se prodotta mediante fidejussione, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Committente e avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
3. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario, alla stipula del contratto, dovrà costituire idonea cauzione definitiva, con le modalità previste dell'Articolo 103 del Codice dei contratti pubblici.
4. In caso di prelievo della garanzia di cui al comma precedente del presente Articolo, il Concessionario dovrà reintegrare la stessa entro quindici giorni dalla data del prelievo medesimo.
5. Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione del rapporto, a seguito del positivo accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
6. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienze del Concessionario, la cauzione sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale fino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti allo stesso; qualora l'importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, il Comune ha facoltà di promuovere ogni iniziativa utile al recupero del proprio maggior danno.
7. La mancata osservanza dell'obbligo di reintegro di cui al comma 4 del presente Articolo è causa di risoluzione del Contratto, con le modalità stabilite all'Articolo 10 - *Risoluzione e recesso*.



12 Subappalto

1. L'Offerente, in sede di offerta, dovrà dichiarare se intende procedere al subappalto ad altra Impresa di alcuni servizi oggetto dell'affidamento, secondo quanto previsto dall'Articolo 174 e dai commi 10, 11 e 17 dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
2. Il subappalto è consentito nei limiti del citato Articolo 105 del Codice dei contratti pubblici.
3. Il Comune rimarrà totalmente estraneo ai rapporti di subappalto per il quale ogni responsabilità per l'esecuzione dei servizi resta in capo al Concessionario, che dovrà comunicare con congruo anticipo, rispetto alla data di richiesta di subappalto, i dati e le comunicazioni di ogni subappaltatore. Non si considera subappalto il noleggio straordinario di automezzi o di attrezzature purché l'uso sia effettuato con personale del Concessionario e sotto la piena responsabilità dello stesso.
4. In caso di assenza di dichiarazione di subappalto in fase di gara, il Committente non concederà nessuna autorizzazione in tal senso.
5. Il Concessionario dovrà trasmettere al Committente una copia del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo avvio del servizio subappaltato. Tale contratto deve individuare l'ambito dei servizi del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Contestualmente alla trasmissione del contratto di subappalto, il Concessionario dovrà trasmettere al Committente:
 - a. la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata, compresi i requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per categorie e classi adeguate;
 - b. la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'Articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei partecipanti al raggruppamento;
 - c. la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore medesimo dei motivi di esclusione di cui all'Articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.
 - d. Quant'altro previsto dalla normativa di riferimento per la fattispecie in oggetto.
6. Ai sensi del comma 2 dell'Articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, il Concessionario potrà subappaltare o affidare in cottimo i servizi secondo quanto previsto dalla Legge. Ai sensi del comma 14 dell'Articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, il subappaltatore dovrà garantire, oltre gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente Contratto, il riconoscimento ai propri lavoratori di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il Concessionario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Al fine quindi di consentire al Committente l'autorizzazione e la verifica dei contratti di subappalto, questi ultimi dovranno contenere espliciti richiami in tal senso e dovrà essere fornita evidenza a RUP e DEC del rispetto di quanto previsto dal suddetto comma 14, ovvero a titolo di esempio, con riferimento al subappaltatore:
 - a. elenco del personale assegnato alla commessa;
 - b. contratto applicato ai propri dipendenti;
 - c. buste paga dei lavoratori impiegati;



- d. dichiarazione del consulente del lavoro che attesti l'applicazione di quanto previsto dal comma 14 in occasione di ogni pagamento.

13 Osservanza delle leggi e dei regolamenti

1. Il Concessionario si obbliga all'esecuzione del servizio secondo le migliori pratiche di settore e nel pieno rispetto delle normative ad esso di tempo in tempo applicabili.
2. Per tutto ciò che, nel presente e suoi allegati, non è previsto o dovesse essere in contrasto con norme regolamentari o altre norme di legge applicabili alla materia trattata, si fa riferimento e prevalgono quest'ultime.
3. Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato, il Concessionario avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le Ordinanze Municipali e più specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria e antinfortunistica del personale addetto e aventi rapporto con i servizi oggetto dell'affidamento, nonché le disposizioni emanate o emanande dall'Autorità di regolazione ARERA in materia di servizio integrato dei rifiuti urbani e quelle in materia di viabilità stradale.

14 Responsabilità

14.1 Responsabile Tecnico

1. Il Concessionario all'atto della consegna del servizio dovrà comunicare al Committente il nominativo del Responsabile Tecnico, indicandone i recapiti telefonici, nonché l'indirizzo di posta elettronica, in modo da garantire l'immediata reperibilità in caso di bisogno. In caso di sostituzione, il Concessionario dovrà dare immediata comunicazione del nuovo nominativo.
2. Al Responsabile Tecnico sarà affidato il coordinamento e la verifica dei servizi e dovrà segnalare entro 24 ore dall'occorrenza ai tecnici incaricati dal Committente eventuali condizioni di anomalia nei servizi programmati.
3. Ogni giorno il Responsabile Tecnico dovrà verificare eventuali reclami e segnalazioni e trasmetterli al Committente, unitamente all'indicazione delle operazioni intrapresi per superarli.

14.2 Controllo documentale, piani di lavoro e reportistica

1. Per garantire una rendicontazione ed un'ottimizzazione costante dei servizi in concessione, il Concessionario dovrà inoltrare la seguente documentazione al Committente in formato cartaceo e/o digitale, anche in *cloud* condiviso, secondo impostazioni, sintassi, formati, indici condivisi, per una gestione efficace da parte del Committente:

giornalmente

- a. la rendicontazione_giornaliera delle richieste di Pronto intervento;
- b. la rendicontazione_giornaliera di reclami e segnalazioni;



- c. la *rendicontazione_giornaliera* dei contenitori non conformi non raccolti nello svolgimento del servizio come da art. 19.1 e delle segnalazioni di non conformità;
- d. la *rendicontazione_giornaliera* del servizio svolto, con dettaglio dei percorsi e servizi effettuati, per i servizi di raccolta ed igiene urbana, in confronto con quelli previsti e la motivazione della variazione. Per i servizi di igiene urbana su modulistica del Committente;

a cadenza settimanale

- e. la *rendicontazione_settimanale* contenente le risoluzioni fotografiche geolocalizzate, da presentarsi sotto forma di *report* di intervento, delle richieste di intervento da parte del DEC o del RUP;
- f. la *rendicontazione_settimanale* contenente i rilievi fotografici geolocalizzati degli abbandoni rilevati e delle risultanze delle attività di controllo qualitativo effettuate sul territorio;
- g. la *rendicontazione_settimanale* contenente i rilievi fotografici geolocalizzati, da presentarsi sotto forma di *report* di intervento, dei servizi opzionali richiesti, approvati dal DEC o del RUP ed effettuati;
- h. la *rendicontazione_settimanale* degli interventi su pozzetti e diserbo;

entro il giorno 10 del mese successivo

- i. la *rendicontazione_mensile*, da caricarsi in modalità movimenti sull'applicativo O.R.So., per codice EER, modalità di raccolta, trasportatore e relativi impianti di destino, fatta salva la facoltà di caricamento automatico per singolo movimento;
- j. la *rendicontazione_mensile* delle attrezzature stradali svuotate, anche tramite compilazione in O.R.So.;
- k. la *rendicontazione_mensile* e il *database* degli svuotamenti del rifiuto residuo del mese precedente, degli interventi a richiesta puntuale di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti, dei RAEE e del verde, ove i dati non fossero trasferiti in continuo;
- l. la *rendicontazione_mensile* dei conferimenti per tipologia di utenza alla piattaforma comunale di conferimento;
- m. la *rendicontazione mensile* delle attrezzature domiciliari riparate, sostituite, fornite, con data di richiesta e soddisfacimento della richiesta, tipologia di contenitore, volume, frazione di rifiuto, codice Utenza TARI, codice identificativo contenitore, TAG RFID se presente;
- n. la *rendicontazione mensile* del servizio svolto, con dettaglio dei percorsi e servizi effettuati, per i servizi di raccolta ed igiene urbana, in confronto con quelli previsti e la motivazione della variazione;

ogni semestre

- o. la *rendicontazione* della campagna di analisi merceologica effettuata

entro il 31/3 di ogni anno

- p. il Programma annuale delle attività di raccolta e trasporto ai sensi del TQRif che riporti anche l'individuazione delle aree di pregio, densamente popolate, servite con sistemi domiciliari o di prossimità, entro il 31/3 di ogni anno;
- q. il Programma annuale delle attività di Spazzamento e Lavaggio ai sensi del TQRif che riporti anche l'individuazione delle aree di pregio, densamente popolate, entro il 31/3 di ogni anno;
- r. il *Rapporto annuale* della gestione, relativo ai quantitativi gestiti per flussi differenziati e modalità di raccolta, ai mezzi e alle attrezzature, alla formazione del personale operativo del



Concessionario, al monitoraggio qualitativo sulle Utenze, ai trend qualitativi rilevati tramite campagne semestrali di analisi merceologica, alle esposizioni delle Utenze, alle campagne di prevenzione, compostaggio, comunicazione e sensibilizzazione, alla tariffazione, all'analisi sintetica delle Utenze con esposizioni sotto/sopra soglia di rifiuto tariffato ed alle azioni da intraprendere per ridurre l'elusione del servizio, all'analisi delle azioni intraprese per innalzare quali-quantitativamente la differenziazione e ridurre la produzione dei rifiuti, con particolare riferimento ai flussi indifferenziato, ingombrante, degli imballaggi in plastica, agli abbandoni e al littering ed ai risultati raggiunti, la mappatura dei contenitori stradali (ciascun contenitore, identificato con transponder o chip, dovrà essere individuato per tipologia di rifiuto, tipologia di attrezzatura, volume, posizione), la rendicontazione annuale dei costi sostenuti, dei disservizi, dei servizi non erogati puntualmente e delle interruzioni, delle attività di manutenzione/riparazione delle attrezzature, delle richieste ricevute di Pronto intervento e degli interventi prestati,

definendo in collaborazione con il DEC, entro il termine del Periodo Transitorio, l'indice ed il formato più efficace (xls, doc, ppt) del Rapporto annuale della gestione, da mantenere per tutta la durata dell'affidamento, fatte salve eventuali modifiche da concordare annualmente.

Resta inteso che alcune delle informazioni sopra riportate potranno essere fornite a richiesta del DEC e che l'obiettivo di tale rendicontazione, prevista dai CAM e dalle disposizioni ARERA, è la progressiva ottimizzazione dei servizi. Pertanto il monitoraggio e la rilevazione dell'andamento dei servizi è teso a cogliere gli elementi ottimizzabili e a sottoporli al Concessionario

Ai sensi dei CAM 2022, il Rapporto annuale è messo a disposizione per la consultazione degli Utenti e pubblicato sul sito internet del Comune per le parti di comune interesse, individuate in accordo col Committente;

ogni anno

- s. la rendicontazione degli incassi relativi alla gestione complessiva del servizio nell'anno precedente;
- t. l'analisi delle Utenze con conferimenti sopra/sotto soglia;
- u. il rapporto annuale sul compostaggio domestico con l'elenco degli aderenti, beneficiari di riduzione tariffaria;
- v. il PEF redatto secondo quanto previsto da ARERA nell'MTR compresa la riconciliazione con Conto Economico e Stato Patrimoniale e, ove previsto, l'*unbundling* contabile. Il PEF redatto sulla base degli importi di gara per l'anno a-2;
- w. la rendicontazione annuale dello stato di avanzamento del piano degli investimenti e il confronto tra investimento presuntivo e consuntivo;
- x. la rendicontazione annuale a consuntivo delle eventuali poste previsionali previste nel PEF finanziario;
- y. la rendicontazione annuale a consuntivo degli eventuali driver utilizzati nel PEF di ciascuna gestione;
- z. la rendicontazione annuale a consuntivo dei livelli di performance raggiunti per ciascuno degli indicatori della qualità previsti nella carta dei servizi e/o dalla regolazione vigente o concordati con l'ETC.

2. Il Concessionario dovrà inoltre garantire la rendicontazione informatizzata degli spostamenti dei mezzi adibiti alle raccolte delle frazioni oggetto di contabilizzazione per la determinazione della tariffa corrispettiva secondo il dettaglio di cui all'Allegato 2.



3. Entro 15 giorni dal verbale di consegna del servizio il Concessionario dovrà inoltrare al Comune e al DEC l'elenco del personale impiegato nel cantiere, con indicazione delle seguenti informazioni:

- a. Contratto applicato;
- b. Livello e posizione parametrica;
- c. Mansione (indicare se autista, operatore, capocantiere, addetto spazzamento, ingombranti, ecc.);
- d. Data di assunzione;
- e. Percentuale di part – time (indicare %);
- f. Tipo di impiego (determinato o indeterminato);
- g. L. 104.

Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazioni e sostituzioni al più tardi entro una settimana.

4. Entro 15 giorni dal verbale di consegna del servizio il Concessionario dovrà inoltrare al Comune e al DEC l'elenco dei mezzi impiegati nel cantiere, con indicazione delle seguenti informazioni:

- a. Marca e modello;
- b. Telaio;
- c. Attrezzatura e volumetria di carico;
- d. MTT;
- e. Impiego e attività (indicare ad es. racc. ingombranti, verde, ecc.);
- f. Data di immatricolazione;
- g. Tipologia di motorizzazione (indicare classe Euro di appartenenza);
- h. Impiego (indicare il servizio per cui è previsto);
- i. Alimentazione;
- j. Proprietà.

Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazioni e sostituzioni al più tardi entro una settimana e inoltrato al Committente e al DEC. Un aggiornamento ulteriore di tale elenco dovrà essere inoltrato con la messa a regime del parco mezzi di cui all'articolo 17 – *Mezzi* *Annualmente* dovrà essere inoltrata la copia dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti, comprensiva dell'elenco dei mezzi autorizzati.

5. Il Concessionario dovrà altresì completare le schede comunali O.R.So. nel rispetto delle scadenze semestrali di cui alla DGR regionale, il MUD ed ogni altro adempimento richiesto, nel rispetto delle scadenze relative.
6. L'innovatività e l'efficacia della rendicontazione ed il contributo che sarà in grado di imprimere all'ottimizzazione progressiva del servizio, alla produttività del personale impiegato ed all'efficientamento del controllo da parte del Concessionario, saranno oggetto di valutazione in sede di gara.

14.3 Oneri e obblighi diversi a carico del Concessionario

1. Sono obblighi, oneri o costi generali a carico del Concessionario, ricompensati direttamente con l'importo a base d'asta assoggettato a ribasso d'asta e riscosso direttamente in concessione nel rispetto delle disposizioni di ARERA, l'adozione e il rispetto delle seguenti norme:



- a. l'uso di cartello di avviso, fanali di segnalazione e di quanto altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza, durante lo svolgimento dei servizi;
- b. apporre sulle attrezzature e sui mezzi fissi e mobili, in punti visibili, cartelli indicatori con adeguate scritte di identificazione del Committente;
- c. osservare le disposizioni che saranno emanate dagli Enti preposti al controllo in ordine alle dotazioni di mezzi di protezione sanitaria e igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività e ai necessari controlli sanitari;
- d. tenere i registri di carico e scarico e tutta la documentazione prescritta dalla legge e metterli a disposizione del Committente ogni qualvolta ne richieda la visione;
- e. dare attuazione alle Ordinanze sindacali emanate dal Comune in materia di regolamentazione dei servizi in affidamento, in particolare per quanto riguarda le azioni da intraprendere in caso di conferimenti irregolari (non ritiro dei sacchetti, comunicazioni agli interessati, elenchi di comportamenti scorretti, ecc.)
- f. garantire, per le fasi di competenza, l'assenza di rischi per l'ambiente, limitare il più possibile il verificarsi di inconvenienti imputabili a rumori o odori molesti, il massimo decoro di mezzi e attrezzature utilizzate nell'espletamento dei servizi in concessione.

14.4 Obblighi ed impegni del Committente

1. Il Committente si impegna a cooperare con il Concessionario e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti che rientrino nelle proprie competenze, al fine di rendere più efficiente l'esecuzione dei servizi.
2. L'obbligo di cooperazione consiste, in particolare:
 - a. nel mettere a disposizione del Concessionario le proprie banche dati e le procedure relative alla gestione della Tariffa;
 - b. nel consentire al Concessionario l'accesso a tutte le informazioni inerenti la gestione in oggetto in possesso del Committente, utili ai fini dello svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato;
 - c. nella collaborazione da parte degli uffici comunali, che sono tenuti ad informare con congruo anticipo il Concessionario in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possano, in qualsiasi modo, incidere sulla erogazione dei servizi.
3. Il Committente si impegna in particolare a:
 - a. non autorizzare né consentire a terzi, diversi dal Concessionario per tutta la durata dell'affidamento, l'effettuazione delle attività oggetto del presente capitolato di servizi;
 - b. collaborare con il Concessionario, qualora si verificassero situazioni di emergenza, all'individuazione di soluzioni a tutela dell'igiene e della salute pubblica della cittadinanza e degli operatori adibiti al servizio;
 - c. cooperare per l'ottenimento dei permessi relativi alla viabilità sulle eventuali corsie preferenziali, nonché di accesso a zone a traffico limitato o escluso a tutti gli automezzi propri o di terzi che l'Impresa utilizzerà per lo svolgimento delle attività di cui al presente CSA;
 - d. cooperare per la definizione dei divieti di sosta nelle aree oggetto di spazzamento nei giorni e orari stabiliti da programma.



14.5 Responsabilità e garanzie assicurative

1. Il Concessionario dovrà adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutte le precauzioni e risponderà direttamente dei danni prodotti a persone, animali, ambiente o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi che gli sono stati affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi, considerato terzo anche il Comune, esonerando il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
2. Sarà a carico del Concessionario la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà privata o per danni alla medesima. Tale responsabilità non rappresenta una limitazione del servizio, che dovrà essere garantito anche accedendo a tratti di strada di proprietà privata, previa acquisizione della liberatoria da parte degli utenti e condivisione da parte del Committente cui spetta la valutazione di opportunità e fattibilità.
3. Il Concessionario all'uopo dovrà stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell'affidamento, una o più polizze assicurative, da consegnare, prima della sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna del servizio se antecedente, per ciascuna delle seguenti responsabilità civili:
 - a. verso terzi: dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali il Concessionario fosse chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa dovrà essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'affidamento, a persone (siano esse addette o non ai servizi), cose, animali ed estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze del Concessionario, parteciperanno all'esecuzione dell'affidamento. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non dovrà essere inferiore a € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) per ogni singolo sinistro;
 - b. verso prestatori di lavoro: dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni e/o malattie professionali subiti dal personale impiegato nell'esecuzione dell'affidamento ed essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze del Concessionario, parteciperanno all'esecuzione dell'affidamento. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non dovrà essere inferiore a 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) per ciascun prestatore di lavoro;
 - c. per inquinamento e responsabilità ambientale: dovrà prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi e spese), per i quali il Concessionario sia chiamato a rispondere, causati nell'esecuzione dell'affidamento, nonché l'assicurazione delle spese per gli interventi di bonifica e ripristino del danno ambientale. Per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti alla contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura. La copertura assicurativa dovrà essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze del Concessionario, parteciperanno all'esecuzione dell'affidamento. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non dovrà essere inferiore a 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00). Questa polizza dovrà coprire anche la gestione di ecomobile e Piattaforma di raccolta.



4. Il Concessionario resterà unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali. Tutti i massimali assicurativi andranno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che questi subiscano un aumento che superi il 10 % del dato iniziale.

15 Personale

1. Il Concessionario dovrà utilizzare, per l'esecuzione dei servizi affidati, personale dipendente inquadrato con il C.C.N.L. di settore dell'igiene ambientale, Articolo 203, comma 2 – lettera p) del D. Lgs. N. 152/06.
2. Fermo restando l'applicazione dei principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa d'impresa e di avvicendamento delle imprese negli appalti di pubblici di servizi, il Concessionario del servizio dovrà provvedere, in virtù dell'applicazione dell'Articolo 6 dei C.C.N.L. d'igiene ambientale, all'assunzione diretta e immediata del personale alle dipendenze del Concessionario uscente con le modalità previste dall'Articolo 6 dei C.C.N.L. d'igiene ambientale, di cui all'*Allegato 6 - Elenco del personale*.
3. Il Concessionario è sempre tenuto alla completa e incondizionata osservanza dei C.C.N.L. dei servizi ambientali. L'inosservanza di tali condizioni costituisce titolo per la risoluzione immediata del contratto senza che il Concessionario possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti. Il Concessionario dovrà prestare la massima attenzione alle condizioni del lavoro del personale addetto all'esecuzione dei servizi, cercando di ridurre i fattori di rischio fisico e, soprattutto, mettendo i propri addetti nelle condizioni di operare correttamente e in sicurezza, attenendosi alle disposizioni legislative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, nonché salvaguardarne la dignità personale.
4. Il Concessionario è tenuto a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e in materia assistenziale e previdenziale.
5. In sede di presentazione di offerta tecnica il proponente dovrà allegare il cosiddetto "Progetto di assorbimento del personale" previsto dalla clausola sociale di cui al comma 2 dell'articolo 30 del Codice degli Appalti secondo le indicazioni di cui al comma 3.5 delle Linee Guida n. 13 ANAC recanti "La disciplina delle clausole sociali". Il maggiore dettaglio nel rappresentare la futura organizzazione del personale sarà valutato positivamente anche in relazione alle finalità di tutela occupazionale del personale del gestore uscente.
6. Il Concessionario è tenuto ad applicare, a favore del personale dipendente, le norme di legge e gli accordi sindacali che sono o saranno in vigore in materia di trattamento economico, previdenziale, tributario, assistenziale ed infortunistico ed a rispettare tutti gli obblighi, di qualsiasi specie, ovvero nessuno escluso, assunti verso il personale, previsto nelle modalità di organizzazione e gestione del servizio così come proposte in sede di partecipazione alla gara ed inoltre ad applicare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12/3/99, n. 68. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo.
7. Il Committente rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.



8. L'utilizzo del personale operativo adibito alle attività di raccolta, trasporto e spazzamento in questione è da intendersi ad uso esclusivo, per i servizi base affidati dal Committente.
9. Per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, il Concessionario dovrà avere alle proprie dipendenze, alla data di inizio del rapporto contrattuale, il personale necessario per garantire il puntuale, corretto e regolare espletamento dei servizi in affidamento, in conformità con quanto dichiarato in sede di offerta.
10. Il personale operativo in servizio dovrà:
 - a. avere consapevolezza di svolgere un servizio di pubblica utilità e dell'importanza di attuarlo secondo criteri di sostenibilità, limitando il più possibile gli impatti legati allo svolgimento del servizio;
 - b. essere formato in merito alle normative, con specifico riferimento al Regolamento comunale di gestione dei rifiuti, agli elementi di rischio per la salute e l'ambiente;
 - c. essere formato ciascuno in merito alle mansioni che dovrà svolgere, quali le procedure di archiviazione e conservazione della documentazione aziendale, i metodi di acquisizione, rilevazione dei dati, le normative relative alla conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, l'operatività presso lo Sportello Tariffa, il rapporto con l'Utente, ecc.;
 - d. essere fornito, a cura e spese del Concessionario, di idonee divise mantenute in buono stato d'ordine e pulizia. Tali divise dovranno essere complete di targhetta di identificazione, ai sensi dell'Articolo 26 del D. Lgs. N. 81/2008, da fornirsi anche ai lavoratori in sub-appalto, da indossare sempre durante l'orario di lavoro. La divisa del personale deve essere unica, con colore identico per tutti gli operatori e rispondente alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite con Disciplinare Tecnico di cui al Decreto Ministeriale LL.PP. 9 Giugno 1995;
 - e. mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la Cittadinanza e le Autorità e uniformarsi alle disposizioni emanate dal Committente in materia di igiene e di sanità e agli ordini impartiti dal Concessionario stesso; il Committente si riserva di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni nonché di contegno abitudinariamente scorretto con i cittadini;
 - f. collaborare con le forze di Polizia Locale e il DEC durante le operazioni di identificazione dei conferimenti non conformi o nei casi di inosservanza dei Regolamenti comunali, segnalando gli elementi opportuni in grado di portare il Committente all'emissione di sanzioni nei confronti degli utenti responsabili delle violazioni normative e/o regolamentari accertate.
11. Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato al Responsabile Tecnico di cui all'Articolo 14.1 – *Responsabile Tecnico* del presente Capitolato, diretto interlocutore del Committente per tutto quanto concerne la gestione dei servizi.
12. Oltre al personale stabilmente impiegato il Concessionario dovrà disporre di ulteriore personale, adeguato, idoneo e formato alle mansioni, per le sostituzioni dovute ad assenze per qualsiasi motivazione, nel rispetto del C.C.N.L. applicato.
13. Qualsiasi eventuale sostituzione del personale adibito al cantiere del Comune dovrà essere comunicata in forma scritta aggiornando l'elenco del personale operativo come da Articolo 14.2 – Controllo documentale, piani di lavoro e reportistica. L'importo a base d'asta è comprensivo dei costi delle sostituzioni del personale operativo.



14. Il Concessionario dovrà, comunque, assicurare un regolare e tempestivo adempimento del servizio, anche in caso di assenza di qualche dipendente per malattia o infortunio. In caso di sostituzioni o nuovi inserimenti di personale, dovrà essere effettuata una comunicazione al Committente.
15. Lo sciopero delle maestranze è soggetto alle norme in materia di sciopero dei servizi pubblici essenziali. In particolare il Concessionario si farà carico della dovuta informazione a tutti gli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione.
16. Nel caso di scioperi il Concessionario è tenuto ad assicurare lo svolgimento dei servizi più urgenti ed essenziali, come definito dalla Legge n. 146/1990 e s.m.i. mettendo, se richiesto, a disposizione del Comune i mezzi d'opera e le attrezzature normalmente utilizzate per l'espletamento dei servizi. Il Concessionario dovrà comunque recuperare i servizi non svolti entro le 24 ore successive allo sciopero. Nel caso di convocazione di Assemblee sindacali che possano compromettere il regolare svolgimento di uno o più servizi, il Concessionario è tenuto a dare preventiva comunicazione al Comune e dovrà comunque recuperare gli eventuali servizi non svolti entro le 24 ore successive all'Assemblea.

16 Norme in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il Committente considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e pone quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori tra i propri obiettivi principali.
2. Le lavorazioni che sono oggetto dell'affidamento dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

16.1 Oneri del Concessionario

1. Nel presente documento sono descritte le condizioni di esecuzione del servizio.
2. A maggior dettaglio si riporta in *Allegato 3* il DUVRI preliminare con l'indicazione dei costi interferenziali per la sicurezza; nel documento sono anche indicate le misure di prevenzione e protezione da porre in atto e i relativi costi. I costi così quantificati devono considerarsi quali oneri fissi e invariabili e non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze.
3. Il personale del Concessionario è espressamente tenuto ad attenersi a tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, ai Regolamenti d'accesso agli impianti di trattamento o smaltimento e alle indicazioni di sicurezza dei referenti dei siti in cui si troverà a operare nel corso del servizio.
4. Ciò premesso, rimane a esclusivo carico del Concessionario eseguire la Valutazione dei rischi della propria attività e attuare tutte le misure conseguenti, nonché porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

16.2 DUVRI

1. Con particolare riferimento al documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) di cui all'Art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, lo svolgimento dei servizi di cui al presente



documento non ha alcuna interferenza con i luoghi di lavoro della Committente e, pertanto, la sua stesura non è necessaria. Sono invece quantificati e corrisposti tra gli oneri per la sicurezza quelli relativi alla successiva redazione del/i DUVRI inerenti alle interferenze con soggetti terzi, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli impianti di destino, soggetti o consorzi che effettuano direttamente operazioni di raccolta presso la piattaforma di conferimento o punti di raccolta.

2. Quando richiesto dal Committente, il Concessionario deve comunicare allo stesso i rischi da interferenza dovuti alla propria attività, al fine di permettere di verificare l'idoneità tecnico-professionale del Concessionario che dovrà emettere il/i DUVRI definitivo/i, qualora previsto dall'Articolo 26 del D. Lgs. N. 81/08. Dovranno essere svolte periodiche riunioni annuali tra DEC e Responsabile Tecnico per le questioni relative alla sicurezza oltre alla riunione di cooperazione e coordinamento prevista al comma 3 dell'art. 16.3 - Gestione della sicurezza nel corso dell'affidamento.
3. Durante lo svolgimento del servizio, il Concessionario deve attenersi a quanto contenuto nel DUVRI.
4. Il Committente ha la facoltà di richiedere al Concessionario ulteriori informazioni e documenti quali: DVR specifico o istruzioni operative di sicurezza relativi alle prestazioni oggetto del contratto. Inoltre ha la facoltà di richiedere documentazione a prova di quanto autodichiarato e ogni altra informazione ritenuta utile per completare la verifica ai fini della sicurezza.

16.3 Gestione della sicurezza nel corso dell'affidamento

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza e all'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81), nonché delle norme in materia emanate nel corso dell'affidamento. Il Concessionario ha l'onere di procurare e fornire ai propri lavoratori tutti i materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente affidamento (in particolar modo i D.P.I.), secondo quanto previsto dai documenti e dalle valutazioni effettuate dal Gestore e previste dal D.lgs. 81/2008.
2. Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati per l'espletamento dei servizi di cui al presente affidamento debbono rispettare le normative di sicurezza vigenti (specie in materia di prevenzione degli infortuni e di codice dalla strada). Per quanto riguarda le attività oggetto dell'affidamento, il Concessionario è a conoscenza dei principali fattori di rischio connessi alle prestazioni oggetto dell'affidamento.
3. Ogni qual volta una delle due parti identifichi la possibilità che si verifichino rischi non precedentemente valutati, indice una riunione di cooperazione e coordinamento per l'informazione e la valutazione congiunta dei rischi e degli interventi di protezione e prevenzione. La stima dei costi annuale per tali riunioni di cooperazione e coordinamento è riportata all'*Allegato 3*.

16.4 Personale del Concessionario

1. I servizi dovranno essere effettuati con personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente, consenta al Concessionario di rispettare le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e gli impegni che si è assunta all'atto della stipula del contratto. Il personale utilizzato dovrà avere padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica di sicurezza in uso.



2. Il Concessionario dovrà dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, compresi quelli indicati nel DUVRI o decisi in fase di cooperazione e coordinamento.
3. Il Concessionario imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
4. È fatto obbligo ai dipendenti di essere muniti di apposita targhetta di riconoscimento di cui all'Articolo 26 del D. Lgs. N. 81/08.
5. Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del Capitolato, si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.
6. Nel caso sia rilevata la presenza di personale del Concessionario incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti le norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali, il Committente lo comunicherà al Responsabile Tecnico del Concessionario per un suo richiamo o sospensione.
7. Nel caso in cui il personale incaricato, dipendente del Concessionario o degli eventuali subcontraenti, sia di nazionalità non italiana, il Concessionario dovrà provvedere ad assicurarsi la completa comprensione di tutta la documentazione di sicurezza applicabile in relazione alle attività da svolgere. Gli oneri derivanti dall'attività di traduzione si intendono compresi nel prezzo offerto.
8. È obbligo del Concessionario fare sì che tutto il personale impiegato nell'affidamento abbia le competenze necessarie a realizzare correttamente il servizio riducendone gli impatti ambientali. In particolare il personale operativo nei servizi di raccolta, in relazione agli specifici ruoli, deve essere specificatamente formato in merito a:
 - a. normativa pertinente;
 - b. elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l'ambiente;
 - c. corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale;
 - d. modalità di conservazione dei documenti;
 - e. metodi di acquisizione e gestione dati;
 - f. conduzione delle macchine e dei mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti;
 - g. codice di comportamento aziendale, comprendente quanto previsto al precedente comma 5.
9. Ai fini di cui al comma precedente, per il personale già alle dipendenze del Concessionario si richiede di attestare con autodichiarazione che le singole persone da adibire al servizio, siano specificatamente formate in merito.
10. Per il personale preso in carico dal gestore uscente il Concessionario dovrà verificare il livello di formazione e provvedere all'eventuale erogazione di specifici corsi di formazione entro il termine del Periodo transitorio.
11. Inoltre, per garantire il costante aggiornamento del personale operativo sul territorio di Malnate, dovranno essere effettuate 4 ore di formazione per anno di servizio, alla presenza del DEC che ne attesterà lo svolgimento, che saranno dal Concessionario regolarmente retribuite e di cui sarà data rendicontazione nel Rapporto annuale (programma svolto, tematiche affrontate, problematiche affrontate e risolte, presenze).



16.5 Stato delle macchine, delle attrezzature e dei mezzi d'opera

1. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che il Concessionario intenderà usare nell'esecuzione dei servizi di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica dovranno risultare in regola con tali controlli.
2. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei servizi di cui al Contratto saranno custoditi a cura del Concessionario.

16.6 Gestione emergenze

1. Tra gli addetti all'esecuzione del servizio deve essere presente personale adeguatamente formato per la gestione delle emergenze e del primo soccorso per quanto concerne le proprie attività lavorative.

16.7 Infortuni o incidenti

1. In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte del Concessionario di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il Committente per metterlo eventualmente in grado di verificarne le cause.

16.8 Sanzioni

1. In caso di violazioni di quanto sopraindicato, il Committente potrà applicare nei confronti del Concessionario, oltre alle misure previste dalla normativa in materia di sicurezza (richiedere al Concessionario la sostituzione del Responsabile Tecnico, dei suoi assistenti, dei preposti, degli operatori o subappaltatori o personale alle dipendenze sotto qualsiasi titolo), le penali indicate nell'Articolo 47 – *Penali* fino all'eventuale risoluzione del contratto.

16.9 Subcontraenti

1. Qualora il Concessionario intenda servirsi di subcontraenti (subappaltatori, prestatori di manodopera, noli a caldo, artigiani, professionisti, etc.) quanto previsto nel presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico del Concessionario. Il Concessionario stesso ha l'onere di trasmettere ai propri subcontraenti i contenuti di tutti i documenti di sicurezza inerenti al contratto, in funzione dell'attività svolta dal subcontraente stesso.
2. Per tutti i subcontraenti per i quali sia previsto l'accesso ai luoghi di lavoro nei quali opera il Concessionario, è necessario che prima dell'inizio delle attività, siano fornite al Committente tutte le informazioni necessarie per valutarne l'idoneità tecnico-professionale nonché per valutare il rischio di interferenze e le misure da porre in atto ai sensi del D. Lgs. N. 81/08. La documentazione che deve essere presentata è analoga a quanto previsto per il Concessionario.
3. Si escludono i subcontraenti incaricati esclusivamente di attività di natura intellettuale o di nolo a freddo per i quali il Concessionario si assume l'onere di eseguire la verifica di idoneità tecnico-professionale



secondo quanto previsto dall'Articolo 26 D. Lgs. N. 81/08, per analogia a quanto previsto dall'allegato XVII comma 3 del D. Lgs. N. 81/08.

16.10 Sicurezza stradale

1. Si specifica che, nel presente affidamento, l'esecuzione delle attività su strade o luoghi pubblici, di cui il Committente non ha la giuridica disponibilità, è considerato un presupposto dell'attività, e quindi ogni rischio correlato è ritenuto rischio proprio dell'attività che il Concessionario dovrà autonomamente sopportare.
2. A titolo di esempio non esaustivo, l'impiego di segnali, lampade, cartelli, delimitatori conici se necessari, il tutto conforme al vigente codice della strada, nonché l'impiego di dispositivi di protezione individuale quali vestiario ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche, sono esclusi dalla determinazione dei costi della sicurezza in quanto trattasi di costi relativi ai rischi specifici propri dell'attività.
3. Il Concessionario nello svolgere l'attività dovrà rispettare e far rispettare le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza, così come previsto dal codice della strada, dal regolamento di attuazione dello stesso, da ogni altra disposizione legislativa applicabile e dal Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
4. Il Concessionario dovrà inoltre porre in essere tutte le misure atte a tutelare la sicurezza, la salute e l'incolumità di terzi presenti nei luoghi oggetto dell'affidamento.

16.11 Impianti finali di destinazione

1. Il Concessionario è tenuto ad attenersi a tutte le norme in materia di sicurezza emanate dai gestori degli impianti di destino dei rifiuti trasportati.
2. Il Concessionario è tenuto a reperire autonomamente le norme di sicurezza relative agli impianti di destino.
3. Al Concessionario compete l'obbligo di gestione amministrativa dei conferimenti (compilazione dei FIR, registri di carico e scarico, etc.).

17 Mezzi

1. Mezzi e attrezzature dovranno essere in numero idoneo a garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni d'opera descritte nel presente Capitolato, in riferimento agli obiettivi e *standard* ivi fissati, in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di emissioni gassose e rumorose. Entro 60 giorni dal verbale di consegna del servizio il Concessionario trasmette le carte di circolazione e le schede tecniche del costruttore dei mezzi.
2. Entro 60 giorni dal verbale di consegna del servizio il Concessionario trasmette le procedure per il controllo periodico della flotta veicoli e delle attrezzature, commisurate alle caratteristiche dei mezzi, alle modalità, intensità di uso, in conformità alla norma UNI/TS 11586:2015. Il controllo comprende la



verifica dello stato di usura e della pressione degli pneumatici e il registro dei controlli e riporta anche gli interventi di manutenzione e di lavaggio.

3. Gli automezzi e le attrezzature sono correttamente mantenuti e revisionati secondo normativa e indicazioni del costruttore al fine di garantire le ottimali condizioni operative, di sicurezza e ambientali. Tutte le attività manutentive, ordinarie e straordinarie sono debitamente registrate.
4. I prodotti detergenti sono certificati Ecolabel UE, o certificazioni equivalenti, o conformi al DM 29.1.2021 "CAM per l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti".
5. Gli olii lubrificanti utilizzati sono conformi al DM 17.6.2021 "CAM per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada". Qualora i mezzi siano equipaggiati con olii lubrificanti minerali, rigenerati e non, il Concessionario dispone di un servizio di pronto intervento al fine di assicurare azioni tempestive in caso di perdite accidentali di olio.
6. Tutti i mezzi dovranno essere abilitati e iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e coperti da assicurazione per responsabilità civile con obbligo di immediato aggiornamento delle stesse in caso di modificazioni legislative e regolamentari. Ciascuna polizza dovrà possedere le specifiche che seguono:
 - a. Massimale per sinistro non inferiore a €. 20.000.000,00;
 - b. Condizioni aggiuntive; responsabilità civile dei trasportati, carico e scarico, ricorso terzi da incendio;
 - c. Condizione specifica per rimorchi: rischio statico per rimorchi.
7. Almeno il 10% dei mezzi pesanti impiegati dal Concessionario dovrà essere elettrico, ibrido o alimentato a metano o gpl. Il rispetto di tale requisito, risultante dai CAM, è dimostrato da parte del Concessionario, in fase di offerta, nel presentare le schede tecniche dei telai dei costruttori di mezzi che intende utilizzare.
8. Tutti i mezzi dovranno essere immatricolati non prima del 31-12-2021 con esclusione dei mezzi adibiti ai trasporti agli impianti che possono essere immatricolati non prima del 31-12-2018 e avere motorizzazione non inferiore a Euro 6. Per le sostituzioni dei mezzi, limitatamente al periodo relativo alla sostituzione, possono essere impiegati mezzi immatricolati al 31-12-2019 a condizione che sia rispettato il principio della eccezionalità. Qualora la consegna del servizio dovesse avvenire oltre il 30-06-2023, le suddette date di immatricolazione saranno riferite rispettivamente a 12 mesi precedenti alla data di consegna del servizio per tutti i mezzi e 36 mesi precedenti per i mezzi adibiti ai trasporti agli impianti. Gli automezzi per lavaggi (autospurgo con canal-jet, lavacassonetti, caldaia per lavaggio portici) potranno essere motorizzati Euro 4.
9. Entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, dovranno essere forniti tutti i mezzi con le caratteristiche definite dal presente Capitolato.
10. I mezzi di raccolta dovranno essere conformi alle vigenti norme UNI EN 1501 e dotati del sistema di protezione dal ribaltamento dei contenitori per abbattere i rischi di rottura del bordo anteriore del contenitore durante la vuotatura. I mezzi di raccolta devono essere inoltre dotati di dispositivo di "fermo" dei contenitori per evitare che si danneggino l'attacco dei contenitori stessi.
11. In caso di manutenzione o riparazione dei mezzi normalmente impiegati, la continuità dei servizi deve essere garantita utilizzando mezzi di scorta, previa comunicazione al DEC.



12. Il Concessionario dovrà garantire la rendicontazione informatizzata degli spostamenti dei mezzi adibiti alle raccolte del rifiuto indifferenziato, come da Allegato 2 al presente CSA.

13. Analogamente ogni mezzo dedicato ai servizi di spazzamento meccanico e manuale dovrà essere in possesso di un sistema di rilevamento satellitare che consenta di rilevare, ricevere, convertire, registrare e trasmettere a consolle remota e/o a server centrale, con un intervallo di campionamento e memorizzazione non superiore a 30 secondi, i dati di localizzazione ottenibili con il sistema GPS. Tali dati devono risultare visibili in tempo reale da parte del Committente, previa formazione dell'Ufficio Tecnico Comunale all'utilizzo del software, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Contratto. Dovranno essere garantite le seguenti prestazioni minime:

- a. localizzazione dei veicoli su cartografia digitalizzata in automatico o a richiesta dell'operatore;
- b. possibilità di aggiungere ulteriori *layer* alla cartografia di base in dotazione, con caratteristiche da concordare tra il Concessionario e Committente;
- c. localizzazione in continuo e in contemporanea tramite sistema GPS e trasmissione dei dati con tecnologia GPRS o superiore, ricostruzione percorsi su cartografia informatizzata, memorizzazione e visualizzazione;
- d. tracciatura dei percorsi svolti dai mezzi in servizio;
- e. confronto tra servizio previsto e servizio effettuato sia in termini grafici che alfanumerici e creazione di report sulle informazioni legate ai servizi di spazzamento;
- f. rappresentazione grafica dei vari servizi come previsti dalla programmazione con allegati report contenenti informazioni sulla modalità di svolgimento del servizio (elenco vie da spazzare, cestini da svuotare, tempi di effettuazione del servizio, ecc.);
- g. accesso web per visione percorsi e punti di presa dei rifiuti.

Quotidianamente, al termine del servizio, il Concessionario dovrà redigere e consegnare un report sul servizio svolto, con dettaglio dei percorsi e servizi effettuati, in confronto con quelli previsti e motivazione della variazione. Analogamente dovrà essere predisposto un report mensile di riepilogo, ai fini del controllo e dell'ottimizzazione del servizio.

14. L'attrezzatura GPS dovrà essere realizzata in conformità alle norme tecniche vigenti, il collaudo di tali attrezzature sarà finalizzato al rilascio di apposita certificazione. L'impianto dovrà inoltre essere conforme alle disposizioni del D. Lgs. N. 196/2003, del D. Lgs. N. 101/2018, della Legge n. 300/1970 o alle specifiche disposizioni emanate dal Garante Privacy e dal Ministero del Lavoro.

15. Il mancato funzionamento del sistema GPS o del sistema GPRS non segnalato entro 24 ore dall'occorrenza è da intendersi come mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e darà luogo all'applicazione delle penali previste dal contratto.

16. In caso di guasto del sistema GPS o del sistema GPRS il Concessionario dovrà procedere a ristabilire il completo funzionamento del sistema entro 5 giorni lavorativi.

17. Tutti gli automezzi, senza alcuna esclusione, dovranno:

- a. prevedere uno *standard* di manutenzione tale da garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza per i lavoratori;
- b. prevedere uno *standard* di manutenzione degli automezzi assegnati all'affidamento che assicuri la perfetta tenuta delle vasche di raccolta dei liquami;
- c. prevedere uno *standard* di manutenzione degli automezzi assegnati all'affidamento che assicuri livelli di rumorosità dei motori e delle attrezzature degli automezzi rispettivamente non superiori ai limiti previsti dalla carta di circolazione e dalla direttiva macchine in materia di emissioni acustiche.



18. Tutti i mezzi adibiti alle raccolte, il cui utilizzo è esclusivo per il cantiere del Comune dovranno portare chiaramente le seguenti indicazioni:
- La dicitura *“Comune di Malnate”*;
 - Nominativo e ragione sociale del Concessionario;
 - Numero progressivo attribuito a ogni singolo veicolo;
 - Numero verde.
19. I mezzi a vasca per la raccolta di rifiuti di carta, cartoni e imballaggi in plastica dovranno essere dotati di un sistema di chiusura superiore atto ad evitare la dispersione dei rifiuti durante il trasporto.
20. Il Committente avrà la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi della qualità, della idoneità dei mezzi e di disporre affinché quelli non idonei siano o sostituiti o resi nuovamente idonei. Il Concessionario sarà tenuto a provvedervi nei termini di tempo assegnati, senza alcun onere per il Committente.
21. I mezzi previsti, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o comunque in ogni caso di indisponibilità, dovranno essere sostituiti da apposite riserve che il Concessionario avrà cura di procurare in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o ritardi. Tutte le spese derivanti da acquisto, manutenzione e sostituzione di mezzi, materiali e attrezzature resteranno a totale carico del Concessionario.
22. Tutte le sostituzioni degli automezzi per qualsiasi motivo dovranno essere comunicate a RUP e DEC secondo quanto previsto dall'Articolo 9. comma 5 e 14.1. comma 2.
23. In caso di nevicate o comunque nei periodi previsti dai gestori delle strade, i mezzi impiegati dal Concessionario per l'esecuzione dei servizi in concessione dovranno essere dotati di pneumatici antineve e/o catene, qualora necessario.
24. Il Concessionario dovrà adoperarsi affinché i mezzi siano sempre in adeguate condizioni di pulizia, decoro e igiene e forniti di tutte le dotazioni previste e necessarie; in particolare la spazzatrice dovrà sempre essere dotata di lancia per lavaggio a pressione funzionante.

18 Cantiere operativo

- All'atto dell'avvio dei servizi e comunque entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il Concessionario dovrà rendere operativo a proprie spese di un cantiere situato al massimo a 15 km in linea d'aria dal confine del territorio del Comune, al fine di garantire un'efficace ed efficiente erogazione dei servizi e ove, a ogni effetto, eleggerà il proprio domicilio.
- Il cantiere dovrà almeno essere dotato di:
 - Uffici per il personale direttivo con
 - Postazione con personal computer e dispositivi informatici periferici e di telefonia;
 - Rete Internet;
 - Spazio per il ricovero di mezzi e attrezzature;
 - Locali spogliatoi, allestiti nel rispetto degli standard previsti dalla vigente normativa in materia;
 - Locali servizi igienici, allestiti nel rispetto degli standard previsti dalla vigente normativa in materia;
 - Locali officina per la piccola manutenzione ordinaria degli automezzi e delle attrezzature;
 - Locali magazzino;



- g. Area per il deposito di attrezzature e materiali da utilizzare per l'espletamento dei servizi affidati.

3. Il cantiere, a livello strutturale, dovrà essere dotato di:

- Recinzione perimetrale;
- Sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e dei servizi, nonché delle eventuali acque di percolazione o di lavaggio;
- Sistemi idonei di illuminazione;
- Sistemi idonei di videosorveglianza e anti-intrusione.

4. Tutti gli oneri gestionali dovranno essere direttamente sostenuti dal Concessionario.

PARTE III – Servizi BASE

19 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche

19.1 Caratteristiche generali del servizio di raccolta

1. Il territorio del Comune è suddiviso in 3 zone, di cui l'*Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa* al presente Capitolato precisa i confini, le vie e i rispettivi giorni, frequenze, orari di raccolta all'assunzione del servizio e da mantenere nel Periodo transitorio, oltre ai contenitori in uso e da rendere disponibili alle Utenze.

2. L'articolazione temporale dell'affidamento sarà la seguente:

PERIODO TRANSITORIO	180 giorni dal verbale di consegna del servizio
FASE A REGIME	Servizio a regime con variazione della frequenza di raccolta dell'indifferenziato e attivazione dei nuovi servizi previsti

3. Il Concessionario dovrà predisporre in sede di gara un progetto esecutivo per i servizi di raccolta domiciliare mantenendo le attuali frequenze di raccolta, a eccezione della frazione indifferenziata dei rifiuti, la cui frequenza da settimanale diverrà quindicinale entro il termine del Periodo Transitorio. I giorni di raccolta, ove possibile, dovranno essere mantenuti. Tale piano dovrà prevedere un progetto tecnico dettagliato con le indicazioni di personale, attrezzature e mezzi che sarà oggetto di valutazione in sede di gara. La raccolta è eseguita sul territorio comunale senza eccezioni. Si dovrà raccogliere in strade, vie, piazze pubbliche e anche private ma soggette ad uso pubblico.

4. Le utenze interne a strade private - cortili sono circa 150 e il loro dettaglio sarà comunicato al Concessionario all'assunzione del servizio.

5. Sono state individuate 3 utenze presso cui, per ragioni oggettive, il servizio dovrà essere effettuato all'interno di proprietà (condominio Via Talacchini, Ogliari e Ristorante Cascina Diodona) ma di regola nel rispetto delle norme sulla sicurezza, il Concessionario dovrà garantire la raccolta accedendo alle proprietà private, anche in aree recintate attrezzate. In questi casi, il Concessionario dovrà essere autorizzato a seguito di specifica liberatoria dei proprietari, o degli aventi diritto e dal Committente,



rispetto a eventuali danni causati dalle normali attività di raccolta. Il modello di liberatoria è allegato al presente Capitolato all'*Allegato 5 - Modello di liberatoria*.

6. Nel rispetto delle norme sulla sicurezza, il Concessionario dovrà organizzarsi per garantire la raccolta presso alcune utenze sensibili, anche con accesso diretto alle relative strutture, da individuare tramite il DEC (ad esempio scuole, strutture per anziani e sanitarie, cimiteri, etc.).
7. L'orario di raccolta è il seguente:
 - a. per tutte le frazioni a eccezione del vetro nel periodo estivo la raccolta potrà avvenire dalle 6:00 alle 12:30;
 - b. per il vetro nel periodo estivo la raccolta potrà avvenire dalle 8:00 alle 14:30.
8. Gli orari di raccolta, così come in generale tutti i servizi espletati in concessione, dovranno essere tracciati e rendicontati all'interno di un gestionale di tracciamento che consenta la produzione di registri conformi a quanto previsto dalla regolazione di ARERA.
9. L'esposizione dei contenitori da parte delle utenze su suolo pubblico o a uso pubblico avverrà a cura delle Utenze dopo le ore 22.00 del giorno antecedente la raccolta e prima delle ore 06.00 (ore 08.00 per la raccolta del vetro) del giorno dedicato nel periodo estivo (1 Aprile-30 Settembre) e dopo le ore 20.00 del giorno antecedente la raccolta e prima delle ore 06.00 del giorno dedicato nel periodo invernale (1 Ottobre-31 Marzo).
10. Dopo la raccolta, le attrezzature saranno internalizzate, a cura delle utenze, nelle pertinenze private nel più breve tempo possibile; alle stesse spetta anche la pulizia delle attrezzature.
11. Il servizio di raccolta dovrà essere assicurato anche in presenza di condizioni atmosferiche sfavorevoli.
12. Relativamente ai sistemi di raccolta stradale il Concessionario dovrà garantire la raccolta con le frequenze minime di cui al presente Capitolato e all'*Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa*; ciò non toglie che il Concessionario dovrà garantire ulteriori svuotamenti qualora i contenitori risultassero pieni, su segnalazione del DEC.
13. E' fatto divieto al Concessionario di fare sostare in luogo di pubblico transito e con continuità l'automezzo adibito alla raccolta/carico/trasporto, salvo posizioni predeterminate e diverse disposizioni concordate con il DEC.
14. In presenza di contenitori o rifiuti non conformi alle tipologie da raccogliere, il Concessionario non raccoglierà i rifiuti provvedendo all'immediata segnalazione all'utenza interessata, applicando apposito avviso di non conformità. Dall'applicazione dell'avviso il contenitore sarà considerato rifiuto non conforme e la ditta provvederà a ritirarlo come tale nel turno successivo di raccolta del rifiuto indifferenziato o coi rifiuti abbandonati, ove ancora esposto.
15. L'elenco dei contenitori non conformi non raccolti dovrà essere trasmesso, alla conclusione del turno di raccolta o al massimo entro le ore 8:00 del giorno successivo, dal Committente, anche mediante caricamento in *cloud* condiviso, al fine di consentire la tempestiva adozione dei necessari atti di indagine e sanzionatori da parte del Concessionario. Le informazioni minime per non conformità rilevata dovranno essere: data e ora, localizzazione, codice numerico univoco e identificativo utente (quest'ultimo per l'indifferenziato).



16. Le motivazioni per cui il Concessionario provvederà a non raccogliere i rifiuti sono:

- a. contenitori contenenti frazioni improprie;
- b. contenitori esposti in giorni o orari di raccolta errati;
- c. contenitori non conformi o danneggiati che rendono impossibile lo svuotamento in sicurezza per gli operatori.

In questi casi sugli stessi contenitori dovrà essere apposto un avviso adesivo, del tipo approvato dal Committente, con il logo e l'intestazione di questo. L'avviso di mancato prelievo dovrà essere completo delle motivazioni, della data, del numero o sigla identificativa dell'equipaggio che ha apposto l'adesivo, il numero verde di telefono messo a disposizione dal Concessionario per fornire informazioni di dettaglio agli Utenti, il codice identificativo dell'avviso.

I contenuti e l'impostazione grafica dell'avviso adesivo di non conformità saranno sottoposti e approvati dal Committente entro 30 giorni naturali dal verbale di consegna del servizio, dietro presentazione di proposta di *layout* al Comune.

17. In ulteriori casi, di concerto con le indicazioni del DEC, il rifiuto dovrà essere raccolto ma dovranno essere lasciati gli avvisi adesivi per le seguenti segnalazioni all'utenza:

- a. prelievo di un contenitore non conforme o danneggiato;
- b. conferimento fuori orario;
- c. riempimento del contenitore al di sotto del 30-50% (da attuarsi su indicazione del DEC). Il Committente ritiene infatti fondamentale educare le utenze affinché espongano i contenitori soltanto quanto pieni.

18. La mancata trasmissione della segnalazione nei termini di cui al precedente comma 16 da parte del Concessionario, comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 47 "Penali" del presente Capitolato.

19. E' classificato come disservizio la mancata o ritardata raccolta effettuata su un singolo Utente dovuta a negligenza del gestore e non ad errori commessi nell'esposizione dei rifiuti da parte degli utenti.

20. E' classificato come "servizio di raccolta e trasporto non effettuato puntualmente" un disservizio reiterato (es.: mancata raccolta di rifiuto conforme al medesimo Utente per la medesima frazione di rifiuto nell'arco di 3 mesi, salvo differente definizione da parte di ARERA) o qualunque altro servizio non effettuato secondo quanto previsto dal Programma delle Attività di raccolta e trasporto (es.: mancata raccolta di una frazione su una via).

21. Il tempo di recupero in caso di disservizio o di servizio non effettuato puntualmente è di 24 ore per la raccolta domiciliare e 72 ore per la raccolta stradale.

22. In caso non siano rispettati i termini di cui al precedente comma, si ha interruzione di servizio, che deve essere registrato in termini di durata e codificato diversamente in base all'entità (interruzioni rilevanti quando riguardano zone ampie come un intero quartiere o più, interruzioni non rilevanti nei restanti casi) e alle cause (di forza maggiore, imputabili all'utente, imputabili al gestore).

23. Deve essere tracciato il rispetto dell'orario programmato per ogni servizio e deve essere calcolato il numero delle prestazioni espletate regolarmente. I dati relativi a disservizi, servizi non erogati puntualmente e interruzioni devono essere certificati e rendicontati annualmente, entro il 31/03 dell'anno solare successivo, all'ETC secondo le modalità di calcolo previste dal TQRif.



24. Il gestore deve garantire che l'utente possa inoltrare la segnalazione per disservizio/servizio non effettuato puntualmente/interruzione di servizio a mezzo posta, via e-mail, mediante sportello fisico, sportello online o tramite il servizio telefonico, di cui all'Allegato 2 al presente CSA.
25. Il mancato inoltro nei termini della segnalazione, così come disservizi, il mancato rispetto della programmazione delle attività e l'effettuazione di interruzione di servizio daranno luogo altresì anche all'applicazione delle penalità corrispondenti.

19.2 Attrezzature in uso alle utenze e altri contenitori

1. Le Utenze, domestiche e non domestiche sono dotate dei contenitori durevoli di raccolta come da dettaglio di cui in *Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa*.
2. Le attrezzature da rendere disponibili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche sono riportate in *Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa*, sia all'assunzione del servizio, entro il termine del Periodo Transitorio, che nelle successive annualità. La manutenzione e riparazione delle attrezzature in essere e l'acquisto e fornitura delle nuove attrezzature e delle forniture annuali secondo le specifiche di cui allo stesso Allegato 1.3 - Specifiche Tecniche Forniture, è onere del Concessionario, ricompreso in base d'asta.
3. Il numero e la qualità delle attrezzature dovrà garantire il confortevole e decoroso conferimento delle utenze domestiche e non domestiche, con particolare riferimento ai contenitori di conferimento dell'indifferenziato delle Utenze non domestiche, che sarà contabilizzato, a ogni svuotamento, per l'intero volume nominale, ai fini della tariffazione.
4. Dei contenitori già in uso presso le Utenze per le raccolte differenziate di organico (10 litri aerato e 25 l) e vetro (30 l) deve essere garantita la manutenzione, riparazione, sostituzione, durante tutta la durata dell'affidamento, anche su chiamata da parte dell'Utente qualora presentino rotture o malfunzionamenti o nuova fornitura, a seguito di furto/smarrimento.
5. Per tutti i carrellati e cassonetti in uso deve essere garantito il 4% di sostituzioni per anno secondo il fattore di conversione di cui all'*Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa*, fatti salvi i contenitori di raccolta in uso presso le Utenze pubbliche, che non concorrono al limite suddetto e dovranno essere sostituiti e/o integrati a semplice richiesta del DEC.
6. Il Concessionario dovrà effettuare il servizio di manutenzione/riparazione/sostituzione su richiesta dell'utente. La manutenzione/riparazione o sostituzione, richiesta dall'utente, dovrà essere effettuata presso i punti di consegna prestabiliti, ove l'attrezzatura domiciliare sia di volume ridotto, tale da consentire il trasporto su autovettura; viceversa, dovrà essere garantito presso l'utenza. Il tempo di riparazione delle attrezzature, calcolato dal momento della ricezione della richiesta, è pari a 7 giorni naturali. Le richieste e le tempistiche di erogazione del servizio di riparazione delle attrezzature devono essere registrate e rendicontate in modo puntuale a cura del Concessionario al Committente.
7. I contenitori a disposizione delle Utenze pubbliche, di mercati ed eventi e i contenitori stradali e cimiteriali devono sempre essere funzionanti e puliti, ai sensi dei CAM (§ 4.2.14). Il lavaggio avviene con una frequenza dipendente dal tipo di contenitore e dalla frazione di rifiuto cui è destinato, ed è almeno trimestrale per i contenitori dei rifiuti organici delle Utenze pubbliche. Per la pulizia sono usati prodotti



enzimatici, certificati Ecolabel EU o equivalenti, o conformi al DM 29.1.2021 "CAM per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per prodotti detergenti".

8. Gli adesivi apposti sui contenitori di raccolta sono adeguatamente mantenuti e revisionati, a norma CAM.
9. Il rinnovo dei contenitori da esterno per farmaci e pile entro il Periodo Transitorio e successivamente nel corso dell'affidamento, qualora se ne ravvisasse la necessità, è a carico del Concessionario.
10. Il Concessionario dovrà dotare la Piattaforma comunale di raccolta, i cimiteri comunali, il mercato, feste ed eventi di attrezzature conformi agli *standard* minimi qualitativi e quantitativi di cui all'Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa Tecniche.
11. La fornitura di sacchetti per i cestini stradali e per la gestione delle deiezioni canine degli animali sottoposti a tipizzazione del DNA è a carico del Concessionario.
12. Al termine della concessione la proprietà delle attrezzature fornite si intende trasferita al Committente senza pretesa alcuna.

19.3 Calendario di raccolta

1. In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà essere comunque garantito il servizio nel secondo giorno, anche se anch'esso risultasse festivo.

19.4 Monitoraggio della qualità dei conferimenti e obbligo di segnalazione per conferimenti non conformi

1. Per migliorare la qualità dei conferimenti e le *performance* di raccolta, ai sensi dei CAM (§ 4.2.1) al Concessionario è richiesta la formulazione di un progetto organico, esteso a tutte le Utenze, di:
 - a. monitoraggio qualitativo dei conferimenti domiciliari delle Utenze,
 - b. registrazione, rendicontazione delle conformità e delle non conformità rilevate e loro comunicazione personalizzata alle Utenze, anche in chiave *kayt* (Know As You Throw);
 - c. analisi merceologiche sui principali flussi di raccolta domiciliare (a esclusione dei PSA) e su Utenze particolari, quali i grandi produttori di rifiuti o utenze collettive di cui sia significativo indagare la qualità merceologica dei conferimenti, ai fini del suo miglioramento (condomini, oratorio, scuole, eventi, ...). Minimo 10 campioni da sottoporre ad analisi merceologica, di cui almeno 2 campioni per flusso indifferenziato, carta, imballaggi plastici, vetro, organico, a scelta e individuazione congiunta col DEC, per semestre, presso la piattaforma comunale;
 - d. comunicazione dinamica che informi la Cittadinanza della qualità merceologica semestralmente rilevata e sia in grado di attivarne la collaborazione partecipativa per incrementarla, a seguito di esiti non conformi agli obiettivi di cui al comma 2 del § 4.2.1 dei CAM.
2. Nello svolgimento del monitoraggio di cui al punto a) del comma precedente, il personale del Concessionario, in coordinamento con il Committente, predispone e attua un calendario di controlli dei conferimenti, procedendo a un controllo visivo prima della raccolta, su ciascun flusso di rifiuto esposto, per verificare, nei limiti dell'esame visivo, la correttezza delle frazioni conferite e, per i flussi differenziati, l'assenza di impurità tali da pregiudicare l'intero conferimento. Tutte le rilevazioni e in particolare le non conformità dovranno essere rendicontate digitalmente, archiviate e condivise col



Committente in modo da essere sempre a disposizione del Committente per le verifiche e i controlli sulle varie fattispecie (regolarità nella posizione TARI, regolarità al Regolamento comunale, etc.). La registrazione fotografica geolocalizzata delle esposizioni verificate in sede di monitoraggio qualitativo consentirà di intervenire sulle singole Utenze anche in chiave *kayt*, ovvero di fornire informazione personalizzata in grado di risolvere gli errori di conferimento delle singole utenze e di confermare e rafforzare la correttezza dei conferimenti e gratificare le Utenze. Nel progetto offerto il Concessionario dettaglierà anche le modalità di effettuazione, trasmissione e di rendicontazione del monitoraggio e la durata nell'arco di ogni semestre.

20 Rifiuto indifferenziato

1. La produzione di rifiuto secco indifferenziato è utilizzata per la commisurazione della tariffa puntuale per l'intero servizio per singola utenza. Il sistema di rilevazione dovrà permettere l'attribuzione della quota di rifiuto indifferenziato prodotto in modo puntuale da ogni Utenza attraverso il mantenimento di un sistema integrato basato su tecnologia RFID, secondo il dettaglio di cui all'Allegato 2.
2. All'assunzione del servizio le Utenze Domestiche utilizzano sacchi da 110 l dotati di tag RFID, le non Domestiche sacchi da 110 l dotati di tag RFID eventualmente raggruppati in cassonetti; supermercati e casa di riposo conferiscono l'indifferenziato sfuso in cassonetti da 1.100 l, dotati di sistema di identificazione dell'Utenza.
3. Nel Periodo Transitorio il Concessionario dovrà
 - a. dare continuità alla fornitura di sacchi con tag RFID alle Utenze mediante lo Sportello Tariffa e 2 distributori automatici secondo il dettaglio di cui all'Allegato 2;
 - b. verificare l'adeguatezza delle dotazioni in uso alle Utenze non Domestiche ai fini della contabilizzazione del rifiuto indifferenziato prodotto per singola Utenza secondo il dettaglio di cui all'Allegato 2;
 - c. allineare la Banca dati Tariffa del gestore uscente all'anagrafica dell'Ufficio Tributi secondo il dettaglio di cui all'Allegato 2;
 - d. rendere disponibili anche sacchi da 80 l con TAG RFID dello stesso colore e caratteristiche di quelli da 110 l già in uso e sacchi di altra volumetria ed eventualmente anche altra modalità di corresponsione per il conferimento delle lettiere animali presso l'ecomobile.
4. Nel corso dell'affidamento potranno essere introdotte altre volumetrie di sacchi o variare le volumetrie di sacchi impiegate al fine dell'ottimizzazione del servizio.
5. Fino al termine del Periodo Transitorio la frequenza di raccolta del rifiuto residuo rimarrà settimanale.
6. Con l'entrata a regime del servizio la frequenza di raccolta del rifiuto residuo diverrà quindicinale.
7. Per le utenze elencate in Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa al presente Capitolato e comunque fino a un massimo di 50 Utenze, la raccolta dovrà avvenire nelle giornate e frequenze indicate. Le giornate di raccolta per queste Utenze potranno essere variate di anno in anno in accordo con il Committente.

21 Rifiuto organico

1. Le utenze dovranno conferire il rifiuto organico in:



- a. sacchi compostabili a norma UNI EN 13432 e CAM, forniti annualmente dal Concessionario all'interno di
 - b. sottolavelli da 10 l;
 - c. mastelli della volumetria di 25 litri;
 - d. contenitori carrellati, nel caso di grandi utenze non domestiche *food* e condomini.
2. Tutte le utenze dispongono già, all'assunzione del servizio, di appositi sottolavelli areati della volumetria di 10 litri forniti dal Comune; i mastelli da 25 l sono stati acquistati volontariamente negli anni da alcune Utenze o forniti in precedenti appalti.
3. L'*Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa* al presente Capitolato dettaglia zone, giorni, orari, frequenze di raccolta, l'*Allegato 1.3 - Specifiche Tecniche Forniture* il dettaglio delle attrezzature.
4. Indipendentemente dal mezzo e dall'attrezzatura di raccolta che il Concessionario intenderà utilizzare, dovrà essere garantita la tenuta stagna degli allestimenti.
5. Ultimata la raccolta, il Concessionario dovrà provvedere al trasporto, diretto o previo trasbordo effettuato a norma di legge, a idoneo impianto di trattamento dalla stessa individuato, con costi di conferimento a proprio carico e ricompresi in base d'asta.

21.1 Compostaggio domestico

1. Il Comune intende estendere la pratica del compostaggio domestico ritenendo tale attività prioritaria. Tale scelta è da considerarsi fortemente strategica da un punto di vista economico, perché riduce costi e impatti di raccolta e di trattamento, incrementando al contempo la percentuale di Raccolta Differenziata, ai sensi della normativa vigente.
2. Il Concessionario dovrà promuovere il compostaggio domestico collaborando con il Committente al corretto sviluppo e contabilizzazione di tale pratica, che all'assunzione del servizio coinvolge già numerose Utenze, come da dettaglio di cui all'*Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa*.
3. Competono al Concessionario:
 - a. organizzazione e promozione di corsi di compostaggio domestico teorico-pratici annuali, di livello base o avanzato, alla produzione e utilizzo del compost e fornitura di opuscoli e manuali esplicativi alle Utenze che li richiedono, con indicazioni per la gestione degli imballaggi conformi alla norma UNI EN 13432:2002 e manufatti conformi alla norma UNI EN 14995:2007;
 - b. l'istituzione di uno specifico elenco comunale dei compostatori per coloro che praticano il compostaggio, i cui dati siano disponibili in tempo reale al Committente;
 - c. sottoscrizione di convenzione con le Utenze attive nel compostaggio domestico entro il primo anno di servizio;
 - d. realizzazione di un sistema di supporto, controlli e verifiche al domicilio degli Utenti, condotto da personale qualificato e rivolto ad almeno il 20% delle Utenze attive per anno;
 - e. fornitura e distribuzione delle compostiere domestiche secondo le misure di cui all'*Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa*;
 - f. compilazione corretta della pagina O.R.So. sul compostaggio domestico indicando le quantità/Utenze attive, il numero di controlli effettuati nell'anno di rendicontazione, caricando il format di convenzione e il Regolamento Comunale che prevede lo sgravio agli aderenti al compostaggio, ai fini della contabilizzazione dei materiali compostati nella percentuale di Raccolta Differenziata comunale.



4. Il Concessionario dovrà quindi organizzare un piano che sia incentrato sulla formazione, il supporto *on site*, sulla promozione, verifica e sensibilizzazione.

22 Carta e cartoni

1. La raccolta congiunta di carta, cartone e dei contenitori poliaccoppiati per bevande da destinare al recupero sarà effettuata con frequenza settimanale nelle tre zone in cui è suddiviso il territorio comunale per tutte le Utenze.
2. Con la medesima frequenza settimanale sarà effettuata una raccolta selettiva aggiuntiva del solo cartone per le Utenze non Domestiche e pubbliche grandi produttrici di imballaggio cellulosico.
3. Le utenze domestiche dovranno conferire i rifiuti cellulosici in borse di carta e/o confezionati in pacchi legati con lo spago.
4. Utenze commerciali, condomini, edifici pubblici potranno conferire il materiale in carrellati e cassonetti di varia volumetria, comunque non superiori ai 1.100 l rispondenti a norme CAM e, se posti all'esterno della proprietà o su aree pubbliche o ad uso pubblico, dotati di segnaletica rifrangente prevista dal Ministero dei LL.PP.
5. L'*Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa* al presente Capitolato dettaglia zone, giorni, frequenze di raccolta, incluse le utenze pubbliche, commerciali e istituzionali, il cui elenco sarà fornito al Concessionario del servizio e comunque quantificato in circa 100 (cento) utenze, per le quali dovrà essere previsto un ulteriore passaggio settimanale dedicato al cartone.
6. Ultimata la raccolta, il Concessionario dovrà provvedere al trasporto, diretto o previo trasbordo effettuato a norma di legge, a idoneo impianto di trattamento, dallo stesso individuato.

23 Imballaggi in vetro e metallo

1. La raccolta del vetro e di piccoli oggetti di metallo (lattine, barattoli e simili) da destinare a riciclaggio dovrà avvenire con frequenza settimanale nelle tre zone in cui è suddiviso il territorio comunale.
2. Le utenze domestiche e non domestiche dovranno conferire i rifiuti in vetro e metallo in mastelli della volumetria da 30 litri, già nella disponibilità della maggioranza delle Utenze;
3. Utenze commerciali *food*, condomini, edifici pubblici potranno conferire in carrellati da 120/240 l.
4. L'*Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa* al presente Capitolato dettaglia zone, giorni, orari, frequenze di raccolta, l'*Allegato 1.3 - Specifiche Tecniche Forniture* il dettaglio delle attrezzature.
5. Ultimata la raccolta, che dovrà avvenire con mezzi a vasca, ovvero senza compattazione per limitare il più possibile la frantumazione e opportunamente insonorizzati, il Concessionario dovrà provvedere al trasporto, diretto o previo trasbordo effettuato a norma di legge, a idoneo impianto di trattamento dallo stesso individuato.



24 Imballaggi in plastica

1. La raccolta differenziata di bottiglie, contenitori e imballaggi in plastica sarà effettuata con frequenza settimanale nelle tre zone in cui è suddiviso il territorio comunale.
2. Le utenze dovranno conferire i rifiuti da imballaggio in plastica per mezzo di sacchi in plastica riciclata a perdere di colore giallo traslucido, dotati di *barcode* e dicitura Comune di Malnate, a norma CAM, messi a disposizione delle Utenze dal Concessionario.
3. Non dovranno essere raccolti sacchi non conformi alle specifiche di cui al comma 2.
4. L'*Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa* al presente Capitolato dettaglia zone, giorni, orari, frequenze di raccolta, l'*Allegato 1.3 - Specifiche Tecniche Forniture* il dettaglio delle attrezzature.
5. Ultimata la raccolta, il Concessionario dovrà provvedere al trasporto, diretto o previo trasbordo effettuato a norma di legge, a idoneo impianto di trattamento dallo stesso individuato.

25 Raccolta dei Prodotti Sanitari Assorbenti (PSA)

1. Con l'entrata a regime del servizio, entro il termine del Periodo Transitorio, saranno previste specifiche modalità di raccolta domiciliare per i rifiuti cosiddetti "*Prodotti Sanitari Assorbenti*" per le utenze domestiche con neonati o anziani incontinenti.
2. Le utenze domestiche dovranno conferire i tessili sanitari in sacchi a perdere che il Concessionario metterà a loro disposizione, entro il termine del Periodo transitorio e lungo tutto il corso dell'affidamento, previa richiesta formulata dalle Utenze.
3. Per le micro comunità private e pubbliche, gli Asili privati o pubblici o ogni altra clinica o struttura che produca PSA dovrà essere effettuato un servizio di raccolta domiciliare con contenitori dedicati.
4. La raccolta dovrà essere eseguita con frequenza settimanale (1/7) con raccolte specifiche e distinte dalla raccolta del rifiuto secco residuo.
5. Ultimata la raccolta, il Concessionario dovrà provvedere al trasporto, diretto o previo trasbordo effettuato a norma di legge, all'impianto di trattamento dalla stessa individuato.

26 Ecomobile

1. Con cadenza almeno mensile dovrà essere garantita la presenza di un mezzo attrezzato per la raccolta di rifiuti di piccole dimensioni, anche pericolosi, quali farmaci scaduti, pile, bombolette spray, prodotti etichettati T/F, piccoli RAEE, etc., di olii alimentari esausti in contenitori a perdere e di lettiera di animali domestici (conferita in sacchi conformi, con TAG RFID o altra modalità di corresponsione, di volume dedicato, secondo l'offerta formulata dai Concorrenti).
2. L'ecomobile stazionerà presso il mercato cittadino per almeno 4 ore (o in altre postazioni individuate come strategiche in collaborazione tra Concessionario e Committente).



27 Raccolta degli olii alimentari esausti

1. La raccolta degli olii alimentari esausti sarà potenziata entro il termine del Periodo Transitorio:
 - a. per le Utenze non domestiche *food* in forma domiciliare, a chiamata e con fornitura di contenitore di raccolta dedicato,
 - b. per le Utenze domestiche in modalità stradale, con posa di contenitori di raccolta presso ciascuno dei 2 distributori automatici di sacchi oltre che tramite consegna all'ecomobile ed alla Piattaforma comunale.

28 Raccolta farmaci scaduti e/o inutilizzati e pile esauste

1. L'Allegato 1 – *Relazione tecnico-illustrativa* al presente Capitolato elenca i contenitori per farmaci scaduti o inutilizzati, siringhe e pile esauste presenti sul territorio comunale.
2. Potrà essere richiesta dal Committente la vuotatura di ulteriori contenitori fino a un massimo di 40 (quaranta) da interno, per entrambe le tipologie di rifiuti, senza nessun ulteriore aggravio economico.
3. Il Committente si riserva la facoltà di modificare numero e posizione dei contenitori, in conseguenza dell'apertura di nuovi punti vendita o per rendere più efficiente il servizio in rapporto alle richieste dell'utenza, senza aggravio economico.
4. I contenitori per entrambe le tipologie di rifiuti saranno rinnovati dal Concessionario entro il termine del Periodo Transitorio. La manutenzione, riparazione e sostituzione dei contenitori, in caso di atti vandalici, di rottura o di danneggiamento è interamente a carico del Concessionario per tutta la durata dell'affidamento.
5. I contenitori dovranno essere svuotati con frequenza almeno mensile; il Concessionario dovrà garantire interventi aggiuntivi in caso di riempimento anticipato dei contenitori, su richiesta del DEC, da evadere entro 72 ore.
6. Al termine della raccolta il Concessionario provvederà allo scarico presso la Piattaforma ecologica comunale.

29 Raccolta dei toner presso le Utenze pubbliche

1. Il Concessionario dovrà provvedere alla raccolta domiciliare dei toner esausti presso le Utenze pubbliche (Municipio, scuole, mense, ambulatori, Palazzetto dello Sport, cimiteri), previa richiesta inoltrata dal DEC.

30 Raccolta degli abiti usati e rifiuti tessili

1. La raccolta differenziata dei rifiuti tessili è effettuata a Malnate mediante convenzione con operatore specializzato e non è pertanto oggetto di affidamento.

31 Raccolta differenziata nelle aree mercatali

1. L'Allegato 1 – *Relazione tecnico-illustrativa* al presente Capitolato offre i dettagli del mercato che si svolge settimanalmente sul territorio comunale, oltre che del mercatino dell'usato a cadenza mensile.



2. Il Concessionario dovrà gestire le aree interessate, garantendo la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti e la pulizia delle aree.
3. Sarà cura del Concessionario impostare un programma di servizio che agevoli, anche attraverso la posa di carrellati, cassoni, ceste, ... una veloce, corretta ed efficace raccolta dei rifiuti urbani non differenziabili e da fumo (mozziconi), differenziabili compostabili (frazione umida) e differenziabili non compostabili (carta, cartone, imballaggi in plastica e metallici, in legno, in polistirene espanso), oltre che degli olii alimentari provenienti dalle attività mercatali.
4. Tale programma dovrà essere approvato dal Committente entro il termine del Periodo Transitorio.
5. Il Concessionario rende disponibili le attrezzature pulite e igienizzate.
6. Gli ambulanti saranno formati e attrezzati per la differenziazione dei rifiuti prodotti, secondo le modalità dettagliate in sede di Progetto Tecnico.
7. Eventuali comportamenti non rispettosi delle regole saranno segnalati alle forze di Polizia Locale.
8. Le diverse frazioni di rifiuto raccolte dovranno essere conferite in modo differenziato presso la Piattaforma Comunale.
9. Il servizio dovrà essere assicurato senza costi aggiuntivi in caso di modifica, temporanea o permanente, del giorno e/o dell'orario di mercato.

32 Raccolta e posizionamento dei contenitori nelle aree dedicate a eventi pubblici

1. Il Concessionario deve garantire la raccolta differenziata durante eventi e manifestazioni pubbliche (fiere, sagre, ecc.) patrocinate dal Comune, mediante la fornitura temporanea e il ritiro/svuotamento giornaliero dei contenitori. Il Concessionario rende disponibili le attrezzature pulite e igienizzate almeno ad inizio evento/manifestazione.
2. Gli eventi, a seconda della specifica tipologia, possono durare un singolo giorno o più giorni consecutivi, anche festivi, nei quali andrà garantito il servizio giornaliero di svuotamento differenziato, con costi ricompresi in base d'asta.
3. Per eventi che si tengano in aree non attrezzate il Concessionario deve dimensionare la fornitura temporanea di contenitori per la raccolta di rifiuto secco residuo, prodotti da fumo, carta, cartone, vetro, plastica, organico, olii alimentari, con istruzioni di conferimento differenziato specifiche per evento, durevoli e apposte sui singoli contenitori di raccolta, in collaborazione col DEC ed il Responsabile Rifiuti dell'evento/manifestazione, ove presente.
4. L'Allegato 1– *Relazione tecnico-illustrativa* al presente Capitolato riporta un elenco dei principali eventi pubblici patrocinati dal Committente.
5. Il Comune può richiedere al Concessionario interventi con un preavviso di minimo 5 giorni, con costi ricompresi in base d'asta.



6. Il Concessionario dovrà conferire i rifiuti raccolti agli impianti dallo stesso individuati, con costi ricompresi in base d'asta.
7. Al termine degli eventi il Concessionario dovrà effettuare un'accurata pulizia delle aree interessate.

33 Raccolta differenziata presso i cimiteri

1. Il Concessionario dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti nei 3 cimiteri comunali di Malnate, Gurone e San Salvatore ove sono dislocati contenitori per indifferenziato (trespoli con sacco), carta e verde (carrellati da 240 l).
2. Lo svuotamento di tali attrezzature sarà effettuato con le frequenze di cui *all'Allegato 1 – Relazione tecnico-illustrativa* al presente Capitolato. Il Concessionario dovrà garantire interventi e svuotamenti supplementari in occasione di periodi festivi, prefestivi e soprattutto durante la commemorazione dei defunti.
3. I contenitori di raccolta dislocati presso i cimiteri sono dotati di istruzioni per il conferimento differenziato che dovranno essere rinnovate e mantenute a norma CAM entro il termine del Periodo Transitorio, per alzare la qualità dei rifiuti differenziati e ivi raccolti.
4. I contenitori devono essere puliti e igienizzati con cadenza almeno trimestrale.
5. Presso i cimiteri di Malnate e Gurone sono altresì dislocati 2 cassoni da 15 mc per ingombranti (1 per cimitero) la cui fornitura, svuotamento a richiesta del DEC, trasporto, conferimento è a carico del Concessionario.

34 Rimozione rifiuti abbandonati

1. La raccolta, lo sgombero e il trasporto di rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti su suolo pubblico (strade ed aree pubbliche o strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico) e di volume inferiore ai 5 mc dovrà essere effettuata dal Concessionario nel normale servizio di raccolta e di pulizia strade.
2. La rimozione dei rifiuti di cui sopra dovrà avvenire entro le 24 (ventiquattro) ore dalla segnalazione del Committente, qualora le quantità abbandonate non superino i 5 mc per punto di abbandono.
3. Qualora fosse necessario l'intervento di mezzi specifici (per l'abbandono di rifiuti in quantità superiore a 5 mc per punto di abbandono) o qualora fosse necessario predisporre l'esecuzione di analisi chimico-fisiche prima della rimozione dei rifiuti o di un eventuale piano di lavoro/intervento o la messa in sicurezza, gli oneri e le tempistiche di rimozione saranno concordati con il Committente.
4. I rifiuti rinvenuti dovranno essere raccolti e, una volta accertata la loro natura, dovranno essere inseriti nei vari contenitori presenti presso la Piattaforma ecologica; nel caso ciò non fosse possibile a causa della natura merceologica degli stessi, i rifiuti saranno avviati a smaltimento in impianti autorizzati individuati dal Concessionario, previa autorizzazione del DEC e imputazione dei costi nel primo PEF utile.
5. Qualora fosse il Concessionario stesso a rinvenire i rifiuti sul territorio, dovrà darne tempestiva comunicazione agli Uffici competenti, corredata di documentazione fotografica geo-referenzata.



6. Il Concessionario dovrà collaborare per l'affiancamento agli organi di controllo (DEC, Polizia Locale) per le attività di accertamento delle eventuali sanzioni applicabili durante le operazioni di controllo del contenuto dei sacchi di rifiuti abbandonati.
7. I sacchetti di rifiuti abbandonati sul territorio dovranno essere consegnati presso la Piattaforma comunale per gli opportuni controlli, lungo tutto l'affidamento, fatta salva diversa disposizione del DEC.
8. Annualmente il Concessionario dovrà collaborare con l'Ufficio Tecnico all'organizzazione e svolgimento di iniziative ambientali tra cui alcune Giornate Ecologiche Comunali fornendo sacchi di raccolta e provvedendo al conferimento differenziato nei cassoni della Piattaforma dei rifiuti raccolti dai Volontari.

35 Pronto intervento

1. Per le segnalazioni di situazioni di pericolo inerenti il servizio di raccolta e trasporto rifiuti, il Concessionario deve:
 - a. mettere a disposizione delle UtENZE un numero verde gratuito dedicato, raggiungibile 24 ore su 24 da rete fissa e mobile, con passaggio diretto, anche mediante risponditore automatico o trasferimento della chiamata, a un operatore di centralino di pronto intervento o a un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici, o prevedendo la richiamata all'utente da parte del gestore del pronto intervento. Il numero deve essere dedicato esclusivamente al pronto intervento e non anche ad altra attività che non sia di pronto intervento o di finalità diversa;
 - b. pubblicizzare sul sito, sul calendario e sulla Carta della qualità i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento.
2. Fatte salve eventuali esclusioni sancite dall'ETC, il Concessionario gestisce mediante il servizio di pronto intervento le seguenti casistiche:
 - a. richieste di pronto intervento per la rimozione di rifiuti abbandonati, laddove presentino profili di criticità in tema di sicurezza, ovvero ostacolano la normale viabilità o generino situazioni di degrado o impattino sulle condizioni igienico-sanitarie;
 - b. richieste di pronto intervento riguardanti la rimozione dei rifiuti stradali in seguito a incidenti, laddove ostacolano la normale viabilità o creino situazioni di pericolo;
 - c. richieste di pronto intervento per errato posizionamento o rovesciamento dei cassonetti della raccolta stradale e di prossimità o dei cestini, nel caso in cui costituiscano impedimento alla normale viabilità.
3. In seguito a richiesta di pronto intervento il Concessionario garantisce l'arrivo sul luogo entro 4 ore dalla chiamata e la messa in sicurezza del luogo entro 4 ore dal momento dell'arrivo. Il tempo di rimozione di eventuali rifiuti in caso di necessità di caratterizzazione deve essere assicurato entro 15 giorni lavorativi dalla fine dell'attività di messa in sicurezza.
4. Ogni giorno il Responsabile Tecnico dovrà verificare eventuali segnalazioni e trasmetterle al DEC, unitamente all'indicazione delle operazioni intraprese per superarle. Le chiamate per pronto intervento devono essere classificate in base alle categorie di cui sopra e i tempi di intervento registrati e rendicontati annualmente all'ETC. Chiamate di utenti, ancorché effettuate al numero di pronto intervento, inerenti a casistiche non afferenti alle tipologie di cui sopra e non riguardanti situazioni di



potenziale pericolo, devono essere registrate e gestite dal Concessionario secondo l'effettiva necessità (come segnalazioni, disservizi, richieste di informazioni ...).

36 Centro del Riuso

1. Il Comune di Malnate dispone di un Centro comunale del Riuso adiacente alla Piattaforma comunale, la cui gestione non è oggetto di affidamento, ma verso cui saranno dirottati beni/o Utenti che intendano conferire beni ancora in buono/ottimo stato alla Piattaforma comunale, nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione del rifiuto di cui all'art. 179 del TUA.

37 Gestione della piattaforma comunale di conferimento rifiuti

37.1 Premessa

1. È richiesto al Concessionario il servizio di gestione della Piattaforma ecologica di via Tre Corsi in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché a quelle emanate nel corso della durata dell'affidamento.
2. *L'Allegato 1 – Relazione tecnico-illustrativa* al presente Capitolato elenca i dettagli operativi in termini di orari di apertura, personale dedicato, rifiuti intercettati e contenitori minimi di raccolta che il Concessionario deve posizionare, presidiare per il corretto conferimento differenziato da parte degli Utenti, mantenere e gestire nelle fasi di movimentazione, trasporto e conferimento, con costi inclusi in base d'asta.
3. La Piattaforma ecologica sarà affidata con verbale di consegna e stato di consistenza redatto in contraddittorio fra le parti.
4. I servizi sottoelencati devono essere eseguiti in modo tale da garantire la piena funzionalità del servizio di raccolta differenziata, l'ottimizzazione dei tempi di esecuzione degli stessi e una particolare attenzione alla pulizia e decoro del sito. La contiguità del Centro del Riuso agevola il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del TUA.
5. Particolare attenzione dovrà essere resa ai conferimenti di verde ed ingombranti conferiti dalle Utenze domestiche, per i quali potranno essere disposte limitazioni e/o quantificazioni in ingresso a seguito di modifica del Regolamento comunale.
6. Nel Periodo Transitorio e per tutto l'affidamento il Concessionario collaborerà con il Committente all'individuazione di una modalità anche non onerosa di conferimento sfuso delle lettiere per animali in materiale inerte da parte delle Utenze Domestiche presso la piattaforma comunale, che sarà oggetto di comunicazione all'Utenza.

37.2 Adeguamento della piattaforma comunale

1. Entro il termine del Periodo Transitorio
 - a. dovrà essere installata una sbarra automatizzata di 6 m circa per regolare l'accesso dei mezzi di trasporto rifiuti all'area container, su supporti e collegamenti esistenti,
 - b. dovrà essere riattivata l'operatività della pesa a ponte,



- c. dovrà essere aggiornata la registrazione degli accessi delle Utenze domestiche almeno secondo 2 modalità di riconoscimento tra codice a barre/banda magnetica/microchip,
 - d. dovranno essere posizionati 3 container aggiuntivi a quelli in essere, di cui il dettaglio in Allegato 1- Relazione Tecnico Illustrativa, in modo da incrementare la percentuale di differenziazione e avvio a riciclo,
 - e. dovranno essere rinnovati i cartelli durevoli con nome rifiuto e CER su ogni container di conferimento, previa presentazione ed approvazione di *layout* ed indicazione del materiale di realizzazione entro 30 giorni naturali dal verbale di consegna del servizio.
2. L'adeguamento della Piattaforma dovrà avvenire entro il termine del Periodo Transitorio, fatte salve condizioni particolari non prevedibili che dovranno essere segnalate prontamente dal Concessionario.

37.3 Regolamentazione

1. Il servizio comprende la gestione, la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria dell'impianto, la dotazione delle attrezzature (cassonetti, cassoni, eventuali presse scarrabili, contenitori a perdere come big bags o altre tipologie), la loro movimentazione e il trasporto agli impianti di trattamento di tutte le frazioni raccolte, nonché l'organizzazione delle attività di accoglienza (incluso il riconoscimento dell'utenza) e affiancamento di cittadini e Utenze non domestiche durante le diverse fasi di conferimento differenziato dei rifiuti ad opera di personale competente, in grado di relazionarsi cortesemente con l'Utenza. Compete altresì la messa a disposizione delle utenze delle informazioni generali di gestione differenziata dei rifiuti, delle attività di formazione/sensibilizzazione programmate, di contatto minimo, quali il numero verde e il sito web.
2. Saranno a capo del Concessionario tutte le opere di ordinaria manutenzione degli immobili, degli edifici o delle strutture mobili e di tutti gli impianti e i sistemi presenti nelle strutture e che saranno attivati, compresi aree di deposito RAEE e pile/accumulatori, gli impianti elettrici, di videosorveglianza a circuito chiuso in collegamento diretto con Forze dell'Ordine, idrici e fognari, i sistemi di pesatura, sistemi di accesso (lettori, recinzione, sbarre e cancelli), le opere di mitigazione, inclusi gli impianti di irrigazione. Sono a carico del Concessionario le pratiche amministrative, gli oneri e i diritti e qualsivoglia costo amministrativo relativo agli interventi di manutenzione ordinaria e funzionali al corretto svolgimento dell'attività.
3. A titolo meramente esemplificativo, l'ordinaria manutenzione comprenderà: gli sfalci delle aiuole presenti (almeno 7 interventi per anno), gli spurghi e la pulizia delle caditoie e dei pozzetti, le pulizie generali (guardiania, rampe, piazzale, ripiani, aree esterne di pertinenza), svuotamento fossa raccolta olii sotto pavimento tettoia, le sanificazioni, le disinfestazioni da insetti volanti e striscianti, la derattizzazione, le piccole riparazioni, le tinteggiature e le verniciature, la protezione delle strutture dalla ossidazione, la lubrificazione delle parti in movimento, la pulizia delle coperture, dei filtri e delle griglie, la gestione degli impianti di irrigazione, riparazione di porte, maniglie, sostituzione di lampadine, ecc. Rientrano tra i compiti del Concessionario il controllo periodico dell'efficienza della piattaforma comunale di conferimento e dei relativi impianti accessori, con obbligo di segnalazione al Committente degli interventi che si dovessero rendere necessari e non rientranti nelle competenze contrattuali del presente affidamento.
4. Tutte le manutenzioni straordinarie sono escluse dal canone di gestione, fatta salva per semplicità gestionale una franchigia annua di € 500,00 (importo netto IVA). Il Concessionario dovrà segnalare la necessità di tali interventi possibilmente fornendo un preventivo di spesa da concordare con la



Committente. Solo a seguito di autorizzazione da parte della Committente, tali interventi che eccedono la franchigia potranno essere svolti dal Concessionario e, una volta conclusi con esito favorevole, riconosciuti tra i costi da iscrivere nel primo PEF da proporre al Committente. La Committente si riserva di sondare il mercato ed eventualmente far svolgere tali interventi a soggetti terzi. Restano in ogni caso a carico del Concessionario gli oneri relativi a eventuali interventi di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da incuria e trascuratezza da parte del Gestore, non adeguata gestione o non adeguati interventi di manutenzione ordinaria della Piattaforma e sue attrezzature e impianti.

5. Dovrà essere effettuata la gestione della piattaforma comunale di conferimento, secondo la normativa vigente, fornendo la dotazione di attrezzature tale da garantire il conferimento delle tipologie di rifiuti riportate nel Regolamento comunale e/o nelle Ordinanze Sindacali, e comunque garantendo la dotazione minima di attrezzature necessarie alle raccolte delle frazioni di cui all'Allegato 1 -- *Relazione tecnico-illustrativa* al presente Capitolato.
6. Le attrezzature dovranno essere mantenute in buono stato d'uso e adeguate alle frazioni merceologiche di rifiuto autorizzate.
7. Le spese relative a fornitura di energia elettrica, acqua, telefono e simili sono a carico del Concessionario.
8. La Piattaforma di conferimento, previa autorizzazione del Committente, potrà essere utilizzata per operazioni di trasferta e/o pesatura dei carichi dei mezzi. Tali operazioni dovranno essere effettuate al di fuori degli orari di apertura.
9. Compete al Concessionario la rimozione della neve con attrezzature meccaniche per garantire la funzionalità della Piattaforma nel più breve tempo e comunque entro 24 ore dalla cessazione degli eventi nevosi. Qualora sia presente la formazione di ghiaccio il Concessionario dovrà procedere allo spargimento preventivo del sale e consentire in sicurezza l'accesso alle utenze.
10. Ogni rifiuto in uscita dall'impianto dovrà essere accompagnato da apposito formulario redatto ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006.
11. Il Committente si riserva il diritto di modificare in accordo con il Concessionario gli orari di apertura al pubblico della Piattaforma ecologica mantenendo invariato il numero di ore complessive, che ammontano a 45 settimanali.
12. La gestione non conforme alle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 47 "Penali" del presente Capitolato.

37.4 Accessi

1. L'accesso è consentito alle utenze domestiche e utenze non domestiche dotate di sistema di identificazione e titolari di posizione TARI, limitatamente ai rifiuti urbani.
2. Sarà altresì autorizzato ad accedere il personale del servizio di raccolta.
3. L'accesso all'utenza sarà consentito solo durante i giorni e gli orari di apertura stabiliti e indicati nell'apposita cartellonistica affissa all'ingresso della struttura.



4. La cartellonistica e/o l'eventuale segnaletica che si rendesse necessaria al fine del corretto conferimento dell'utenza o per garantire la regolare movimentazione all'interno della struttura dovrà essere rinnovata a cura del Concessionario entro il termine del Periodo Transitorio e poi mantenuto in efficienza nel corso dell'intero affidamento.
5. L'accesso contemporaneo di automezzi all'interno della piattaforma comunale di conferimento sarà gestito in funzione delle aree di sosta disponibili e del numero massimo di persone o mezzi contemporaneamente presenti, precedentemente stabilito.
6. Il personale di conduzione farà rispettare le limitazioni stabilite per gli accessi, evitando intasamenti e/o affollamenti all'interno della piattaforma, garantendo il controllo dei conferimenti e verificando che le operazioni avvengano in sicurezza; il personale di conduzione potrà quindi impedire temporaneamente l'accesso alla piattaforma al fine di garantire le normali condizioni di lavoro e di sicurezza.
7. Le chiusure temporanee e le successive riaperture saranno opportunamente registrate. L'accesso al di fuori dei giorni e degli orari di apertura all'utenza sarà permesso esclusivamente agli operatori del servizio o per motivi di interesse pubblico, previa autorizzazione da parte del DEC. Dovrà essere garantito l'accesso alle figure tecniche del Committente.
8. Gli accessi alla Piattaforma andranno costantemente registrati mediante apposito software, conservati, condivisi con il Committente secondo il dettaglio di cui all'art. 14.2-Controllo documentale, piani di lavoro e reportistica.

37.5 Modalità di conferimento

1. L'autovettura che deve accedere alla piattaforma comunale di conferimento deve tenere il motore spento durante il tempo di eventuale attesa all'esterno e durante le operazioni di conferimento.
2. L'addetto al servizio di guardiania e controllo respingerà chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti, nonché coloro che intendano conferire in difformità alle norme del Regolamento comunale e delle Ordinanze Sindacali per la gestione dei rifiuti.
3. L'addetto al servizio di guardiania potrà inoltre respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con la capacità di stoccaggio della piattaforma, se questo determina situazioni di pericolo per la salute o l'ambiente o rischi per la sicurezza degli operatori e degli utenti.

37.6 Modalità di deposito e movimentazione dei rifiuti

1. Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee dovrà essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza, come prescritto dai disposti autorizzativi.
2. All'interno della piattaforma comunale di conferimento saranno messe in atto procedure specifiche volte a evitare che le apparecchiature subiscano danneggiamenti e possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero. Al fine di garantire che la movimentazione avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) dovrà essere posta particolare attenzione a:
 - a. scelte di idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;



- b. assicurare la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - c. mantenere l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.
3. Dovranno essere prese idonee misure per garantire il contenimento di liquidi percolanti, polveri e di odori.
4. La movimentazione dei contenitori dei rifiuti dovrà avvenire in orario di chiusura al pubblico.

37.7 Norme di comportamento per soggetti autorizzati a operare all'interno della piattaforma

1. Il personale autorizzato a operare all'interno della piattaforma è tenuto all'osservanza delle seguenti norme:
- a. entrati nel perimetro dell'impianto, tutti i mezzi che effettuano le operazioni di scarico o carico rifiuti e/o materiali devono rispettare la segnaletica presente e le indicazioni del personale di conduzione; in generale per i mezzi valgono le regole del Codice della strada;
 - b. gli autisti che effettuano la movimentazione di cassoni o eseguono manovre con braccio gru devono provvedere a delimitare l'area di ingombro necessaria per le operazioni di carico/scarico con opportuna segnaletica; l'autista non potrà iniziare l'attività senza l'autorizzazione dell'addetto alla conduzione della struttura;
 - c. la velocità massima consentita è "a passo d'uomo"
 - d. gli addetti e i trasportatori devono indossare idonei DPI;
 - e. tutti i soggetti che movimentano rifiuti all'interno della piattaforma devono eseguire le operazioni evitando sversamenti di materiale all'esterno dei contenitori;
 - f. gli autisti addetti allo scarico dei contenitori devono riposizionarli nelle apposite aree verificandone sia l'accessibilità per i successivi conferimenti che la regolare chiusura con le relative coperture.

37.8 Personale di conduzione

1. Il Concessionario deve garantire la presenza di personale in grado di relazionarsi con l'utenza, formato in materia di gestione rifiuti (legislazione, regolamenti comunali, capitolato d'oneri), motivato al rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti conferiti dagli Utenti e che il Committente potrà richiedere di sostituire ove non risponda ai requisiti ivi esposti: almeno 2 nell'intero orario di apertura.
2. I principali compiti che il personale di conduzione è tenuto a svolgere al fine di garantire il servizio e il mantenimento della piattaforma nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e ambiente sono:
- a. apertura e chiusura nel rispetto dei giorni e orari stabiliti;
 - b. garantire durante tutto l'orario di apertura la presenza di personale qualificato, specificatamente formato per la conduzione dei centri di raccolta, e adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili; è richiesta la presenza costante di almeno un addetto in possesso di:
 - i. attestato di formazione alla gestione della piattaforma comunale di raccolta ai sensi del D.M. 08/04/2008 e s.m.i.;
 - ii. attestato di formazione primo soccorso;
 - iii. attestato di formazione antincendio per "rischio incendio medio".



- c. garantire la fruibilità del servizio a tutta l'utenza che entro l'orario di chiusura previsto venga a trovarsi in attesa di conferimento;
- d. garantire che i rifiuti conferiti a seguito dell'esame visivo effettuato dal personale, siano collocati in aree distinte per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i conferimenti di rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi, fatti salvi i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti;
- e. sorvegliare, assistere e fornire all'utente tutte le informazioni necessarie al corretto conferimento, aiutare, ove richiesto, l'utente al corretto conferimento,
- f. invitare l'Utente che intenda conferire beni ancora in buono/ottimo stato a depositarli presso l'adiacente Centro del Riuso, nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione del rifiuto;
- g. verificare che i rifiuti conferiti siano provenienti dal territorio del Comune e che gli utenti siano autorizzati al conferimento, con particolare riferimento alle Utenze non domestiche;
- h. garantire all'interno dell'area il corretto deposito dei rifiuti secondo le prescrizioni dei regolamenti, delle procedure, delle istruzioni operative di gestione e controllare che, durante il conferimento da parte degli utenti non sia provocata la rottura di specifiche componenti RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera).
- i. controllare giornalmente lo stato di riempimento dei contenitori e delle aree aperte, richiedendo qualora necessario, il prelievo dei materiali e garantendo durante le fasi di carico le condizioni di sicurezza e di rispetto normativo;
- j. garantire che la durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita alla piattaforma di raccolta rispetti i tempi prescritti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari della piattaforma comunale di conferimento;
- k. verificare la registrazione degli accessi/conferimenti in entrata sia di Utenze domestiche che non domestiche su apposito archivio in formato digitale;
- l. garantire la compilazione e la tenuta dei registri e di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente (anche in formato digitale).
- m. segnalare prontamente le eventuali contestazioni o comportamenti non rispettosi da parte dell'utenza;
- n. provvedere a ogni turno di lavoro alla pulizia, all'ordine dell'area interna e al decoro delle strutture presenti;
- o. rimuovere giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili delle platee o di qualsiasi altro contenitore, collocandoli adeguatamente in relazione alla loro natura;
- p. mantenere pulita l'area in prossimità degli accessi e del perimetro esterno della piattaforma, rimuovendo, mediante l'utilizzo di idonea attrezzatura, eventuali rifiuti abbandonati abusivamente, collocandoli adeguatamente in relazione alla loro natura, compatibilmente alle tipologie conferibili. In caso si tratti di rifiuti pericolosi o presunti tali si avvierà una procedura di segnalazione all'autorità, concordandola preventivamente con il Comune;
- q. mantenere guardiania, rampe, piazzale, ripiani, aree verdi e aree esterne di pertinenza costantemente puliti e provvedere a periodiche disinfezioni e derattizzazioni e a interventi di sfalcio delle erbacce infestanti;
- r. rendere fruibile la piattaforma anche in occasione di precipitazioni nevose, per quanto possibile durante le stesse e comunque non oltre le 24 ore dal termine delle stesse;
- s. segnalare agli addetti alla manutenzione eventuali guasti alle attrezzature presenti (cassoni, presse, sbarre, pese, ecc.) in modo da ripristinare nel più breve tempo possibile il normale funzionamento di tali attrezzature;
- t. garantire un comportamento rispettoso nei confronti dell'utenza;



- u. adottare le opportune cautele al fine di evitare, per quanto tecnicamente possibile, i ristagni d'acqua provvedendo periodicamente alla rimozione di eventuali accumuli;
- v. garantire il primo pronto intervento in caso di sversamenti accidentali all'interno della piattaforma, con fuoriuscite di liquidi pericolosi o inquinanti, utilizzando gli opportuni materiali di primo intervento;
- w. gestire i rifiuti che derivano dall'attività di primo/pronto intervento ambientale all'interno della piattaforma con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente e conformemente a quanto previsto dal Comune;
- x. in caso di precipitazioni atmosferiche, provvedere ove richiesto alla copertura, con gli specifici coperchi o con gli specifici teloni, di tutti i contenitori del tipo "container" o normali;
- y. adottare adeguati accorgimenti al fine di evitare la dispersione di polveri durante le fasi di conferimento dei rifiuti;
- z. sorvegliare in modo tale da evitare che gli utenti o chiunque altro rovisi o prelevi dai cassoni rifiuti presenti all'interno dell'area;
- aa. osservare e adempiere alle prescrizioni di sicurezza ambientali espressamente richieste, quali:
 - i. chiusura a fine turno dei coperchi dei container;
 - ii. chiusura a chiave, dove presenti, dei locali e/o contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani pericolosi;
 - iii. disattivare, ove presenti, le torrette di alimentazione elettrica degli elettro-compattatori a ogni fine turno;
 - iv. registrare i bilanci di massa dei rifiuti in ingresso e quelli in uscita conformemente alla modulistica prevista dal D.M. 08/04/2008;
 - v. qualora richiesto, garantire e assicurare, nel corso di applicazione contrattuale, ogni forma di tenuta o di registrazione degli ingressi e degli allontanamenti di particolari tipi di rifiuti, in caso di nuove prescrizioni e adempimenti emanati dalla normativa di settore.

3. È fatto obbligo al personale di conduzione della piattaforma:

- a. durante gli orari di servizio presso il centro, indossare la divisa da lavoro, al fine di essere riconoscibili da parte dell'utenza;
- b. comportarsi e relazionarsi in ogni situazione con buona educazione e modi cortesi nei confronti dell'utenza;
- c. prestare attenzione alla persona con la quale ci si relaziona e rispettare il dovere di riservatezza nella gestione dei dati relativi all'utente;
- d. utilizzare le attrezzature in base alla formazione ricevuta;
- e. rispettare gli orari di apertura e chiusura;
- f. assicurare la fruizione del servizio a tutti gli utenti che durante l'orario di apertura vengono a trovarsi in condizioni di attesa;
- g. utilizzare i DPI previsti durante il servizio, in particolare durante operazioni di movimentazione dei rifiuti nel rispetto della formazione ricevuta e comunque delle norme vigenti in materia di sicurezza.

4. È fatto divieto al personale di conduzione della piattaforma comunale di conferimento di:

- a. introdurre nei contenitori rifiuti e/o materiali differenti da quanto indicato sul contenitore;
- b. accettare rifiuti non identificabili con certezza in seguito all'esame visivo;
- c. asportare i rifiuti conferiti e depositati negli appositi contenitori o recuperare e/o riutilizzare apparecchiature, elettriche o non, e/o relativi componenti;



- d. vendere e/o commercializzare beni conferiti: eventuali beni dovranno essere dirottati all'adiacente Centro comunale del Riuso;
- e. accettare in ingresso rifiuti diversi da quelli autorizzati;
- f. rimuovere o danneggiare i presidi antincendio e antinfortunistici presenti e/o ingombrare le aree circostanti ad essi;
- g. prelevare acqua dagli impianti antincendio se non per lo specifico scopo a cui è destinata;
- h. fumare all'interno dell'area della struttura;
- i. accendere fiamme libere e/o effettuare operazioni che possano provocare scintilla, senza autorizzazione;
- j. bere e/o mangiare se non nelle aree predisposte, ove previste;
- k. arrecare danni alle strutture, infrastrutture e attrezzature.

37.9 Registrazione dei flussi

- 1. Saranno adottate adeguate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le utenze domestiche e non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli Allegati Ia e Ib del D.M. 08/04/2008 e smi.
- 2. I conferimenti eseguiti sia da parte dei privati cittadini sia da parte di attività produttive sono sottoposti a controllo e a registrazione.
- 3. I conferimenti di ingombranti e verde delle Utenze Domestiche potranno essere sottoposti a contabilizzazione o limitazione nel conferimento, nel corso dell'affidamento.
- 4. Tutte le uscite dei rifiuti sono sottoposte a registrazione. L'operatore in presenza di avvenuto scarico di un contenitore, container o settore dedicato a uno specifico rifiuto, richiama sul sistema informatico la lista dei rifiuti in giacenza e seleziona la tipologia di rifiuto oggetto di uscita. Il sistema informatico ripropone all'operatore la tipologia del rifiuto selezionato richiedendo una conferma per lo scarico delle giacenze a conferma avvenuta il sistema rilascia una scheda conforme all'allegato 1b del DM 08/04/2008 e s.m.i. in cui sono riportati i dati del centro di raccolta, giorno e ora, tipo, codice e quantità del rifiuto avviato a recupero o smaltimento. Qualora il sistema informatico sia temporaneamente inutilizzabile (es. interruzione dell'alimentazione elettrica ecc.), l'operatore registra manualmente le uscite dei rifiuti in apposito registro.

37.10 Procedure di sicurezza

- 1. Dovranno essere garantiti tutti gli accorgimenti necessari affinché siano rispettate tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.
- 2. Le misure di prevenzione e di sicurezza da adottare dovranno riguardare a titolo esemplificativo:
 - a. formazione, informazione, addestramento del personale, in modo tale che esso sia in grado di gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili e in grado di seguire in sicurezza le procedure di emergenza in caso di incidenti;
 - b. sistemi di informazione agli utenti, a tal fine, dovranno essere predisposte e rese disponibili delle regole per conferire i rifiuti correttamente e in sicurezza;



- c. manutenzione, controllo e utilizzo delle macchine e attrezzature, mediante controlli ordinari, manutenzione periodica e manutenzione a guasto;
- d. gestione dei prodotti e sostanze pericolose rispettando le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- e. fornitura di appositi Dispositivi di Protezione Individuale agli operatori;
- f. gestione e applicazione del protocollo sanitario;
- g. predisposizione di un Piano di Emergenza grazie al quale sia possibile affrontare differenti situazioni di emergenza come: intervento di primo soccorso in caso di malore e/infortunio, incendio, calamità naturali, mancanza di energia elettrica, presenza di rifiuti e/o sversamento di sostanze pericolose, situazioni che richiedono l'evacuazione della struttura.

37.11 Dotazioni e Attrezzature

1. I contenitori dovranno possedere requisiti di resistenza, sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento prescritti nell'atto autorizzativo.
2. L'*Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa* - riporta la dotazione minima di *container* e di altre attrezzature che dovrà essere garantita nel corso dell'intero affidamento.
3. Tutti i contenitori, così come tutte le attrezzature di cui dovrà essere dotata la struttura, dovranno essere sottoposti a un programma di manutenzione programmata consistente in:
 - a. periodiche verifiche di efficienza;
 - b. periodiche verifiche dello stato dei dispositivi di sicurezza
 - c. registrazione delle stesse.
4. I tempi per il ripristino del sistema di accesso a seguito di malfunzionamento e/o danneggiamento non possono superare le 24 ore.

37.12 Trasporto agli impianti di destinazione e trattamento dei rifiuti conferiti la piattaforma comunale di conferimento

1. Il Concessionario dovrà garantire le operazioni di svuotamento dei contenitori presenti o dei rifiuti conferiti sfusi nella piattaforma comunale di conferimento e il trasporto del materiale agli impianti di destinazione finale individuati, con frequenza adeguata a evitare l'accumulo di rifiuti al di fuori dei contenitori o il riempimento oltre misura dei contenitori stessi o delle aree.
2. I mezzi di trasporto rifiuti devono essere pesati prima che lascino la Piattaforma ecologica, diretti agli impianti.
3. Il trasporto del materiale agli impianti di destinazione dovrà comunque essere effettuato rispettando il tempo massimo di deposito temporaneo così come prescritto dalla normativa vigente.
4. Il prelievo del materiale per il successivo trasporto alla destinazione finale deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed evitando interferenze con gli utenti, e quindi evitandone temporaneamente l'accesso o operando al di fuori degli orari di apertura al pubblico.



5. L'importo a base d'asta è comprensivo dei costi di trasporto e conferimento agli impianti individuati dal Concessionario.

38 Trasporto e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani

1. Tutti i rifiuti urbani comunque raccolti sul territorio comunale di Malnate all'interno del Servizi Base ed Onerosi di cui all'art. 1 del presente CSA dovranno essere trasportati, a cura e spese del Concessionario, con propri mezzi idonei, a impianti di recupero, trattamento e smaltimento autorizzati, individuati direttamente dal Concessionario.
2. Per il trasporto ai vari impianti di destinazione, il Concessionario dovrà uniformarsi alle norme di carattere igienico – sanitario nonché a quelle di carattere tecnico – logistico – sicurezza fissate dagli Enti Gestori degli impianti medesimi.
3. E' ricompreso nel costo dell'affidamento il trasporto e il conferimento agli Impianti individuati dal Concessionario, inclusi gli eventuali tempi di attesa in accesso agli impianti.
4. In sede di gara l'Azienda dovrà presentare un elenco contenente l'impianto di destino di ogni singolo rifiuto e l'indicazione di un impianto alternativo, privilegiando gli impianti che garantiscono l'avvio a recupero anche per ingombranti e terre di spazzamento.
5. L'Ufficio Ambiente potrà in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo verificare che la raccolta differenziata e la separazione dei rifiuti sia effettuata e controllata con efficienza ed efficacia dal Concessionario. Qualora il sopra citato Ufficio dovesse rilevare che, per negligenza degli operatori del Concessionario, dovessero essere avviati negli impianti di smaltimento rifiuti riciclabili, potrà applicare le sanzioni previste all'art. 47 "Penali".
6. E' obbligo del Concessionario fornire al Committente idonea documentazione autorizzativa dei siti di smaltimento.

39 Servizi di spazzamento strade e aree pubbliche e a uso pubblico

1. I seguenti articoli dettagliano i servizi di spazzamento manuale, meccanizzato ed altri servizi di igiene urbana da espletare nel corso della concessione.
2. Disservizi, mancato rispetto della programmazione delle attività e interruzione di servizio daranno luogo all'applicazione delle penalità corrispondenti, oltre agli obblighi di monitoraggio, registrazione, recupero dettati da ARERA.

39.1 Servizio di pulizia manuale

1. Le superfici pubbliche o a uso pubblico di fruizione pedonale su tutto il territorio di Malnate dovranno essere sottoposte a interventi di pulizia manuale finalizzati a garantire condizioni permanenti di igiene e decoro.
2. Il servizio di pulizia manuale comprende:



- a. la pulizia dei marciapiedi, parcheggi, sedi stradali, banchine stradali entro un limite di tre metri dalla sede stradale;
 - b. l'estirpazione delle infestanti con pala dritta o raschietto da piazze e luoghi centrali (scuole, municipio, chiese, ecc.);
 - c. la rimozione e lo smaltimento delle spoglie di piccioni, topi e altri piccoli animali;
 - d. la rimozione di piccole quantità di qualsiasi tipologia di rifiuti abbandonati dispersi sul territorio anche in cumuli di sacchi da 2-3 unità;
 - e. la vuotatura giornaliera dei cestini portarifiuti posizionati sul territorio, inclusa fornitura e sostituzione dei sacchi a perdere, di dimensioni variabili, adeguate al cestino;
 - f. la raccolta delle siringhe abbandonate sul territorio comunale;
 - g. la pulizia delle piste ciclabili in cui non sia possibile il passaggio con spazzatrice;
 - h. la rimozione giornaliera di deiezioni canine dalle aree e superfici sopra indicate;
 - i. la vuotatura dei cestini presso le "aree cani" esistenti e costituenti e la disinfezione delle stesse;
 - j. il supporto agli Agenti di Polizia Locale nelle attività di campionamento delle deiezioni canine da inviare a laboratorio incaricato per Test DNA,
 - k. l'avvio a riciclo/recupero o, ove strettamente necessario, a smaltimento dei rifiuti di risulta.
3. Al termine degli interventi di pulizia, le aree dovranno risultare sgombre da detriti, foglie, carte, bottiglie, mozziconi, lattine e rifiuti di qualsiasi genere.
4. Il personale dovrà essere dotato di tutta l'attrezzatura necessaria per la rimozione dei rifiuti (scopa, paletta, pinze, pala dritta, ecc...), di soffiatore elettrico e di un mezzo tipo porter da 3-4 mc.
5. Durante le operazioni di pulizia, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e arrecare ingiustificati disagi all'utenza.
6. Nella definizione del piano di pulizia manuale il Concessionario dovrà rispettare i seguenti obiettivi minimi:
- a. frequenza di pulizia settimanale delle aree parcheggio in terra battuta o con fondo realizzato con autobloccanti;
 - b. vuotatura giornaliera dei cestini con cambio del sacchetto;
7. Nelle zone del territorio ove insistono aree o strutture sensibili o di particolare interesse pubblico, di seguito indicativamente elencate, dovrà essere prevista una maggior frequenza di pulizia dell'operatore dedicato alla pulizia manuale e la vuotatura almeno giornaliera dei cestini:
- a. asili nido
 - b. scuole
 - c. cimiteri
 - d. strutture sanitarie
 - e. Uffici postali
 - f. Farmacie
 - g. Biblioteca
 - h. sede comunale e uffici delocalizzati del Comune
 - i. case di riposo
 - j. fermate degli autobus



- k. Chiese e oratori
- l. Piazze
- m. Parchi pubblici.

8. Particolare attenzione deve essere data alle vie e piazze delle aree centrali a elevata presenza di esercizi commerciali e alle attività di gioco, quali la piazza centrali e le vie limitrofe, il campetto di Via Sauro (scuole medie), il parchetto Bella Vista, il parco degli Arbostar, il parco di Via Ferrari e di via Gasparotto ang. Via Kennedy, ecc..
9. L'attività di pulizia manuale deve essere organizzata assicurando la presenza di 2 operatori a tempo pieno per 6 gg alla settimana e di un operatore per almeno 2 ore la domenica e per tutte le vie una pulizia almeno quindicinale fatta salva la maggiore frequenza delle aree di cui al comma 7 e 8.
10. Il Concessionario dovrà predisporre in sede di gara un progetto esecutivo per i servizi di spazzamento manuale con le indicazioni di personale, mezzi, percorsi, frequenze e attrezzature nonché descrizione delle metodologie degli interventi, che sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione di punteggio tecnico. L'approvazione del progetto di spazzamento manuale da parte del Committente avverrà entro il termine del Periodo Transitorio.
11. Il Committente si riserva la possibilità di rivedere annualmente il piano di pulizia manuale e richiedere ottimizzazioni al servizio.
12. Il Concessionario dovrà individuare con il Committente le sedi opportune di dislocazione di circa 100 nuovi cestini portarifiuti dotati di limitatore superiore all'introduzione di sacchi e sacchetti, già nelle disponibilità del Committente e provvedere alla loro posa secondo le indicazioni del DEC, con onere di posa ricompreso in base d'asta.

39.2 Servizio di pulizia meccanizzata

1. La pulizia meccanizzata delle strade e marciapiedi delle piazze, delle piste ciclabili e dei parcheggi non sterrati, delle piazze ed aree pubbliche o a uso pubblico, compresi i bordi di aiuole spartitraffico, rotonde e simili, la pulizia soprassuolo di griglie, bocche lupo e caditoie dovrà essere effettuata con autospazzatrice idonea da 4 mc, precedute sempre da un operatore a piedi dotato di aspiratore/soffiatore.
2. Al termine degli interventi di pulizia, le aree dovranno risultare sgombre da detriti, foglie, carte, bottiglie, lattine, mozziconi e rifiuti di qualsiasi genere.
3. Durante le operazioni di pulizia, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e arrecare ingiustificati disagi all'utenza. L'eventuale utilizzo di soffiatori dovrà minimizzarne l'impatto rumoroso, anche agendo sui seguenti fattori: orario di effettuazione della pulizia, caratteristiche tecniche e uso consapevole dei mezzi operativi in servizio.
4. L'autospazzatrice dovrà essere dotata di spazzole realizzate in materiali tali da non arrecare danno, durante l'azione di pulizia, alla pavimentazione stradale su cui svolgono il servizio e di lancia a pressione funzionante.



5. L'autospazzatrice dovrà iniziare il servizio giornaliero con il serbatoio d'acqua pieno; presso la Piattaforma comunale è disponibile un punto di prelievo dedicato. E' fatto obbligo al Concessionario di rifornirsi esclusivamente presso i punti di prelievo autorizzati.
6. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare all'ufficio comunale di Polizia Locale le auto in sosta che impediscono lo svolgimento del servizio in corso; in caso contrario sarà ritenuta responsabile della mancata pulizia.
7. I suddetti servizi riguardano tutto il territorio comunale.
8. Il Concessionario dovrà predisporre in sede di gara un progetto esecutivo per i servizi di spazzamento meccanizzato con le indicazioni di personale, mezzi, tragitti, frequenze e attrezzature nonché descrizione delle metodologie degli interventi, che sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione di punteggio tecnico e che sia in grado di modificare l'attuale servizio, ritenuto ottimizzabile. La revisione degli attuali giorni e frequenze (secondo il dettaglio di cui in Allegato 1.1) per ottimizzare il servizio richiederà la modifica della segnaletica verticale di divieto di sosta a carico del Concessionario. L'approvazione delle modalità esecutive del servizio a cura del Committente avverrà entro il termine del Periodo Transitorio.
9. L'attività di pulizia meccanizzata deve essere organizzata assicurando la presenza di almeno un mezzo con autista e un operatore a terra a tempo pieno per 4 gg alla settimana e per tutte le vie deve essere prevista una pulizia almeno mensile, fermo restando che le vie più centrali saranno spazzate con maggiore intensità.
10. Su tutte le strade, piazze, parcheggi, piste ciclo-pedonali, aree pubbliche o a uso pubblico e zone sensibili (le stesse individuate per la pulizia manuale) deve essere effettuato un passaggio almeno bisettimanale.
11. Nell'Allegato 1 – Relazione Tecnico sono riportate le frequenze minime per via, che devono essere rispettate (elenco non esaustivo). Si precisa che le aree che sono oggetto di spazzamento il giovedì non consentono l'agevole accesso alla spazzatrice.
12. Il programma deve integrarsi con quello relativo alla pulizia manuale e degli altri servizi espletati sul territorio.
13. Il Committente si riserva la possibilità di rivedere annualmente il piano di spazzamento meccanizzato.
14. Il Concessionario dovrà occuparsi del trasporto e conferimento a impianto di recupero autorizzato dei rifiuti derivanti dalla pulizia meccanizzata, con costi ricompresi in base d'asta.

39.3 Servizio di raccolta e asporto delle foglie

1. Alla raccolta ed asporto delle foglie giacenti su strade e marciapiedi il Concessionario dovrà dedicare 8 turni completi di servizio, da programmare annualmente in accordo col DEC, salvo migliorative offerte in gara.
2. Al termine di ogni servizio, strade e marciapiedi oggetto di intervento di raccolta e asporto devono risultare sgombre e pulite.



3. Il materiale raccolto dovrà essere trasportato e conferito a impianto autorizzato individuato dal Concessionario, con costi ricompresi in base d'asta.
4. L'operatività dovrà essere garantita anche al di fuori del periodo autunnale, ove necessario o in caso di emergenza.

39.4 Sanificazione dei centri storici e dei portici

1. Sono previsti annualmente 3 lavaggi con sanificazione dei centri storici di Malnate, Gurone, San Salvatore e Rovera con idropulitrice e dei portici pubblici con lavaggio a caldo e idrogetto a pressione, la cui programmazione sarà da definire in accordo col DEC.
2. Il Concessionario dovrà predisporre in sede di gara un progetto esecutivo per i servizi di cui al presente articolo con le indicazioni di personale, mezzi, percorsi, frequenze e attrezzature nonché descrizione delle metodologie degli interventi, che sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione di punteggio tecnico.

39.5 Servizio di raccolta rifiuti abbandonati

1. La raccolta di quantità di rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sul suolo (strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico) e gestibili nell'ambito dei servizi di igiene urbana, dovrà essere effettuata dal Concessionario nel normale servizio di pulizia strade, oltre che di raccolta.

39.6 Servizi di pulizia aree mercatali

1. Il servizio riguarda la preventiva e successiva pulizia delle aree interessate dai mercati e il trasporto dei rifiuti urbani di risulta, in coordinamento coi servizi di gestione differenziata dei rifiuti mercatali di cui all'art. 31-Raccolta differenziata nelle aree mercatali.
2. Immediatamente dopo il ritiro dei rifiuti prodotti e delle attrezzature messe a disposizione, il Concessionario provvederà alla pulizia dell'area con interventi manuali e meccanici anche con spazzatrice per la rimozione completa di tutti i residui presenti, con impiego di idonee attrezzature quali aspiratori o soffiatori, per garantire la massima pulizia delle aree interessate.
3. Le aree, i giorni e gli orari di svolgimento delle attività mercatali sono riportati in *Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa*.
4. La Polizia Locale assicurerà il rispetto del divieto di circolazione sino al completamento delle operazioni di pulizia.

39.7 Servizi di pulizia per manifestazioni o iniziative pubbliche

1. Il servizio riguarda la preventiva e successiva pulizia delle aree interessate da manifestazioni pubbliche patrocinate dal Comune, che si svolgono sul territorio comunale, in coordinamento coi servizi di gestione differenziata dei rifiuti, di cui all'art. 32 -Raccolta e posizionamento dei contenitori nelle aree dedicate a eventi pubblici.



39.8 Pulizia biologiche, pozzetti, bocche lupo e griglie

1. Il Concessionario effettuerà la pulizia ed il lavaggio annuale di tutti i pozzetti, bocche lupo e griglie stradali dislocati sul territorio esistente e nelle nuove urbanizzazioni che dovessero insediarsi, fino al 15% dell'esistente, oltre a interventi sino al 20% per anno del totale di pozzetti, bocche lupo e griglie di cui in *Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa* che si rendessero necessari a seguito di fenomeni atmosferici di particolare intensità. Di concerto con il DEC, il Concessionario provvederà a programmare, su base annua, i periodi e le zone delle progressive operazioni di pulizia.
2. Il Concessionario dovrà altresì provvedere allo spurgo annuale delle quindici fosse biologiche comunali, di concerto con l'Area Manutenzioni ed Ecologia per il tramite del DEC.
3. In coincidenza di tali operazioni il Concessionario, a sua cura e spese, posizionerà l'opportuna segnaletica stradale per assicurare la sicurezza e ridurre i disagi di automobilisti e pedoni.
4. I sassi o altri materiali ingombranti che non possono essere aspirati negli appositi serbatoi del mezzo saranno lasciati al bordo dei pozzetti e asportati immediatamente, in coordinamento con gli altri addetti ai servizi di nettezza urbana; i materiali di risulta di pulizia e spurghi sono trasportati e conferiti, da parte del Concessionario, a impianto autorizzato, dalla stessa individuato, a costi ricompresi in base d'asta.
5. Disservizi, mancato rispetto della programmazione delle attività e interruzione di servizio daranno luogo all'applicazione delle penalità corrispondenti, oltre all'obbligo di secondo intervento non oneroso nel caso le operazioni di pulizia e spurgo si rendano nuovamente necessarie entro 90 giorni dalla prima esecuzione.

39.9 Taglio verde e diserbo cigli stradali

1. Su tutte le strade e aree in cui è previsto lo spazzamento manuale e/o meccanico, il Concessionario provvederà, all'occorrenza, a effettuare adeguati interventi di estirpazione delle erbe nascenti con mezzi meccanici o attraverso il diserbo sistemico localizzato.
2. Il Concessionario provvederà, con adeguati mezzi meccanici, quali il decespugliatore, al taglio dell'erba dai cigli stradali e alla pulizia dai rifiuti rinvenuti, per un totale di 660 ore ogni anno. L'attività di sfalcio dovrà essere organizzata per arrestare la presenza delle infestanti durante il periodo primaverile e dopo il periodo estivo.
3. Gli interventi di diserbo chimico o con prodotti a base naturale dovranno essere effettuati con adeguata frequenza, in genere successivi di 10 giorni agli interventi di sfalci, al fine di mantenere costantemente sgombre da erbe infestanti le fessure del manto stradale, i vialletti pedonali, i marciapiedi, i muri e i cordoli delimitanti i marciapiedi, ecc. Sono previsti ogni anno 190 ore di diserbo chimico o con prodotti naturali da organizzarsi di concerto con il DEC.



39.10 Potature

1. Il Concessionario procederà potatura di arbusti e siepi presenti nelle aree a verde di cui l'Allegato 1 – Relazione Tecnico Illustrativa dettaglia essenze, frequenze, specifiche di esecuzione del servizio, nel rispetto delle norme della sicurezza, con posizionamento di transenne e regolazione dei flussi veicolari, ove necessario ed in accordo con il DEC.
2. Le potature saranno eseguite per consentire la vegetazione delle specie presenti nelle specifiche condizioni d'impianto, con ramificazione ben diffusa e senza rami secchi, necrotici, brandeggianti o pericolosi, con fusto sano e pulito da eventuali polloni e cortecce in fase di distacco. L'impostazione del tipo di potatura e le scelte realizzative dovranno essere previamente concordate con la Direzione dell'esecuzione. La potatura dovrà sempre essere adattata alle singole caratteristiche tipiche della specie e di quelle che il soggetto ha assunto nel corso della propria vita. Per determinare le modalità specifiche di ogni singola potatura si dovrà quindi sempre: - esaminare accuratamente le condizioni vegetative del soggetto (portamento, vigore); - stimare, in base ai vincoli ed agli obiettivi, la combinazione più opportuna delle operazioni (spuntatura, speronatura, diradamento, taglio di ritorno) e dell'intensità di potatura; - eseguire la potatura in modo che la pianta mantenga un valido aspetto estetico grazie ad una forma quanto più possibile armonica e vicina al portamento naturale, nonché delle condizioni vegetative quanto più possibile ottimali.
3. Durante la potatura, nel caso fossero presenti, si dovrà anche provvedere al taglio dei "selvatici", dell'edera o di altre infestanti che avvolgono la pianta, all'eliminazione di cavi, corde, tutoraggi o corpi estranei che possano arrecare danni di qualsiasi tipo agli alberi.
4. La raccolta, il trasporto, la gestione dei materiali di risulta, vegetali e non, sono compresi in base d'asta.
5. Al termine del servizio le aree oggetto di intervento e le superfici limitrofe dovranno risultare pulite e sgombre da rami, foglie e rifiuti di ogni genere. In particolare i rifiuti non organici dovranno essere conferiti separatamente dalla frazione verde, per consentirne l'avvio a riciclo.

39.11 Servizio di smaltimento e/o recupero autorizzato dei rifiuti derivati dai servizi di Igiene urbana

1. Il Concessionario dovrà occuparsi anche dell'avvio a recupero dei rifiuti derivanti dai servizi di Igiene Urbana presso impianti autorizzati individuati dallo stesso e a costi ricompresi in base d'asta.
2. Il DEC in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo potrà verificare che la raccolta differenziata e la separazione dei rifiuti sia effettuata e controllata con efficienza ed efficacia dal Concessionario.
3. Qualora il DEC accerti che gli operatori abbiano avviato rifiuti recuperabili in impianti di smaltimento, potrà applicare le sanzioni previste all'art. 47 "Penali" del presente Capitolato.



40 Iniziative di riduzione e prevenzione dei rifiuti

1. L'offerente in sede di gara dovrà proporre un Piano di Riduzione Rifiuti per il Comune di Malnate riportante le azioni che intende promuovere nel periodo di affidamento, al fine di:
 - a. ridurre la quantità totale di rifiuti prodotti dalle Utenze,
 - b. ridurre la produzione di rifiuto secco residuo (RUR) e ingombrante,
 - c. ridurre la quantità di imballaggi monouso, con particolare riferimento a quelli in plastica,
 - d. ridurre il littering, l'abbandono dei rifiuti,
 - e. ridurre la dispersione dei rifiuti da fumo,quali:
 - f. coordinare le attività della piattaforma comunale col Centro del Riuso al fine di favorire il riuso di beni ingombranti e AEE in buono/ottimo stato di cui gli Utenti desiderino disfarsi con rendicontazione annua degli oggetti inviati al Centro del Riuso dalla Piattaforma Comunale;
 - g. favorire la sostituzione del monouso con soluzioni riutilizzabili (stoviglie lavabili in eventi pubblici, pannolini e assorbenti lavabili o coppette riutilizzabili per limitare la produzione di PSA, promozione dell'acqua potabile, ...);
 - h. sensibilizzare le Utenze domestiche e non domestiche sull'impatto dei propri stili di vita e di business sulla produzione dei rifiuti e sul consumo delle risorse naturali, accompagnandoli verso pratiche di prevenzione, riuso di beni e oggetti, di riduzione dell'usa e getta nonché di valorizzazione di risorse locali quali prodotti sfusi e acqua potabile, valorizzando le risorse locali (Gruppo di Acquisto Solidale, *Buone&Pratiche*, cassette dell'acqua, Spesa Sballata, ...);
 - i. promuovere operativamente la prevenzione dei rifiuti a scuola e nelle realtà aggregative (compostaggio didattico, aula del riuso, acqua in borraccia, recupero delle eccedenze alimentari, caffè e merenda sballata, ...);
 - j. promuovere il compostaggio, secondo il dettaglio di cui all'art.21.1-Compostaggio domestico;
 - k. promuovere la consapevolezza tra le Utenze della conferibilità dei soli rifiuti piccoli e da esterno nei cestini stradali, ma non i rifiuti domestici;
 - l. favorire la diffusione dei porta-cicche da sigaretta personali e la consapevolezza dell'ineleganza dell'abbandono di questi rifiuti, per ridurre il *littering* dei prodotti da fumo, di cui almeno una promossa per anno di affidamento all'interno della Settimana Europea di Riduzione Rifiuti.
2. Entro due mesi dal verbale di consegna del servizio il Concessionario deve presentare al Committente il cronoprogramma quinquennale e il piano esecutivo per il primo anno di servizio delle azioni di riduzione dei rifiuti proposte in sede di gara, da ridefinire entro il mese di marzo di ogni anno di affidamento successivo al primo, in coordinamento col Piano di comunicazione e sensibilizzazione.
3. Si richiede la pianificazione entro Marzo in modo da poter presentare le proposte didattiche di educazione ambientale alle scuole in tempo utile, perché possano essere attivate nel successivo anno scolastico.



4. Il Piano di riduzione esecutivo annuale dovrà essere completo della proposta delle azioni, delle collaborazioni territoriali da attivare e delle strategie di attivazione, dei materiali e strumenti di supporto, la cui ideazione, eventuale stampa e diffusione saranno a carico del Concessionario. La pianificazione dovrà descrivere le attività che saranno svolte da Settembre al Giugno successivo e dovrà essere completa delle date di effettuazione delle attività sul territorio, delle risorse umane e strumentali che saranno dedicate e della durata di ogni attività prevista.

41 Piano di comunicazione e informazione ambientale

41.1 Obiettivi e modalità

L'attività di comunicazione e informazione rivolta alle utenze è componente essenziale dei servizi affidati e dovrà essere programmata e realizzata dal Concessionario in vista di questi obiettivi chiave:

- a. informare le utenze sui servizi attivati, sulle ottimizzazioni apportate, sui canali informativi ed i punti di contatto minimi a disposizione delle Utenze;
 - b. informare le utenze sulle motivazioni ambientali, sociali ed economiche delle innovazioni apportate al servizio, in modo tale che le utenze si sentano motivate e accompagnate nel cambiamento e comprendano il valore delle prassi individuali loro richieste;
 - c. accompagnare le singole utenze, in modo personalizzato, alle corrette modalità di conferimento differenziato dei rifiuti, in chiave *kayt*: segnalare e risolvere gli errori individuali, gratificare le Utenze che differenziano correttamente, segnalare i comportamenti delle Utenze più performanti;
 - d. rispondere puntualmente alle segnalazioni e reclami delle utenze e verificare costantemente i servizi erogati ai livelli di qualità assunti nella Carta dei Servizi.
2. Il Piano di comunicazione e sensibilizzazione dovrà rendere le utenze protagoniste del servizio, trasferendo le necessarie informazioni e motivazioni affinché le migliorie apportate possano essere comprese, condivise e consolidate negli anni. La comunicazione è parte integrante del sistema stesso, indispensabile sia in fase di avvio che in fase di consolidamento del sistema di gestione.
3. I concetti chiave della strategia di comunicazione da approntare saranno:
 - a. partecipazione, come azione sinergica tra gli attori del servizio, incluso il Concessionario;
 - b. ascolto costante dei cittadini-utenti, per rispondere a dubbi e necessità personalizzate in grado di ottimizzare un sistema già ad alto livello di performance;
 - c. chiarezza, necessaria per facilitare la comprensione;
 - d. dinamicità.
 4. Il Concessionario dovrà predisporre strumenti e canali comunicativi che intende utilizzare nel rapporto con gli Utenti secondo un *layout* grafico coordinato, da sottoporre al Committente per la necessaria approvazione, entro 30 giorni naturali dal verbale di consegna del servizio. L'approvazione del Committente sarà altresì necessaria ogni qual volta si renda necessario definire un nuovo format di comunicazione con le Utenze.



41.2 Attività e forniture minime richieste

1. La strategia di comunicazione ed informazione del Concessionario dovrà essere multi-canale e prevedere, oltre ai punti di contatto minimi, ovvero
 - a. numero verde, sito web, mail, PEC, Sportello Tariffa e web dispositivo ai sensi del TQRif per lo schema regolatorio deliberato dal Comune di Malnate, di cui all'Allegato 2, cui si rimanda, anche;
 - b. calendario cartaceo dei servizi da fornire annualmente alle Utenze, agli Uffici comunali ed allo Sportello Tariffa;
 - c. *app* con informazioni sulla corretta raccolta differenziata per non meno di 600 tipologie di rifiuto, giorni di esposizione per rifiuto e zona di raccolta, *alert* attivabili dagli utenti, esposizioni tariffate e posizione tariffaria per Utenza;
 - d. comunicazioni *online* e cartacee, per gestire in modo strutturato le modifiche dei servizi e per informare su eventi ed iniziative proposte: corsi di compostaggio domestico di livello base ed avanzato e all'utilizzo del compost, eventi di prevenzione rifiuti, giornate ecologiche, iniziative contro il littering, ecc.;
 - e. incontri pubblici, prevalentemente tardo pomeridiano o serali;
 - f. attività di educazione ambientale nelle scuole.
2. Il Concessionario deve redigere, sottoporre ad approvazione del Comune e diffondere digitalmente su web e *app* entro il termine del Periodo Transitorio la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, conforme all'Art. 5 del TQRIF, anche in formato idoneo alla fruizione da parte degli ipovedenti e tradotta almeno in francese e inglese, oltre che in versione italiana. Il documento sarà consegnato dal Concessionario sia come file in formato .pdf che in formato editabile.
3. Il Concessionario si impegna ad assicurare chiarezza e comprensibilità in tutto ciò che è segnalato all'utente, adottando un linguaggio facile e accessibile.
4. il personale del Concessionario è impegnato a soddisfare le richieste degli utenti e a migliorare il livello e le performance del servizio.
5. Il Concessionario per tutta la durata del contratto dovrà collaborare con l'Amministrazione Comunale per la partecipazione a bandi e avvisi con fine di ottenere contributi o finanziamenti da adoperare al miglioramento delle performance di sistema da destinare alle attività di comunicazione.
6. Qualora il personale da utilizzare nelle attività di comunicazione e sensibilizzazione non sia dipendente del Concessionario, questo dovrà fornire indicazioni riguardo alle modalità di collaborazione di tale personale.

41.3 Piano annuale di comunicazione ed informazione

1. Entro il mese di Marzo di ogni anno il Concessionario dovrà presentare al Committente il Piano di comunicazione e informazione annuale esecutivo, completo della proposta dei materiali e strumenti di supporto, la cui ideazione, eventuale stampa e diffusione sono a suo carico. La pianificazione annuale



della comunicazione andrà da Settembre al Giugno successivo e dovrà essere completa delle date di effettuazione delle attività da promuovere sul territorio, delle risorse umane e strumentali dedicate e/o con cui è possibile collaborare sul territorio e degli obiettivi per ogni attività prevista.

2. Si richiede la pianificazione entro Marzo in modo da poter presentare le proposte didattiche di educazione ambientale alle scuole in tempo utile per essere attivate nel successivo anno scolastico.
3. Nel primo anno di affidamento il Piano di comunicazione dovrà essere presentato entro 2 mesi dal verbale di consegna del servizio, per definire nel dettaglio le attività di comunicazione e informazione necessarie per portare a regime il sistema.
4. Il Piano di comunicazione e informazione quinquennale presenterà temi, obiettivi, strumenti, risorse umane, strategia comunicativa per l'intera concessione.

41.4 Materiali informativi da prevedere in tutte le annualità

1. Il calendario annuale indica i giorni di raccolta per frazione di rifiuto, le informazioni essenziali su raccolta differenziata, punti di contatto minimo per gli Utenti, gli orari di Piattaforma, Centro del Riuso, Sportello tariffa e servizio ecomobile, la mappa dei contenitori stradali e dei distributori automatici dei sacchi, delle casette dell'acqua, iniziative di prevenzione rifiuti, compostaggio domestico, sintesi dei progetti scolastici di educazione ambientale, ecc. Onere del Concessionario ricompreso in base d'asta è il progetto grafico coordinato, la stampa, la consegna al domicilio di ciascuna Utenza entro il 10 dicembre di ogni anno e agli Uffici comunali ed allo Sportello Tariffa per almeno 300 copie ciascuno. La bozza del calendario dovrà essere sottoposta a valutazione del Committente entro e non oltre il 15 Settembre dell'anno precedente a quello dell'annualità cui si riferisce.
2. Il Concessionario è tenuto a fornire e stampare avvisi adesivi a basso impatto ambientale (es. in bioplastica, carta adesiva), che i suoi operatori utilizzeranno per segnalare alle Utenze la qualità dei conferimenti rilevata durante le attività di raccolta domiciliare, come da articolo 19.

41.5 Materiali informativi per il Periodo Transitorio

1. Il Concessionario deve predisporre, stampare e affiggere dei cartelloni murari che presentino in modo semplice e accattivante la modifica di frequenza dei servizi di raccolta. L'affissione dovrà essere effettuata circa 2 settimane prima della modifica del servizio, indicativamente a Dicembre 2023.
2. Il Concessionario deve predisporre, stampare e recapitare a tutte le utenze, in concomitanza con l'invio delle bollette Tariffa o la consegna del calendario 2024 di raccolta, un volantino in carta certificata Ecolabel UE formato minimo A5, che presenti e motivi la modifica di frequenza di raccolta porta a porta e le novità di servizio attivate da Gennaio 2024.
3. Il calendario descritto ai paragrafi precedente deve includere, almeno per il primo anno di servizio, una pagina dedicata alle motivazioni e ai vantaggi connessi a tali variazioni.



41.6 Incontri informativi dedicati alla Cittadinanza

1. Il Concessionario è tenuto a organizzare almeno n. 2 incontri informativi nel Periodo Transitorio per presentare le nuove frequenze di raccolta e servizi. Gli incontri saranno concordati con il Committente e potranno prevedere la partecipazione dell'Amministrazione Comunale. Il Concessionario dovrà organizzare la logistica degli incontri, la pubblicizzazione degli stessi con l'obiettivo di raggiungere il maggior pubblico possibile e target diversificati e dovrà presentare gli aspetti tecnici organizzativi e i vantaggi ambientali delle nuove modalità di gestione, in grado di incrementare i risultati già raggiunti e i nuovi obiettivi di riciclo.
2. Il Concessionario inoltre organizza annualmente, negli anni successivi al primo, almeno n. 2 incontri o eventi di presentazione dei risultati quali-quantitativi a seguito delle campagne merceologiche realizzate e promuove una comunicazione dinamica multi-canale che informi le Utente della qualità merceologica semestralmente rilevata e sia in grado di attivarne la collaborazione partecipativa per incrementarla ove gli obiettivi di qualità di cui al comma 2 del § 4.2.1 dei CAM non fossero stati raggiunti.
3. Per massimizzare la partecipazione, tutti gli incontri/eventi organizzati potranno essere sia in presenza che in modalità online utilizzando una delle piattaforme informatiche più diffuse per le riunioni online (Zoom, Teams...) e potranno prevedere la collaborazione con le realtà locali (scolastiche, associative, ecc.).

41.7 Incontri educativi nelle scuole

1. Il Concessionario tiene per ogni anno di concessione un percorso formativo presso le scuole.
2. Entro il termine del Periodo Transitorio o al più entro il primo anno di servizio dovrà organizzare un incontro per plesso scolastico alla presenza di Dirigente, DSGA, personale ATA, eventuale ditta esterna di pulizia, docente referente ambientale, DEC per impostare/ottimizzare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti a scuola. Ove necessario dovrà collaborare alla ricollocazione dei cestini delle aule, corridoi, palestre, mense e spazi condivisi, in modo tale che siano organizzati per isole ecologiche complete per il conferimento differenziato di tutte le frazioni ed eliminate le postazioni coi soli cestini per l'indifferenziato.
3. Le analisi merceologiche da pianificare semestralmente di cui all'art. 19.4 potranno riguardare anche i rifiuti prodotti nei plessi scolastici.
4. Ogni anno sarà concordata con il Comune e con l'Istituto scolastico la tematica e le classi cui dedicare il percorso formativo. Le tematiche degli incontri saranno connesse alla sostenibilità ambientale, all'economia circolare e alla gestione delle risorse e dei rifiuti ai sensi dell'art. 179 del TUA e la modalità di somministrazione dovrà essere teorico-pratica, in modo da rendere protagonisti i partecipanti e ottimizzare un aspetto della vita scolastica (attivazione delle raccolte differenziate nelle aule condivisa col personale ATA, supporto operativo al personale ATA per mantenere differenziati i rifiuti separati da studenti/docenti/uffici scolastici, recupero delle eccedenze alimentari della mensa, somministrazione dell'acqua potabile a mensa, incentivazione del consumo di acqua potabile a scuola).



(es. mettendo a disposizione analisi dell'acqua ai punti di prelievo e non offrendo borracce se non in metallo termoisolate), impostazione *in default* del fronte/retro per le fotocopie, analisi merceologica dell'indifferenziato prodotto a scuole, supporto al compostaggio scolastico, istituzione del Guardiano dei rifiuti, promozione della Merenda sballata, aula del riuso, caffè no-cup, ecc.).

5. Per ogni classe coinvolta dovrà essere strutturato un percorso di almeno 6 ore (per almeno 10 classi/anno).

41.8 Caratteristiche dei materiali

1. Si riportano di seguito le caratteristiche minime delle forniture di cui al presente articolo 41. Si evidenzia che le stampe dovranno essere eseguite su carta certificata Ecolabel UE con dicitura "Stampato su carta Ecolabel UE".

Fornitura	Caratteristiche	Quantità
Carta dei servizi	Formato A5	Per minimizzare l'utilizzo di risorse si prevede solo il formato digitale
Calendario	24 facciate formato A4 Rilegatura con punti metallici Grammatura minima: 120 g/mq	8.000 copie/anno
Volantini	Formato A5 Grammatura minima: 120 g/mq Stampa fronte/retro	8.000 copie, solo il primo anno di concessione
Manifesti murali per affissione stradale	Formato 70x100 cm Grammatura minima: 120 g/mq 120 g/mq - carta blueback	20 stampe, solo il primo anno di concessione
Avvisi adesivi per verifica conformità	Formato 10x15 cm Stampati su rotolo, a basso impatto ambientale (es. carta adesiva, bioplastica)	10.000 adesivi per anno

41.9 Valutazione del piano di comunicazione nell'offerta tecnica

1. Il Concorrente descrive nel Progetto offerta le modalità di esecuzione delle attività minime di cui al presente art. 41-Piano di comunicazione e informazione ambientale e di eventuali migliorie proposte, riportando una sintesi del Piano di comunicazione e informazione;
2. Tale sintesi presentata in sede di gara deve contenere almeno:
 - a. obiettivi e destinatari delle diverse attività previste;
 - b. la descrizione dettagliata delle attività, con particolare riferimento alla fase di avvio del servizio e alla successiva fase di mantenimento;
 - c. l'indicazione delle modalità, delle forme, dei mezzi, degli strumenti;
 - d. un'articolazione per l'intera durata della concessione e includere il cronoprogramma con il dettaglio della successione temporale prevista, per anno;
 - e. una proposta grafica coordinata per tutti gli strumenti comunicativi che saranno approntati.
3. Per il primo anno di concessione, quando sarà necessario un maggiore coinvolgimento delle utenze, sono stati previsti in base d'asta € 18.766,06. Per gli anni successivi al primo, per le campagne di mantenimento sono stati assegnati € 8.444,73 ogni anno. Il DEC potrà richiedere al Concessionario



una rendicontazione delle spese fatte con il fine di controllare il corretto espletamento dei servizi sopra riportati.

41.10 Fondo per altre iniziative ambientali

1. E' iscritto in base d'asta un importo annuale di 10.000€ non soggetto a ribasso d'asta, dedicato ad iniziative di carattere ambientale che non siano già comprese nell'importo dell'affidamento, che il Committente intenda promuovere. Tra queste, in particolare, iniziative di lotta all'abbandono delle deiezioni canine negli spazi pubblici che prevedono la raccolta e l'invio ad analisi delle stesse in convenzione con OIPA (guardie ecozoofile) e la contestuale tipizzazione del DNA dei cani di Malnate, al fine dell'ottenimento degli elementi necessari all'emissione di sanzioni. Altre iniziative ambientali di anno in anno decise dal Committente potranno essere attuate in concessione mediante il fondo di cui al presente articolo, quali:
 - a. fornitura alle scolaresche di gadget in occasione di iniziative ambientali (zaini, borracce, ecc.);
 - b. forniture di gadget in occasione di manifestazioni legate ad iniziative ambientali quali SERR, Puliamo il modo, Giornata del verde pulito, ecc.;
 - c. acquisto di materiale biodegradabile in occasione di manifestazioni patrocinate dal Comune al fine della sensibilizzazione al tema della riduzione dei rifiuti;
 - d. acquisto di materiale per campagne di sensibilizzazione ambientale.
2. Il fondo ambientale è soggetto a rendicontazione e conguaglio.

42 Carta dei Servizi

1. Entro 1 mese dal verbale di consegna del servizio il Concessionario è tenuto a presentare la "Carta dei Servizi" con cui individua il livello minimo degli *standard* di qualità e quantità del servizio erogato che si impegna a garantire agli Utenti, in ossequio alla L. n. 244/2007 e a quanto stabilito nell'Accordo Stato-Regioni del 26 settembre 2013.
2. Nella "Carta dei Servizi" dovranno essere chiariti i diritti fondamentali e i principi che ispirano la prestazione dei servizi agli Utenti, riconoscendo i diritti di partecipazione e informazione e fissando le procedure di reclamo da parte di questi ultimi. In essa, oltre ai principali standard del servizio, dovranno essere riportate le finalità e le modalità organizzative di erogazione del servizio in coerenza con quelle già definiti dal presente Capitolato, unitamente all'offerta formulata dal Concorrente.
3. I parametri ivi previsti, resi noti al pubblico, diventeranno quindi un preciso obbligo non soltanto verso il Committente, ma anche nei confronti dei destinatari immediati del servizio, in caso di aggiudicazione.
4. La Carta dei Servizi dovrà essere aggiornata ai sensi delle modifiche normative, anche definite da ARERA.



43 Gestione del Periodo Transitorio

1. Il Concessionario dovrà svolgere tutte le attività preliminari necessarie alla messa a regime del servizio di gestione integrata dei rifiuti entro un massimo di 180 giorni dal verbale di consegna del servizio, in modo tale che le nuove frequenze di raccolta siano attivate da gennaio 2024.
2. Durante il Periodo Transitorio il Concessionario dovrà organizzare e avviare la campagna di comunicazione, di verifica e consegna delle attrezzature per l'ottimizzazione dei servizi di raccolta come disciplinati dal presente Capitolato ed Allegato 2.
3. L'invio delle comunicazioni nel Periodo Transitorio dovrà essere preceduta dalla verifica delle banche dati a cura del Concessionario, a partire dall'allineamento con l'anagrafica del Comune come da dettaglio di cui all'Allegato 2.

4. Di seguito è riportato il cronoprogramma per l'avvio dei nuovi servizi di raccolta domiciliare:

Descrizione attività	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	SERVIZIO A REGIME
Analisi e allineamento Banca dati Tariffa							
Cronoprogramma di comunicazione per la fase di avvio del servizio							
Cronoprogramma esecutivo quinquennale di comunicazione e prevenzione – Elaborazione e approvazione							
Cronoprogramma esecutivo annuale di comunicazione e prevenzione, incluse le attività di compostaggio domestico – Elaborazione e approvazione							
Verifica delle attrezzature di conferimento dell'indifferenziato in uso alle UND							
Elaborazione e stampa del calendario dei servizi							
Stampa materiali grafici per la messa a regime del servizio							
Rilascio sito web e app							
Incontri informativi, incontri con le scuole, invio informative, consegna calendario, avvio verifica e supporto al compostaggio							
Carta dei Servizi							
PREDISPOSIZIONE DI ATTIVITA' PER L'AVVIO DEI SERVIZI							

44 PARTE IV – Servizi opzionali a diretta corresponsione da parte dell'Utenza

44.1 Raccolta ingombranti e RAEE – servizio oneroso a richiesta

1. Si intendono come rifiuti ingombranti i rifiuti voluminosi prodotti nell'ambito domestico, quali materassi, mobili, divani ecc. e altri ingombranti comprendenti anche i RAEE voluminosi. Secondo quanto previsto dall'Articolo 227 comma 1 lettera a) del TUA, i RAEE sono rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) secondo la classificazione prevista dalla Direttiva Europea 2012/19/CE e dal D. Lgs. 49/2014. Con particolare riferimento a quest'ultimo decreto, sono considerati rifiuti urbani oggetto del presente capitolato i cosiddetti RAEE domestici provenienti da UD e UND, questi ultimi purchè *dual use*.



2. La gestione degli Ingombranti e dei RAEE avviene mediante conferimento diretto delle Utenze presso la Piattaforma Comunale.
3. Per gli Utenti che desiderino il prelievo domiciliare, potrà essere attivato un servizio oneroso, su prenotazione al Concessionario, con programmazione dell'intervento nel primo turno di raccolta settimanale utile, comunque non oltre il secondo turno in calendario successivo alla chiamata, rendicontazione del servizio e dei termini di soddisfacimento della richiesta formulata dall'Utenza, ai sensi dell'art.14.2.
4. I rifiuti sono conferiti dall'utente all'esterno della recinzione o limite della proprietà privata di riferimento o in altri spazi o luoghi appositamente convenuti con l'utente e accessibili ai mezzi di trasporto dei rifiuti e ritirati nei giorni e orari prefissati.
5. Qualora non conferiti dall'utenza a bordo strada, il personale del Concessionario non è autorizzato al prelievo all'interno di abitazioni o proprietà private, salvo nei casi in cui, per provata impossibilità, sarà autorizzato il prelievo all'interno della proprietà privata da parte del Committente.
6. Per utenze in condizioni di fragilità economica segnalate dal Committente sarà previsto il ritiro domiciliare gratuito dei rifiuti in argomento, entro 10 giorni naturali dalla data di richiesta.
7. La quantità massima di rifiuti ingombranti o RAEE conferibile a ogni servizio di raccolta da ciascuna utenza richiedente sarà definito "a presa", correlata al volume del mezzo.
8. Il costo unitario per singolo servizio è di € 40; tale importo è soggetto all'applicazione del ribasso d'asta.
9. Il servizio di raccolta della frazione in argomento dovrà essere assicurato anche in presenza di condizioni atmosferiche sfavorevoli.
10. Il materiale raccolto sarà trasportato alla Piattaforma ecologica dal Concessionario, garantendo la massima differenziazione possibile.
11. Oltre che al ritiro dei rifiuti esposti dall'utente, il Concessionario dovrà provvedere alla pulizia contestuale delle aree circostanti al punto di conferimento e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo.

44.2 Raccolta scarti vegetali – servizio oneroso a richiesta

1. La gestione degli scarti vegetali prodotti nel Comune di Malnate avviene mediante conferimento presso la Piattaforma Comunale da parte delle Utenze e compostaggio domestico.
2. Per gli Utenti che desiderino il prelievo domiciliare, potrà essere attivato un servizio oneroso, per prelievo continuativo o *una tantum*, secondo le seguenti specifiche:
 - a. Servizio continuativo: raccolta porta a porta degli scarti vegetali (sfalci e ramaglie) con prelievo settimanale, da programarsi al massimo entro il terzo giorno della settimana, per tutto l'anno a eccezione dei mesi di dicembre, gennaio e febbraio e fornitura di carrellato da 240 l. Ogni Utente potrà ricevere ed esporre fino a 2 carrellati e conferire fino a 2 fascine, lunghezza massima 1 m, accuratamente legate, per giorno di raccolta; Costo non soggetto a ribasso d'asta: 70€



- b. Servizio *una tantum* previa prenotazione al Concessionario e conferimento a bordo strada fino a 2 carrellati da 240 l di proprietà dell'Utente e fino a 2 fascine, lunghezza massima 1 m, accuratamente legate. Costo non soggetto a ribasso d'asta: 20€
3. I rifiuti sono conferiti dall'utente all'esterno della recinzione o limite della proprietà privata di riferimento o in altri spazi o luoghi appositamente convenuti con l'utente, accessibili ai mezzi di trasporto dei rifiuti e sono ritirati nei giorni e ore prefissati.
4. Qualora il materiale non fosse conferito dall'utenza a bordo strada, il personale del Concessionario non è autorizzato al prelievo all'interno di proprietà private, salvo nei casi di provata impossibilità, con autorizzazione del Committente.
5. Per utenze in condizioni di fragilità economica segnalate dal Committente sarà previsto il ritiro domiciliare gratuito dei rifiuti in argomento, entro 10 giorni naturali dalla data di richiesta.
6. Il servizio di raccolta della frazione in argomento dovrà essere assicurato anche in presenza di condizioni atmosferiche sfavorevoli.
7. Il Concessionario dovrà rendicontare il n. di utenze che partecipano al servizio per modalità di fruizione, ai sensi dell'art.14.2.
8. Oltre che al ritiro dei rifiuti conferiti dall'utente, il Concessionario dovrà provvedere alla pulizia contestuale delle aree circostanti al punto di conferimento e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo.
9. Ultimata la raccolta, il Concessionario dovrà provvedere al trasporto, diretto o previo trasbordo effettuato a norma di legge, a idoneo impianto di trattamento dallo stesso individuato, con costi di trattamento ricompresi in base d'asta.

PARTE V – Servizi Opzionali

1. Per servizi opzionali si intendono quei servizi, non ricompresi nell'oggetto della presente concessione, di cui è richiesta una quantificazione economica in sede di gara. Detti servizi possono essere attivati a completa discrezione del Committente, in maniera continuativa o solo per determinati periodi di tempo.

45 Cancellazione scritte murali

1. L'appaltatore dovrà provvedere alla rimozione delle scritte e graffiti dai muri e dalle superfici delicate (ad esempio lapidee, lignee o bronzee) di edifici e strutture pubbliche senza abrasioni e formazioni di aloni anche da superfici particolarmente delicate, come servizio da attivarsi a richiesta.
2. Il servizio di rimozione deve essere basato sull'utilizzo di specifiche attrezzature, pneumatica e a bassa pressione ad aria, acqua e materiali a composizione granulare (naturali e non).
3. Il costo per il servizio in oggetto è pari a 15 euro al mq, con intervento minimo a richiesta di 4 mq.



46 Messa in sicurezza, raccolta, trasporto e smaltimento amianto

1. Tra i servizi opzionali è ricompreso il servizio di smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuti da attivarsi a seguito di richiesta scritta da parte del Comune sulla base dei prezzi di seguito definiti soggetti a ribasso d'asta:
 - a. guaina catramata: 50,00 € per preparazione + 650 €/t
 - b. altri tipi di isolanti tipo lana di vetro/roccia: 50,00 € per preparazione + 950 €/t;
 - c. amianto: 50,00 € per preparazione + 850€/t;
 - d. cartongesso: 50,00 € per preparazione + 700 €/t.
2. Il termine smaltimento di cui al comma precedente deve essere inteso ricomprensivo di tutti gli oneri finalizzati alla preparazione, al conferimento, al trattamento/smaltimento oltre che alla gestione amministrativa del singolo carico. Il singolo carico dovrà avere un quantitativo tale da rendere l'attività economicamente corretta, compatibilmente con la tipologia/pericolosità del rifiuto e delle tempistiche di deposito temporaneo.

PARTE VI – Penali e controversie

47 Penali

1. I disservizi, i servizi di raccolta e trasporto non effettuati puntualmente, le interruzioni del servizio di cui all'art. 19.1 e le mancanze in genere rispetto agli obblighi e alle prescrizioni previste nel presente Capitolato, nonché alle disposizioni di legge o regolamentari, sono accertate dal DEC e contestate in forma scritta, mediante verbale notificato tramite PEC al Concessionario presso il domicilio eletto.
2. Al fine di garantire la qualità, la continuità, l'affidabilità del servizio in concessione all'Impresa, il Capitolato prevede il sanzionamento amministrativo delle inadempienze contrattuali, con una graduazione delle stesse appositamente delineata.
3. Il Concessionario può produrre le eventuali controdeduzioni scritte da far pervenire al DEC e al RUP via PEC entro i 7 (sette) giorni naturali successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra.
4. Trascorso inutilmente tale termine, si intende riconosciuto il difetto del Concessionario e, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dal Concessionario e le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento, il DEC applica la sanzione amministrativa di cui alla tabella del presente articolo, fatta salva comunque l'assunzione degli ulteriori provvedimenti specificatamente previsti in altri articoli del presente Capitolato, in disposizioni di legge ovvero di regolamento. Ugualmente si procederà nel caso in cui, seppure prodotte in tempo utile, le controdeduzioni non fossero riconosciute valide e sufficienti.
5. Ai disservizi e comunque alle inadempienze rispetto agli obblighi previsti dal Contratto di servizio, dal presente Capitolato, nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti emanati o emanandi, accertate e comunicate dal DEC o dal RUP, il Concessionario oltre all'obbligo di ovviare secondo i termini di cui all'art.19.1 comma 21. per non incorrere in interruzione di servizio, è passibile di eventuali sanzioni



amministrative previste dai Regolamenti Comunali per la gestione dei rifiuti urbani, fermo restando in ogni caso il risarcimento del maggiore danno causato.

6. L'applicazione della sanzione sarà comunicata al Concessionario mediante PEC e l'ammontare sarà dedotto nel primo PEF utile.
7. L'applicazione di sanzioni per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'affidamento, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta incapacità del Concessionario a svolgere il servizio in concessione e comportano pertanto la risoluzione del contratto come prevista all'Articolo 10 - *Risoluzione e recesso* del presente Capitolato, con relativo incameramento della cauzione e risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato al Committente.
8. Le disposizioni del presente Articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se il Concessionario dimostri di non esserne stato a conoscenza.
9. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea o l'abbandono del pubblico servizio.
10. Fermo restando quanto sopra, la Tabella successiva riporta un elenco non esaustivo di possibili inadempienze e relative sanzioni, con relative note esplicative, alle quali potranno essere aggiunti eventuali spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o effettuati secondo specifiche tecniche difformi dal presente Capitolato. In particolare sarà compito del DEC verificare la rispondenza qualitativa e quantitativa delle specifiche tecniche di mezzi e attrezzature utilizzati rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato e dal progetto dell'Aggiudicatario e procedere alle necessarie compensazioni qualora emergessero delle palesi difformità.

DENOMINAZIONE PENALE	EURO
a. Personale in servizio privo di divisa regolamentare e indumenti di sicurezza secondo la normativa vigente in materia [per addetto e per giorno]	€ 100,00
b. Personale in servizio privo della targhetta di riconoscimento [per addetto e per giorno]	€ 35,00
c. Disservizio [per giorno e Utente]	€ 100,00
d. Servizio di raccolta porta a porta non effettuato puntualmente nel giorno previsto nell'arco di 3 mesi [per tipologia di rifiuto non raccolto, per giorno per Utente]	€ 200,00
e. Servizio di raccolta porta a porta non effettuato puntualmente nel giorno previsto [per flusso di rifiuto non raccolto e per giorno]	€ 5.000,00
f. Servizio ecomobile non effettuato puntualmente nel giorno previsto [per giorno]	€ 1.000,00
g. Mancata o inadeguata informazione all'utenza dello spostamento del giorno di servizio [per giorno di ritardo o per evento]	€ 3.500,00
h. Mancata segnalazione di anomalia rispetto alla programmazione del servizio entro i termini di cui all'art. 9 comma 5 [per evento e per giorno]	€ 200,00
i. Mancato funzionamento del sistema GPS/GPRS o del sistema di identificazione contenitori, non segnalato entro le 24 ore dall'occorrenza [per mezzo e per giorno]	€ 200,00
j. Mancato ripristino del sistema GPS/GPRS o del sistema di identificazione contenitori, oltre 5 giorni dal malfunzionamento [per mezzo e per giorno]	€ 500,00
k. [per mezzo e per giorno]	
l. Mancata vuotatura dei contenitori stradali (farmaci scaduti, pile scariche, olii vegetali)	€ 200,00

COMUNE DI MALNATE (VA)

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA, RISCOSSIONE E GESTIONE DELLA TARIFFA, NEL COMUNE DI MALNATE (VA)



DENOMINAZIONE PENALE	EURO
[per giorno di ritardo e contenitore]	
m. Mancato rispetto delle tempistiche di Pronto Intervento [per ora di ritardo]	€ 200,00
n. Miscelazione dei rifiuti già conferiti in maniera differenziata dalle utenze [per evento]	€ 15.000,00
o. Miscelazione dei rifiuti già conferiti in maniera differenziata dalle utenze mercatali o prodotti in occasioni di eventi, manifestazioni, iniziative [per giorno ed evento]	€ 2.500,00
p. Raccolta di rifiuti non contemplati dal presente affidamento o provenienti dall'esterno del territorio comunale [per evento]	€ 15.000,00
q. Inosservanza e/o ritardo di oltre 7 giorni naturali dalla scadenza o data concordata, per la trasmissione delle comunicazioni O.R.So. MUD e ogni altro obbligo di trasmissione di dati rifiuti in capo al Comune [per evento e per giorno]	€ 1.000,00
r. Disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili al Concessionario (a titolo di esempio, il ritardo nel pagamento degli stipendi, la distribuzione dei carichi di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto e simili) [a giornata di sciopero]	€ 10.000,00
s. Mancata evasione/presa in carico di richiesta pervenuta al Numero Verde entro la programmazione [per utente e per giorno]	€ 100,00
t. Mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 19.1 per rifiuto non conforme non raccolto [per contenitore]	€ 50,00
u. Mancato inoltro dell'elenco dei conferimenti segnalati non conformi e non raccolti nei termini di cui all'articolo 19.1 [per evento e per giorno]	€ 500,00
v. Mancata reperibilità del referente tecnico [per giorno]	€ 1.000,00
w. Per inizio o termine di servizio difforme dalla programmazione [per ora per singolo servizio ed operatore]	€ 100,00
x. Per mancata pulizia del suolo da rifiuti dispersi in fase di raccolta/svuotamento [per evento]	€ 200,00
y. Per mancata o non corretta compilazione dei registri di carico e scarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente [per evento]	€ 250,00
z. Per mancata o intempestiva collaborazione con i competenti uffici comunali [per evento]	€ 200,00
aa. Per comportamento scorretto del personale addetto ai servizi nei riguardi degli utenti o del personale comunale addetto al controllo [per evento]	€ 200,00
bb. Per ritardo per l'avvio a regime del servizio, oltre il Periodo Transitorio [per giorno di ritardo]	€ 500,00
cc. Condizioni di pulizia e funzionamento dei mezzi [per evento]	€ 500,00
dd. Manutenzione/riparazione /sostituzione/fornitura di attrezzature oltre 7 giorni naturali [per singolo contenitore]	€ 100,00
ee. Mancata raccolta di rifiuto non conforme segnalato ai sensi dell'art. 19.1 nel primo turno utile di raccolta ff. [per evento]	€ 100,00
gg. Mancata pulizia delle aree adiacenti o prossime alla piattaforma comunale di conferimento [per evento]	€ 750,00
hh. Mancata attivazione di corso di compostaggio previsto nel Piano annuale [per corso]	€ 800,00
ii. Mancato svolgimento di verifica/controllo e supporto programmato a Utenza che effettua il compostaggio [per Utenza per giorno]	€ 100,00
jj. Gestione non conforme della piattaforma comunale di conferimento (mancata identificazione,	€ 500,00

COMUNE DI MALNATE (VA)

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA, RISCOSSIONE E GESTIONE DELLA TARIFFA, NEL COMUNE DI MALNATE (VA)



DENOMINAZIONE PENALE	EURO
mancata informazione alle Utenze sulle modalità di conferimento, ecc.) [per evento]	
kk. Ritardo dell'adeguamento funzionale della piattaforma comunale di conferimento [per giorno]	€ 250,00
ll. Ritardo nell'avvio dei nuovi servizi di raccolta per olii alimentari, toner, PSA, ecomobile [per singolo servizio per giorno]	€ 500,00
mm. Mancata o errata associazione del tag RFid del rifiuto secco residuo [per singola mancata associazione]	€ 50,00
nn. Tasso di mancata associazione o mancate letture Utenze/tag del rifiuto tariffato maggiore dell'1% [per singolo evento]	€ 2.000,00
oo. Mancata raccolta differenziata presso i cimiteri [per singolo evento]	€ 1.000,00
pp. Mancata consegna documentale ai sensi degli art. 14.2 e 17 comma 13 del CSA [per rendicontazione prevista/richiesta e per giorno di ritardo]	€ 250,00
qq. Mancata risposta alle richieste del DEC o del Committente oltre 3 giorni lavorativi dalla richiesta [per evento e per giorni di ritardo]	€ 1.000,00
rr. Per mancato svolgimento della formazione annua per il personale in servizio [per evento]	€ 5.000,00
ss. Difformità riscontrate rispetto al disposto di cui all'articolo 17 del CSA (Mezzi) [per mezzo per giorno]	€ 500,00
tt. Sosta di automezzo adibito a raccolta/carico/trasporto in luogo di pubblico transito e con continuità non concordata con il DEC [per mezzo]	€ 500,00
uu. Difformità nella gestione dei contenitori di raccolta per mercati ed eventi rispetto al CSA (per pulizia e svuotamenti, anche festivi) [per evento]	€ 1.000,00
vv. Monitoraggio della qualità dei conferimenti difforme rispetto all'art. 19 e dal progetto del Gestore [per evento]	Fino a € 3.000,00
ww. Mancato allineamento della Banca dati Tariffa ai dati comunali entro il termine del Periodo Transitorio e rispetto ai termini di cui all'Allegato 2 [per evento]	€ 500,00
xx. Per mancato intervento di ripristino della funzionalità a fronte di mancata erogazione di sacchi dal distributore automatico oltre le 24 ore dalla segnalazione [per ora, per macchina]	€ 10,00
yy. Per difformità delle forniture rispetto alle specifiche tecniche di sacchi e contenitori di cui all'Allegato 1.3 del CSA [per evento]	€ 3.000,00
zz. Per mancata rimozione di rifiuti abbandonati entro i 5 mc entro 24 h dalla segnalazione del DEC aaa. [per singolo servizio per giorno]	€ 200,00
bbb. Difformità rispetto al Piano annuale di comunicazione ed informazione [per evento]	Fino a € 2.000,00
ccc. Difformità rispetto al Piano annuale di prevenzione ddd. [per evento]	Fino a € 2.000,00
eee. Per ritardo nella consegna domiciliare del calendario annuo dei servizi rispetto al termine di cui all'art. 41.4 del CSA [per Utente]	€ 10,00
fff. Per ritardo nella presentazione della Carta dei Servizi entro il termine del Periodo Transitorio [per giorno]	€ 200,00

11. Per l'eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale nonché di leggi e regolamenti emanati o emanandi, che non sia espressamente prevista nella tabella sopra riportata, nei Regolamenti Comunali o dalla normativa vigente in materia, si applicherà una penale di € 250,00.

12. In caso di mancato recupero del servizio entro i termini di cui all'art. 19.1 ovvero nel caso in cui il Concessionario incorra in interruzione di servizio le sanzioni saranno raddoppiate.

COMUNE DI MALNATE (VA)

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA, RISCOSSIONE E GESTIONE DELLA TARIFFA, NEL COMUNE DI MALNATE (VA)



13. L'applicazione delle sanzioni non estingue il diritto di rivalsa del Committente nei confronti del Concessionario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali il Concessionario rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.



PARTE VII – Allegati

Allegato 1 - Relazione tecnico-illustrativa

Allegato 1.1 - Spazzamento meccanizzato

Allegato 1.2 - Dati Rifiuti O.R.So. 2018-2021

Allegato 1.3 - Specifiche Tecniche Forniture

Allegato 2 - Gestione della Tariffa di Igiene ambientale

Allegato 3 - DUVRI Preliminare

Allegato 4 - Elenco prezzi unitari

Allegato 5 - Modello di liberatoria

Allegato 6 - Elenco del personale

Allegato 7 - PEF quadriennale

Allegato 8 - Piano tariffario